DEC · ÉPREUVE 1

# Réglementation professionnelle et déontologie de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes

**Fiches à imprimer : 21 fiches en 3 parties.**

Chaque fiche commence sur la moitié gauche d’une face : collez-y un signet. Grande marge côté libre pour annoter ; pages « Notes » pour compléter.

**Expert-comptable ou commissaire aux comptes : lire sans couleur**

- **Trait simple** à gauche : expert-comptable. Sur toute une fiche de référence EC, sur les passages des schémas propres à l’EC, sur la colonne EC des comparatifs.
- **Trait double** : commissaire aux comptes, aux mêmes endroits.
- EC CAC : la règle vise cette profession (encadré simple ou double). PIÈGE : erreur fréquente à l’examen. à vérifier : point à confirmer.
- Arbres : cadre **épais** = question ; ✓ = conclusion ; ✗ en pointillés = interdit ou piège. Échelles : plus la barre est longue, plus le niveau est élevé.

# Sommaire

Cochez la case quand la fiche est apprise.


**PARTIE 1 · LES SCHÉMAS** p. 3

- ☐ Le cadre normatif de l'expert-comptable 5
- ☐ Niveaux d'assurance : quelle mission, quelle conclusion 7
- ☐ Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC 9
- ☐ Activités permises, sociétés et publicité 11
- ☐ Lettre de mission, honoraires et reprise de dossier 13
- ☐ Le mandat du CAC, de la nomination à la sortie 15
- ☐ Indépendance du CAC : la démarche 17
- ☐ Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui 19
- ☐ Discipline : chambres de l'Ordre ou commission des sanctions 21
- ☐ La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes) 23
- ☐ Contrôle de qualité (EC) et contrôle d'activité (CAC) 25
- ☐ Les quatre responsabilités, EC et CAC 27
- ☐ Les chiffres à connaître par cœur 29

**PARTIE 2 · FICHES DE RÉFÉRENCE : EXPERT-COMPTABLE** p. 31

- ☐ Exercice de la profession d'expert-comptable 33
- ☐ Déontologie de l'expert-comptable 41
- ☐ Management et contrôle de la qualité (expertise comptable) 47
- ☐ Responsabilité de l'expert-comptable 51

**PARTIE 3 · FICHES DE RÉFÉRENCE : COMMISSAIRE AUX COMPTES** p. 55

- ☐ Exercice de la profession de commissaire aux comptes 57
- ☐ Déontologie du commissaire aux comptes 65
- ☐ Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes 71
- ☐ Responsabilité du commissaire aux comptes 75




## NOTES

# 1

## Les schémas

**Dans l'ordre du parcours de révision**

Une page pour plusieurs questions : comparatifs EC / CAC, échelles, frises, arbres de décision. À lire dans cet ordre.

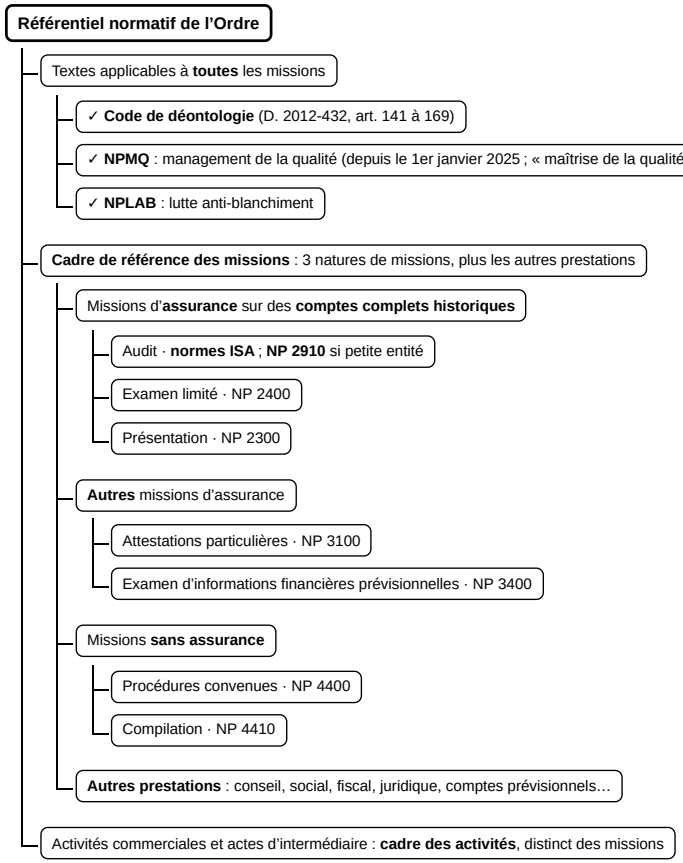

1. Le cadre normatif de l'expert-comptable · p. 5
2. Niveaux d'assurance : quelle mission, quelle conclusion · p. 7
3. Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC · p. 9
4. Activités permises, sociétés et publicité · p. 11
5. Lettre de mission, honoraires et reprise de dossier · p. 13
6. Le mandat du CAC, de la nomination à la sortie · p. 15
7. Indépendance du CAC : la démarche · p. 17
8. Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui · p. 19
9. Discipline : chambres de l'Ordre ou commission des sanctions · p. 21
10. La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes) · p. 23
11. Contrôle de qualité (EC) et contrôle d'activité (CAC) · p. 25
12. Les quatre responsabilités, EC et CAC · p. 27
13. Les chiffres à connaître par cœur · p. 29




**NOTES**

# Le cadre normatif de l’expert-comptable

## Comment le référentiel est organisé




- Les normes sont **élaborées par le Conseil national** et **agréées par arrêté ministériel**.
- **Comptes complets historiques** : bilan, compte de résultat et annexe, sur une **période écoulée**. Cela vise aussi les comptes intermédiaires.

## Une mission, une norme, une conclusion

| Mission | Norme | Assurance | Ce que l’EC délivre |
|---|---|---|---|
| **Audit** | **Normes ISA** ; **NP 2910** (petite entité) | **Raisonnable** | **Opinion** sous forme **positive** (conformité au référentiel comptable, image fidèle) |
| **Examen limité** | NP 2400 | **Modérée** | **Conclusion** sous forme **négative** |
| **Présentation** | NP 2300 | **Modérée** | **Attestation** sur la **cohérence et la vraisemblance** |
| **Attestation particulière** | NP 3100 | Raisonnable **ou** modérée | Attestation (directe ou indirecte) |
| **Informations prévisionnelles** | NP 3400 | Modérée sur les **hypothèses** | Rapport |
| **Procédures convenues** | NP 4400 | **Aucune** | **Rapport de constats** |
| **Compilation** | NP 4410 | **Aucune** | Rapport ou compte rendu |



## Pièges qui reviennent

- **PIÈGE** Il n’existe **pas** de « NP 2100 » : l’audit de l’EC applique les **normes ISA**, et une norme propre (**NP 2910**) vise l’audit d’une **petite entité**.
- **PIÈGE** L’**audit contractuel** de l’EC donne une assurance **raisonnable**, comme la certification du CAC, mais ce n’est **pas** une certification légale. L’EC **exprime une opinion**.
- **PIÈGE** Il n’existe **jamais** d’assurance **absolue**, ni chez l’EC ni chez le CAC.
- **PIÈGE** **Procédures convenues** et **attestations particulières** peuvent porter sur des informations **non financières**.
- **PIÈGE** **Comptes prévisionnels** : établir des comptes prévisionnels est une **autre prestation**. *Examiner* des informations prévisionnelles relève de la NP 3400.
- **PIÈGE** **Comptes de campagne** : mission **légale** (C. électoral L.52-12) de mise « en état d’examen ». Ce n’est **pas** une mission d’assurance : le cadre de référence la range parmi les **missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement**, sans norme spécifique.
- **PIÈGE** La **NPMQ** et la **NPLAB** ne sont pas des missions : elles s’appliquent **à toutes les missions**.

## Missions légales de l’EC (prévues par un texte)

| Mission | Texte |
|---|---|
| **Comptes de campagne électorale** | C. électoral L.52-12 |
| **Assistance du CSE (expertise légale)** | Code du travail |
| **Présentation des comptes du CSE de taille intermédiaire** | C. trav. L.2315-76 |
| **Attestations exigées par un texte (aides publiques…)** | Divers |

- **PIÈGE** La « présentation des comptes des études notariales » **n’est pas** une mission légale.

# Niveaux d’assurance : quelle mission, quelle conclusion

## L’échelle d’assurance

**Raisonnable**

EC Audit (normes ISA ; NP 2910 petite entité) · CAC Certification des comptes
Opinion **positive** : CAC « réguliers et sincères », image fidèle ; EC image fidèle, conformément au référentiel comptable

**Modérée**

EC Examen limité (NP 2400) · CAC Examen limité des comptes intermédiaires, assurance limitée sur la durabilité
Conclusion **négative** : EC « nous n’avons pas relevé d’éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis […] conformément au référentiel comptable »

**Modérée (cohérence et vraisemblance)**

EC Présentation des comptes (NP 2300)
**Attestation** : « nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance »

**Aucune**

EC Procédures convenues (NP 4400), compilation (NP 4410), autres prestations
**Constats** ou compte rendu, sans conclusion d’assurance

- **Absolue** : n’existe pas.
- **NP 3100** (attestations particulières) : selon le cas, assurance **raisonnable** ou **modérée**.

## Les formes de conclusion, mission par mission

| Mission | Formes possibles |
|---|---|
| **Présentation (NP 2300)** | 1. Attestation **sans observation** · 2. **avec observation(s)** · 3. **refus d’attester** |
| **Examen limité (NP 2400)** | 1. Favorable sans observation (« sans réserve ») · 2. Favorable **avec observation(s)** · 3. **Avec réserve(s)** · 4. **Défavorable** · 5. **Impossibilité** de conclure |
| **Audit (normes ISA)** | Sans réserve · avec réserve · défavorable · impossibilité. Formulation **positive** |
| **Certification CAC** | Certification sans réserve · avec réserve(s) · **refus de certifier** (désaccord, limitation ou incertitudes) |

## Présentation des comptes : ce qu’il faut savoir restituer

1. **Accepter** Lettre de mission, identification LCB-FT, indépendance
2. **Connaître** Prise de connaissance de l’entité et de son environnement
3. **Contrôler** **Contrôles par épreuves** sur les enregistrements : existence des pièces, imputation, montants, rattachement à la période
4. **Apprécier** Cohérence et vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble
5. **Conclure** Attestation (3 formes). Les **recommandations** vont dans un **document distinct** ou sont données **oralement**, jamais dans l’attestation

- PIÈGE Entité **dotée d’un CAC** : l’EC **n’a pas à délivrer**, sauf considérations particulières, d’attestation de présentation ; il remet en principe un **compte rendu de travaux** (NP 2300 § A10).



## Même mot, deux professions

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **ASSURANCE RAISONNABLE** | |
| Audit contractuel (normes ISA), choisi par le client | Certification légale, imposée par la loi |
| **ASSURANCE MODÉRÉE** | |
| Examen limité (NP 2400) ; présentation (NP 2300, sur la cohérence et la vraisemblance) | Examen limité ; certification des informations de durabilité (assurance limitée) |
| **QUI CHOISIT LA MISSION ?** | |
| Le client, par la **lettre de mission** | La **loi** (seuils, EIP) ou les associés |
| **FORMULE** | |
| « exprimer une opinion », « attester » | « certifier » |

# Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC

Le jury le répète : les candidats **confondent les règles EC et CAC**. Ce comparatif met côte à côte qui fait quoi.

## Qui fait quoi

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **TEXTE DE BASE** | |
| **Ordonnance 45-2138** du 19/09/1945 et **décret 2012-432** (code de déontologie, art. 141 à 169) | **Code de commerce, livre VIII** (recodifié au 1er janvier 2024) et code de déontologie (**annexe 8-1**) |
| **TUTELLE** | |
| **Ministre chargé de l'économie**, représenté par un **commissaire du gouvernement** auprès de chaque conseil | **Garde des Sceaux** (ministre de la Justice) ; supervision publique par la **H2A** |
| **INSTANCE NATIONALE** | |
| **Conseil national de l'Ordre** (ex-Conseil supérieur, renommé par la **loi 2022-172**) | **CNCC**, établissement d'utilité publique ; Conseil national de **60 membres** pour 4 ans, **présidents des CRCC compris** |
| **INSTANCE RÉGIONALE** | |
| **CROEC** : tient le tableau, inscrit, appelle les cotisations, contrôle la qualité | **CRCC**, dans le ressort des cours d'appel |
| **SUPERVISION PUBLIQUE** | |
| Aucune autorité indépendante : c'est l'**Ordre** qui contrôle | **H2A** (ex-H3C jusqu'au 31 décembre 2023), autorité publique indépendante |
| **INSCRIPTION** | |
| **Tableau** tenu par le **CROEC** : 3 sections suivies de 11 listes | **Liste** tenue par la **H2A** elle-même (déléguée à la CNCC de 2017 à 2020) |
| **RECOURS CONTRE L'INSCRIPTION OU LE REFUS** | |
| **Comité national du tableau** : saisi par le **commissaire du gouvernement** contre une inscription, par l'**intéressé** contre un refus | **Juridiction administrative** (R.821-68) : tribunal administratif selon la banque de questions, Conseil d'État en premier ressort selon d'autres sources **à vérifier** |
| **SERMENT** | |
| Devant le **conseil régional de l'Ordre** | Devant le **premier président de la cour d'appel** |
| **NORMES** | |
| Élaborées par le **Conseil national**, **agréées par arrêté** ministériel | **NEP** adoptées par la **H2A**, **homologuées par arrêté du garde des Sceaux** |
| **CONTRÔLE DE LA QUALITÉ** | |
| **Contrôle de qualité** par l'Ordre (CROEC) | **Contrôle d'activité** : H2A (EIP) ; délégué à la **CNCC** (non-EIP) |
| **FORMATION CONTINUE** | |
| Suivie par l'Ordre | Suivi délégué à la **CNCC** par la H2A |
| **CONCILIATION** | |
| **Président du CROEC** (honoraires, litiges entre confrères) | **Président de la CRCC** (co-commissaires, honoraires) ; il statue aussi sur les **dérogations au barème** |
| **DOUTE DÉONTOLOGIQUE** | |
| Consulter le **CROEC** | Saisir la **H2A** pour avis |



## Les missions de la H2A, et ce qu'elle délègue

- **H2A : autorité publique indépendante (depuis le 1er janvier 2024)**
  - Inscription et **tenue de la liste**
    - ✓ Assurées par la H2A elle-même ; recours devant le **tribunal administratif**
  - Adoption des **normes** (NEP, déontologie, contrôle interne de qualité)
  - **Contrôles d'activité**
    - ✓ CAC d'**EIP** : contrôleurs de la H2A
    - ✓ CAC **sans mandat d'EIP** : **délégués à la CNCC** par convention homologuée par arrêté
  - **Enquêtes** (rapporteur général) et **sanctions** (commission des sanctions)
  - Suivi de la **formation continue**
    - ✓ Délégué à la CNCC
  - Supervision des **auditeurs de durabilité** et coopération européenne
  - ✗ N'adopte **pas** la déontologie des EC

## Pièges qui reviennent

- **PIÈGE** Le **commissaire du gouvernement** n'est **pas membre** des chambres de discipline : il peut être **à l'origine d'une plainte** et **fait appel** ; les poursuites relèvent du **magistrat chargé des poursuites**.
- **PIÈGE** Le Conseil national de l'Ordre **ne collecte pas** lui-même les cotisations : ce sont les **CROEC**.
- **PIÈGE** Les **sociétés** ne sont **ni électrices ni éligibles** aux conseils des CRCC.
- **PIÈGE** **Peuvent demander l'élaboration d'une NEP** : le garde des Sceaux, l'AMF, l'ACPR, l'Autorité des normes comptables, le Conseil de normalisation des comptes publics, la CNCC. **Pas la CRCC**.
- **PIÈGE** Conseil national de l'Ordre : les **présidents des CROEC** y siègent de droit ; les autres membres sont élus au **suffrage direct** par les EC depuis **2020**.
- **PIÈGE** Présidence d'un conseil de l'Ordre : **4 années consécutives** au plus, puis **2 ans** d'interruption.
- **PIÈGE** Le renommage en **Conseil national** vient de la loi **2022-172**, pas de la loi Pacte.

# Activités permises, sociétés et publicité

## L'EC peut-il le faire ?

**Quelle activité ?**

- ✗ **Emploi salarié** : interdit, sauf chez un membre de l'Ordre, un CAC, une AGC, une succursale ou une société pluri-professionnelle d'exercice
- ✗ **Actes de commerce** à titre principal, **agent d'affaires**, intermédiaire (agent immobilier, courtier)
- ✗ **Représenter** un client devant les juridictions (réservé aux avocats)
- ✗ **Sous-traiter** la tenue comptable à un non-inscrit : participation à l'**exercice illégal**
- ✓ Activités commerciales et actes d'intermédiaire **à titre accessoire**, sans atteinte à l'indépendance (loi 2010-853)
- ✓ **Recouvrement amiable** de créances et **paiement de dettes** pour le compte des clients (loi Pacte)
- ✓ Consultations juridiques et actes sous seing privé **à titre accessoire**, pour un client chez qui il a une mission **comptable ou déclarative permanente**
- ✓ Missions **sociales**, **fiscales**, déclaratives des **personnes physiques**, **création d'entreprise**, conseil non réservé : possibles **sans mission comptable**
- ✓ **Mandats sociaux** dans des sociétés non inscrites : permis, avec **déclaration au CROEC**
- ✓ **Participations** dans des sociétés non inscrites, même commerciales, sans atteinte à l'indépendance
- ✓ Conseiller prud'homal, juge consulaire, enseignement, expert judiciaire, **CAC** (s'il est inscrit sur la liste)

## Sociétés d'exercice

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **DROITS DE VOTE** | |
| **Plus des 2/3** aux EC (ou sociétés inscrites) | **Majorité** aux CAC (ou contrôleurs légaux de l'UE) |
| **CAPITAL** | |
| Pas de seuil propre : seuls les **droits de vote** comptent | Majorité des droits de vote ; dirigeants et majorité des organes : **CAC** |
| **FORMES INTERDITES** | |
| Celles qui donnent la **qualité de commerçant** : SNC, SCS, SCA | Pas d'exercice en **association** : individuel ou société |
| **PLUSIEURS STRUCTURES ?** | |
| — | Une **seule** société de CAC, sauf **groupe** (société et sociétés qu'elle contrôle) ou deux sociétés à **associés communs pour moitié** au moins |
| **SALARIAT** | |
| Chez un EC, une société d'EC, une AGC ou un CAC | Chez un **CAC** ou un **EC** |
| **ACTIVITÉS COMMERCIALES ACCESSOIRES** | |
| **Ouvertes** | **Fermées** au CAC qui n'est pas aussi EC |



- **PIÈGE** Exemple : des EC à 25 % + 35 % + 30 % et un non-EC à 10 %. Si les 35 % passent à un non-EC, les EC n'ont plus que **55 %**, moins des 2/3 : cession **impossible**.
- EC Taux d'encadrement : **1 EC pour 15 salariés** aux **fonctions comptables**.

## Publicité et démarchage

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **DÉMARCHAGE** | |
| **Permis**, y compris par e-mail auprès de non-clients | **Permis** depuis le code de 2020, en précisant les **modalités de détermination des honoraires** |
| **TOUJOURS INTERDIT** | |
| **Comparatif** (« 10 % moins cher », « le premier réseau »), **dénigrement**, superlatifs invérifiables, mentions trompeuses | **Comparatif**, **dénigrement**, démarchage autre que l'envoi postal ou le courriel nominatif, noms de domaine trompeurs, bannières publicitaires étrangères à la profession |
| **RÉFÉRENCES CLIENTS** | |
| Avec l'**accord exprès** du client | Avec l'**accord** du client |
| **FORME IMPOSÉE ?** | |
| Non | **Oui** : **envoi postal ou courriel** adressé à un destinataire déterminé ; tout autre démarchage (téléphone, visite) est **interdit** |

# Lettre de mission, honoraires et reprise de dossier

## Lettre de mission

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **OBLIGATOIRE ?** | |
| **Oui**, pour toute mission (code de déontologie, art. 151) ; une lettre peut couvrir plusieurs missions | **Oui** : NEP 210 pour la certification (première année du mandat, révisée si besoin) ; R.821-195 pour les autres missions et les prestations |
| **CONTENU CLÉ** | |
| Parties, **nature et étendue**, durée, **honoraires**, **répartition des obligations**, résiliation, **conditions générales** (partie intégrante) | Objectif et étendue de l'audit, **responsabilités** du CAC et de la direction, équipe, calendrier, **honoraires** |
| **SIGNATAIRES** | |
| Le **client** et l'**EC** ; en société : **signature sociale**, apposée par un **EC inscrit** habilité à engager la société (la signature personnelle de l'EC vise les **travaux**) | Le **CAC** et le **représentant** de l'entité |
| **DURÉE DE LA MISSION** | |
| Fixée par la lettre de mission | Fixée par la **loi** : **6 exercices** (3 en ALPE) |
| **LIMITER SA RESPONSABILITÉ ?** | |
| **Oui** : plafond possible, prescription réduite jusqu'à **1 an** minimum | **Non** : mission légale, d'**ordre public** |

- EC La lettre est **mise à jour** si la nature ou l'étendue de la mission change, si les honoraires changent, en cas de changement de dirigeant, de forme ou d'activité du client, ou d'EC responsable, ou après une évolution réglementaire.
- EC Un **chef de mission non-EC** ne peut ni **accepter** une mission, ni **signer** un rapport, ni faire une **déclaration de soupçon**.

## Honoraires

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **PRINCIPE** | |
| **Libres**, convenus dans la lettre de mission ; **aucun barème** (ce serait une entente) | **Barème d'heures** pour la certification, **ALPE comprise** (hors sociétés cotées, banques, assurances, associations, très grandes entités…) ; **taux horaire libre** |
| **HONORAIRES AU SUCCÈS** | |
| **Interdits** pour les missions du **monopole** (comptabilité) et celles qui participent à l'**assiette fiscale ou sociale** ; **possibles** pour les autres | **Interdits** (honoraires subordonnés au résultat) |
| **INDEXATION** | |
| Possible si une **clause** la prévoit et que l'indice est **lié** à l'activité | — |
| **MISSION GRATUITE** | |
| Possible si ce n'est **pas** une concurrence déloyale ; lettre de mission qui précise la **gratuité**, même qualité | — |
| **LITIGE** | |
| Conciliation ou arbitrage du **président du CROEC** | Certification : conciliation du **président de la CRCC** (3 mois), puis le **juge** ; prestations : **tribunal** de droit commun |
| **DÉROGATION AU NOMBRE D'HEURES** | |
| — | Président de la **CRCC**, puis président de la **CNCC**, puis **bureau de la H2A**, puis **tribunal administratif** |
| **NON-PAIEMENT** | |
| **Droit de rétention** sur les **travaux** réalisés, **jamais** sur les documents du client ; **information** du président du CROEC | — |

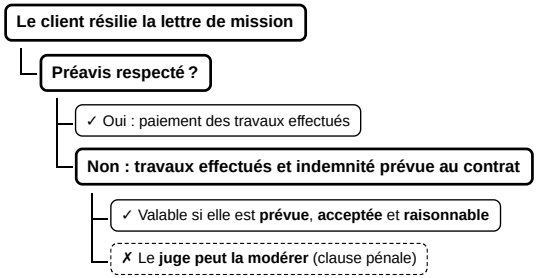


## Reprise d'un dossier (EC successeur)

1. **Informer** Lettre **écrite** au prédécesseur (« lettre de l'art. 163 »)
2. **Vérifier** Que le client ne cherche pas à **éluder** des règles ou le paiement d'honoraires
3. **Honoraires dus** **S'efforcer** d'obtenir la justification de leur paiement ; à défaut, en **référer au président du CROEC** et faire des **réserves** auprès du client
4. **Contestation** Mission acceptable ; le successeur **suggère par écrit** au client la **conciliation ou l'arbitrage** du président du CROEC

- PIÈGE Ni **autorisation** du président du CROEC, ni **indemnité** au prédécesseur.
- PIÈGE CAC Le CAC successeur **doit s'assurer auprès de son prédécesseur** que le non-renouvellement ne vise pas à contourner la loi (code de déontologie art. 26) ; le prédécesseur lui donne **accès aux documents** (L.821-44), sans levée du secret écrite à L.821-35. Chez l'EC, le secret **n'est pas levé** envers le successeur.

## Résiliation par le client (EC)



# Le mandat du CAC, de la nomination à la sortie

## Faut-il nommer un CAC ?

**L'entité est-elle une EIP, ou établit-elle des comptes consolidés ?**

- ✓ Oui : nomination **obligatoire**, sans seuil (2 CAC en cas de comptes consolidés)
- Non
  - **Société commerciale : dépasse-t-elle 2 des 3 seuils à la clôture ?**
    - ✓ **5 M€** de total bilan · **10 M€** de CA HT · **50 salariés** → nomination obligatoire, mandat de **6 exercices**
    - **Sinon : est-elle tête d'un petit groupe qui dépasse ensemble ces seuils ?**
      - ✓ Oui : la tête nomme un CAC ; les **filiales significatives** aussi (2 sur 3 : **2,5 M€** · **5 M€** · **25 salariés**) ; option **ALPE** de **3 exercices**
      - ✓ Non : nomination **volontaire** possible, ou **en justice** à la demande d'associés (**tout associé** en SNC ; **10 % du capital** en SARL, SAS, SA, SCA)

- Seuils du **décret 2024-152** (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024). Avant : 4 M€ et 8 M€.
- **Mandats en cours** au 1er mars 2024 : ils vont **jusqu'à leur expiration**, même sous les nouveaux seuils (décret 2024-152, art. 4).

## La vie du mandat

**Nomination**
Par l'assemblée ; **suppléant** obligatoire si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle

**8 jours**
Le CAC **notifie** sa nomination au **conseil régional** de sa compagnie

**30 jours**
Délai pour demander en justice la **récusation**, pour juste motif

**Exercice de nomination**
La mission porte sur les comptes de l'**exercice au cours duquel** le CAC est nommé

**6 exercices**
Fin du mandat après l'assemblée qui statue sur les comptes du **6e exercice** (**3** en ALPE)

**Signataire**
**Rotation** après **6 exercices** (7 ans au plus), puis **3 ans** de viduité : EIP, entités de L.612-1, associations faisant appel à la générosité du public, filiales importantes d'EIP (L.821-34)

**EIP : cabinet**
**10 ans**, jusqu'à **16 ans** après appel d'offres, **24 ans** en co-commissariat ; **2 ans** de plus sur autorisation de la H2A ; puis **4 ans** d'attente



## Sortir du mandat

**Le CAC veut-il partir, ou l'entité veut-elle s'en séparer ?**

- **Démission : le motif est-il légitime ?**
  - ✓ Cessation définitive d'activité
  - ✓ Motif personnel impérieux
  - ✓ Difficultés dans l'accomplissement de la mission
  - ✓ Indépendance compromise sans mesure de sauvegarde possible
  - ✗ Interdit pour se soustraire à la **révélation**, à l'**alerte**, à la **déclaration de soupçon** ou à l'**émission du rapport**
  - ✗ Pas de démission **à contretemps** ; le CAC informe l'entité et la **H2A**
- **Relèvement de fonctions**
  - ✓ **Décision de justice**, pour **faute** ou **empêchement**
  - ✓ Demandé par l'organe d'administration ou de direction, des actionnaires (5 %), le CSE, le ministère public, l'AMF (sociétés cotées) ; **pas la H2A**
  - ✗ **Pas de révocation ad nutum** par l'assemblée

## Chiffres du co-commissariat et de la rémunération

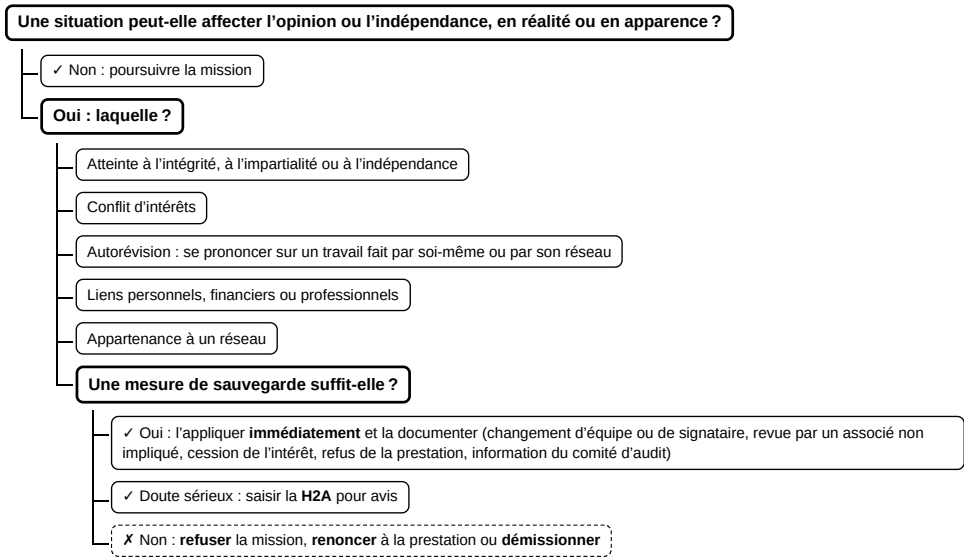
| Règle | Chiffre ou instance |
|---|---|
| **Co-commissariat (comptes consolidés)** | **2 CAC**, pas du même réseau, répartition **équilibrée** (une répartition 90 / 10 est refusée) |
| **Désaccord sur la répartition** | **Président de la CRCC** ; si compagnies distinctes, président de la compagnie de chacun |
| **Barème d'heures (certification, ALPE comprise)** | Fourchettes selon bilan + produits ; **taux horaire libre** |
| **Dérogation au barème** | **Président de la CRCC**, puis **président de la CNCC**, puis **bureau de la H2A**, puis **tribunal administratif** |
| **Litige sur le montant des honoraires** | **Président de la CRCC** (conciliation en 3 mois), puis le **juge** |
| **SACC d'une EIP** | Plafond de **70 %** de la moyenne des honoraires d'audit sur **3 ans** |

# Indépendance du CAC : la démarche

## Structure du code de déontologie des CAC

| | Titre I : dispositions communes | Titre II : dispositions complémentaires |
|---|---|---|
| CHAMP | **Tout CAC**, pour **toutes** ses missions **et** prestations | Le CAC **qui certifie** les comptes d'une entité |
| CONTENU | **Principes fondamentaux** : intégrité, impartialité, indépendance et conflits d'intérêts, esprit critique, compétence et diligence, confraternité, secret et discrétion. Puis collaborateurs et experts, honoraires, publicité et sollicitation, monopoles des autres professions. **Pas de règle sur la lettre de mission** | **Indépendance**, **situations à risque** et **sauvegardes**, **liens** personnels, financiers et professionnels, **réseau**, **honoraires**, **services** interdits, interdictions |

## Face à une situation : l'arbre de décision




- Aune de l'indépendance en apparence : le **tiers objectif, raisonnable et informé**.



## Services : EIP ou non-EIP ?

| | EIP | Non-EIP |
|---|---|---|
| RÈGLE | **Liste** de services interdits (**règlement UE 537/2014, art. 5**) | **Pas de liste** depuis la loi Pacte : approche **risques / sauvegardes** |
| TOUJOURS INTERDIT | Fiscalité (déclarations, conseil, contrôles fiscaux), **tenue de comptabilité**, **paie**, conception du contrôle interne, **évaluation**, services **juridiques**, **audit interne**, financement et stratégie d'investissement, placement d'actions, **RH** de direction, participation à la gestion | Mission interdite en cas de **risque d'autorévision** ou d'**indépendance compromise**, sans sauvegarde appropriée (L.821-28 IV) ; la **non-immixtion** est une règle distincte (L.821-54) |
| PÉRIODE | De l'exercice audité jusqu'au rapport ; pour le contrôle interne et les systèmes d'information, aussi l'**exercice précédent** | Pendant le mandat |
| PLAFOND DES SACC | **70 %** de la moyenne des honoraires d'audit sur 3 ans ; SACC **approuvés** par le comité d'audit | Pas de plafond chiffré |
| RÉSEAU | Les interdictions **s'étendent au réseau** | Les services du réseau entrent dans l'**analyse** de l'indépendance |

## Liens interdits

| Lien | Règle |
|---|---|
| **Personnel** | Pas de lien personnel entre une personne en **fonction sensible** dans l'entité et le CAC ou un dirigeant de la société de CAC. Lien personnel : parent et enfant, frères et sœurs (1er degré), conjoint, partenaire de PACS, concubin |
| **Financier (art. 33)** | Interdits : titres de l'entité ou de son groupe (sauf via OPC diversifiés) ; dépôts, prêts, assurance-vie, garanties hors conditions de marché (et toujours s'ils sont noués avec le CAC après sa nomination). Visés : CAC, sa société, associés et salariés de la mission, proches. Réseau : test du tiers objectif |
| **Professionnel** | Pas d'emploi, de mandat social ni de relation d'affaires significative |
| **Après le mandat** | Le CAC ne peut pas devenir **dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction** de l'entité (ni de celles qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, L.233-3) **moins de 3 ans** après la fin de sa mission (L.821-32) |
| **Avant le mandat** | Un ancien dirigeant ou salarié ne peut pas être CAC de l'entité **moins de 5 ans** après la fin de ses fonctions (L.821-33) |

## Réseau : les indices

- **Intérêt économique commun** : c'est le critère du réseau.
- Indices (art. 29) : **direction ou coordination** communes, **partage** des revenus ou des résultats, transferts de rémunération ou de coûts, **commissions** d'apport d'affaires, **dénomination** ou signe distinctif communs, **clientèle habituelle** commune, **documents publics** présentant le réseau et des compétences pluridisciplinaires, **outils techniques** communs.
- Le CAC doit pouvoir **justifier** qu'il appartient ou non à un réseau, **avant** d'accepter puis **pendant** le mandat.

## Pièges qui reviennent

- **PIÈGE** Les honoraires **subordonnés au résultat** sont **interdits** au CAC : **art. 13**, **titre I** (applicable à toute mission et prestation).
- **PIÈGE** Une **évaluation** de l'entité auditée **pour un acquéreur** : **refus** (conflit d'intérêts, secret ; service interdit pour une EIP).
- **PIÈGE** **Présentation** des comptes d'une **filiale consolidée** par le CAC de la mère : **interdite** (autorévision).
- **PIÈGE** **Non-immixtion** : le CAC ne juge **pas l'opportunité** des décisions de gestion ; il n'a **pas de devoir de conseil** au sens de l'EC.

## Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui

### J'ai découvert quelque chose : que faire ?

**Qu'avez-vous découvert ?**

- **Un fait délictueux chez le client**
  - CAC **À l'occasion de sa mission ou prestation (L.821-10)**
    - ✓ **Révéler au procureur de la République**, même si le fait est **régularisé** (un vol remboursé reste à révéler)
    - ✗ Ne pas révéler : **délit** intentionnel (5 ans, 75 000 €)
    - ✓ La révélation de **bonne foi** n'engage pas sa responsabilité
    - ✗ Vaut **aussi** pour une **prestation** chez une entité dont il n'est pas CAC
  - EC **Expert-comptable**
    - ✓ **Pas** d'obligation de révélation au procureur
    - ✓ **Devoir de conseil** : informer, mettre en garde, exiger
    - ✓ **Refuser son concours**, voire **interrompre** la mission
    - ✓ Si les faits relèvent du **blanchiment** : **déclaration de soupçon à Tracfin**, sans en informer le client
- **Un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme**
  - ✓ **Déclaration de soupçon à Tracfin**, si possible **avant** l'opération
  - ✓ EC Par l'**EC en charge de la mission**, personnellement ; **pas de copie** au CROEC
  - ✓ CAC Par le **CAC signataire** (NEP 9605)
  - ✗ Interdit d'en informer le client ou le confrère successeur
  - ✗ Le CAC ne **démissionne** pas pour éviter la déclaration
- **Un obstacle à ses vérifications** CAC
  - ✓ **Délit d'entrave** (commis par les dirigeants) : demander par écrit, informer les organes, en tirer les conséquences dans le rapport, **révéler au procureur**



### Secret professionnel : à qui n'est-il pas opposable ?

| | Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|---|
| FONDEMENT | **Ord. art. 21** et C. pén. 226-13 : 1 an, 15 000 € | C. com. livre VIII et C. pén. 226-13 : 1 an, 15 000 € |
| LE CLIENT PEUT-IL DÉLIER ? | **Non** : le secret est d'**ordre public** | **Non** |
| CONTRÔLEURS | **Contrôle de qualité** de l'Ordre | **H2A** (contrôleurs et enquêteurs), CNCC par délégation, pour les missions **et** les prestations |
| AUTORITÉS | **AMF** ; **Tracfin** ; administration fiscale (droit de communication, dans ses limites) ; **CNIL** (loi 78-17 art. 19 III) | **AMF**, **ACPR**, **Tracfin** |
| JUSTICE | Information ou poursuites engagées **contre l'EC lui-même**, et sa **défense** (ord. art. 21 al. 4) | **Procureur** (révélation), juge d'instruction |
| ENTRE PROFESSIONNELS | **Non levé** envers le **successeur** : l'EC restitue seulement les documents du client | Levé entre CAC de la **consolidante** et des **consolidées** (dans les deux sens), entre **co-commissaires** ; le **successeur** accède aux documents (L.821-44), sans levée écrite à L.821-35 |
| OPPOSABLE | Au **témoin** en matière pénale : l'EC dépose sous réserve des art. 226-13 et 226-14 C. pén. (CPP art. 109) | Au **CAC** d'une filiale **non consolidée**, sauf **petit groupe** (L.821-35) |

### LCB-FT : les deux normes

| | Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|---|
| NORME | **NPLAB** | **NEP 9605** |
| NIVEAUX DE VIGILANCE | **Deux** : standard et renforcée | Simplifiée, standard et renforcée (C. mon. fin.) |
| QUI DÉCLARE À TRACFIN ? | L'**EC en charge de la mission**, personnellement ; le **correspondant** Tracfin (pas forcément EC) ne déclare pas | Le **CAC signataire** |
| BLANCHIMENT DÉCOUVERT LORS D'UN CONTRÔLE | Le contrôleur informe le **comité LCB-FT** de l'Ordre ; l'**Ordre** informe Tracfin | Les **contrôleurs** informent **eux-mêmes** Tracfin |

### Vigilance : les étapes

1. **Avant la relation** **Identifier** le client et le **bénéficiaire effectif** (> 25 % du capital ou des droits de vote, ou contrôle ; à défaut le représentant légal) et **vérifier** leur identité
2. **Évaluer** Objet et nature de la relation, **niveau de risque** ; **PPE** = vigilance renforcée (un député l'est, un maire non)
3. **Pendant** Vigilance **constante** ; **examen renforcé** des opérations complexes, d'un montant inhabituel ou sans justification économique
4. **Conserver** Documents conservés **5 ans** après la fin de la relation
5. **Impossible d'identifier ?** **Ne pas engager** la relation (ou y mettre fin) et envisager une **déclaration de soupçon**

# Discipline : chambres de l’Ordre ou commission des sanctions

## Le parcours d’une poursuite

### EC Expert-comptable

1. **Saisine** **Plainte** adressée **à la chambre régionale** par toute personne ayant **intérêt à agir** : client, tiers, **conseil régional**, **commissaire du gouvernement** ; entre confrères, **conciliation préalable obligatoire** depuis le 12 juin 2025
2. **Instruction** Le **magistrat chargé des poursuites** classe ou nomme un **rapporteur**, qui instruit, puis **notifie les griefs** ; procédure **contradictoire** (accès au dossier, conseil de son choix)
3. **1re instance** **Chambre régionale de discipline**, présidée par un **magistrat de l’ordre judiciaire**, avec des membres élus
4. **Appel** **Chambre nationale de discipline** : un **magistrat** (président de chambre de la cour d’appel de Paris), **2 fonctionnaires**, **2 membres du Conseil national**
5. **Cassation** **Conseil d’État**

### CAC Commissaire aux comptes

1. **Saisine** Cour des comptes ou chambre régionale des comptes, **procureur général**, présidents de l’**AMF**, de l’**ACPR**, de la **H2A**, de la **CNCC** ou d’une **CRCC** ; **autosaisine** sur signalement. **Pas le garde des Sceaux**
2. **Enquête** **Rapporteur général** de la H2A et service des enquêtes ; secret **non opposable**
3. **Poursuite** Le **collège** de la H2A engage les poursuites et **arrête les griefs**, que son **président notifie** avant de transmettre le dossier à la commission ; ou classe, ou propose une **composition administrative**
4. **Jugement** **Commission des sanctions**, **séparée** du collège : un **magistrat de la Cour de cassation** (président) et **4 personnes qualifiées**, dont une **ayant exercé la profession de CAC**
5. **Recours** **Conseil d’État**, recours de pleine juridiction

- CAC Trois procédures : **ordinaire**, **simplifiée** (défauts de **déclaration** ou de **formation continue** : **sanction pécuniaire** de **15 000 €** au plus, prononcée par le **président de la commission** sans débat), **composition administrative** (sanction acceptée par l’intéressé, validée par le collège, puis **homologuée** par la commission). Le détail est dans le schéma « La procédure de sanction de la H2A ».
- PIÈGE La « comparution immédiate » n’existe pas en discipline : c’est une procédure pénale.



## Les sanctions côte à côte

| | Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|---|
| LISTE | 1. **Réprimande** · 2. **Blâme** avec inscription au dossier · 3. **Suspension** à durée déterminée **avec sursis** · 4. Suspension **sans sursis** · 5. **Radiation** du tableau avec interdiction définitive d’exercer | **Avertissement** · **Blâme** · **Interdiction temporaire** d’exercer (**3 ans au plus** depuis 2024) · **Radiation** · Retrait de l’**honorariat** · Interdiction temporaire de fonctions de direction · **Sanction pécuniaire** · Publication |
| SANCTION PÉCUNIAIRE | **Non**, sauf en matière **LCB-FT** (sanction pécuniaire, interdiction temporaire, publication) | **Oui** : **250 000 €** au plus (personne physique) ; société : **1 M€**, ou la **moyenne annuelle des honoraires** facturés à l’entité sur 3 exercices si elle est plus élevée (faute en mission de certification) |
| QUI EST JUSTICIABLE ? | EC et sociétés inscrites, **AGC** (devant une **commission nationale**, ord. art. 49 bis), salariés autorisés (83 ter / quater), **stagiaires** | CAC (personnes et sociétés), auditeurs de durabilité, membres des comités d’audit, contrôleurs de pays tiers… **Pas l’EC** |
| FAUTE SANCTIONNABLE | Manquement aux règles professionnelles (ord. art. 49 s.) | **2 catégories** : manquement aux **conditions légales d’exercice** ; **négligence grave** ou fait contraire à la **probité ou à l’honneur** |
| PRESCRIPTION | à vérifier Aucun délai trouvé dans l’ordonnance, le décret ni le règlement intérieur (recueil de l’Ordre, 2024) | **6 ans**, interrompue par un acte de recherche, de constatation ou de sanction |
| NATURE | Disciplinaire (juridictions ordinales) | Sanctions **administratives** d’une autorité publique indépendante |

## Pièges qui reviennent

- PIÈGE « **Remontrance** », « **avertissement** » ou « **amende** » ne figurent **pas** dans la liste de l’ord. art. 53 (EC) ; l’avertissement dans le cabinet du président existe, mais **hors** des peines.
- PIÈGE « **Réprimande** » et « **suspension** » ne figurent **pas** dans la liste CAC.
- PIÈGE Interdiction temporaire du CAC : **3 ans au plus** depuis le 1er janvier 2024. Les **5 ans** sont l’ancien régime H3C.
- PIÈGE L’**emprisonnement** n’est jamais une sanction disciplinaire.
- PIÈGE Un **stagiaire** EC **peut** être sanctionné.
- PIÈGE Cotisations impayées (Ordre, CAVEC) **2 ans sur 10** : **radiation d’office** du tableau par le conseil régional, ce n’est pas une sanction disciplinaire.

# La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes)

Depuis le **1er janvier 2024**, la **commission des sanctions** de la **Haute autorité de l'audit** remplace la **formation restreinte** du H3C (C. com. **L.820-2** et **L.821-70 à L.821-85**). Les consignes des sujets QRC précisent que « les références des textes ainsi que le quantum des sanctions ne sont pas exigés des candidats » : retenir les **acteurs**, l'**ordre des étapes** et la **liste des sanctions**.

## Qui fait quoi : poursuite et jugement séparés

| Collège de la H2A | Commission des sanctions |
|---|---|
| **RÔLE** | |
| **Poursuit** : arrête les **griefs** (notifiés par le **président de la H2A**), classe, propose une **composition administrative** ; la formation plénière peut ordonner une **suspension provisoire** | **Juge** : audience, **décision motivée**, sanction ; **homologue** les compositions administratives |
| **COMPOSITION** | |
| Président (magistrat de la Cour de cassation), membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes, AMF, ACPR, Trésor, personnes qualifiées, **2 anciens CAC** | Un **magistrat de la Cour de cassation** (président) et **4 personnes qualifiées** : un **ancien CAC**, une en **durabilité**, deux en matière **juridique, économique ou financière** |
| **LIEN** | |
| **Incompatibilité** : nul ne siège dans les deux | Membres nommés par **décret** pour **6 ans**, renouvelables une fois |

- **PIÈGE** Aucun **expert-comptable** en tant que tel, aucun **président de CRCC** ni de la CNCC ne siège à la commission. L'**EC** est jugé par les **chambres de discipline de l'Ordre**.

## La procédure ordinaire, de la saisine au recours

1. **Saisine** Le **rapporteur général** est saisi par la Cour des comptes (ou une chambre régionale des comptes), le **procureur général**, les présidents de l'**AMF**, de l'**ACPR**, de la **H2A**, de la **CNCC** ou d'une **CRCC** ; ou se saisit des **signalements**
2. **Enquête** Rapporteur général et enquêteurs : documents, auditions, accès aux locaux, experts ; **secret non opposable**. Faits de blanchiment : il informe **Tracfin**
3. **Rapport** Rapport d'enquête soumis aux **observations écrites** de l'intéressé, puis adressé à la H2A
4. **Griefs** La H2A (collège) **arrête les griefs** ; son **président les notifie** ; accès au dossier, observations, conseil de son choix ; le dossier est transmis à la commission
5. **Audience** **Deux mois au moins** après les griefs ; **publique** ; le président de la **CRCC** est avisé ; le **président de la H2A** soutient les griefs et **propose une sanction**
6. **Décision** Délibéré hors la présence des parties et du rapporteur ; **décision motivée**, **publiée** sur le site de la H2A
7. **Recours** **Conseil d'État**, recours de **pleine juridiction** : la personne sanctionnée, ou le président de la H2A après accord du collège

## Trois procédures

| | Ordinaire | Simplifiée | Composition administrative |
|---|---|---|---|
| **Pour quoi ?** | Toute faute ou tout manquement | Manquements **répétés**, **simples et établis**, aux **obligations déclaratives** et à la **formation continue** | Une fois les griefs **arrêtés**, si l'intéressé **accepte** d'entrer en composition |
| **Qui décide ?** | La **commission des sanctions**, après audience | Le **président de la commission**, **seul et sans débat** ; **opposition** possible dans les **30 jours**, puis audience | Le **président de la H2A** propose ; accord **validé par le collège**, puis **homologué** par la commission |
| **Sanctions** | Toute l'échelle (ci-dessous) | **Sanction pécuniaire** seulement : **15 000 €** au plus | Sanctions de l'échelle sauf la **radiation** ; somme plafonnée à **50 000 €** (personne physique) ou **200 000 €** (personne morale) |

- **PIÈGE** La « **comparution immédiate** », la « **chambre régionale** » et l'« **appel devant la chambre nationale** » n'existent pas pour le CAC.



## Qui peut être sanctionné ?

**Qui est en cause ?**

- **Un commissaire aux comptes, personne physique ou société (L.821-70 I)**
  - ✓ **Faute disciplinaire** : manquement aux **conditions légales d'exercice**, **négligence grave**, fait contraire à la **probité ou à l'honneur**
  - ✓ Échelle complète : avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation, retrait de l'honorariat, sanctions complémentaires
- **Une autre personne (L.821-70 II)**
  - ✓ Associés, salariés, personnes participant à la mission, proches : **liens** personnels, financiers ou professionnels interdits
  - ✓ **EIP** et leurs dirigeants : services fournis par le CAC, **désignation**, **durée du mandat**, **honoraires**
  - ✓ Entités et dirigeants qui **s'opposent** aux contrôles et enquêtes de la H2A
  - ✓ Entité qui recrute un ancien CAC trop tôt (**délai de 3 ans**, L.821-32)
  - ✓ Dirigeants de sociétés de CAC impliqués dans un manquement **LCB-FT**
- ✗ Un **expert-comptable** pour son activité d'expertise comptable : **chambres de l'Ordre**, pas la H2A

## L'échelle des sanctions

| Sanction | Commissaire aux comptes (L.821-71) | Autres personnes (L.821-72) |
|---|---|---|
| **Avertissement, blâme** | Oui | Non |
| **Interdiction d'exercer tout ou partie des missions** | **3 ans au plus** (5 ans sous le H3C) ; **sursis** possible | Interdiction d'exercer des fonctions de CAC ou de direction dans une EIP : **3 ans au plus** |
| **Radiation de la liste** | Oui | Non |
| **Retrait de l'honorariat** | Oui | Non |
| **Interdiction de fonctions d'administration ou de direction (société de CAC, EIP)** | **3 ans au plus** | Voir ci-dessus |
| **Sanction pécuniaire** | **250 000 €** (personne physique) ; société : **1 M€** ou la **moyenne annuelle des honoraires** de l'entité si elle est plus élevée | De **50 000 €** à **1 M€** (ou plus pour une EIP) selon la personne |
| **Publication** | Décision publiée ; déclaration publique possible sur un rapport non conforme | Décision publiée |
| **Inéligibilité aux organismes professionnels** | **10 ans au plus**, en complément | — |

- **Suspension provisoire** (L.821-76) : en cas d'**urgence**, pour des faits d'une **particulière gravité**, la formation plénière du collège peut suspendre un CAC personne physique pour **6 mois au plus**. Ce n'est **pas une sanction**.
- La sanction tient compte de la **gravité** et de la **durée** des faits, de l'**implication**, de la **capacité financière**, des **gains** obtenus, de la **coopération** à l'enquête et des **manquements antérieurs** (L.821-83).
- **Prescription** : **6 ans** à compter des faits, interrompue par un acte de recherche, de constatation ou de sanction.

## Pièges qui reviennent

- **PIÈGE** **3 ans** au plus pour l'interdiction temporaire : les **5 ans** sont l'ancien régime H3C.
- **PIÈGE** **Réprimande** et **suspension** sont des peines de l'**expert-comptable**, pas du CAC.
- **PIÈGE** La **suspension provisoire** n'est pas une sanction et ne dure que **6 mois** au plus.
- **PIÈGE** La **procédure simplifiée** ne prononce qu'une **somme** (15 000 € au plus), jamais une interdiction ni une radiation.
- **PIÈGE** Le **garde des Sceaux** ne saisit pas le rapporteur général.

# Contrôle de qualité (EC) et contrôle d’activité (CAC)

## Deux contrôles à ne pas confondre

| | Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|---|
| NOM | **Contrôle de qualité** | **Contrôle d’activité** |
| ORGANISATEUR | **Conseil national** (programme) et **CROEC** (réalisation) | **H2A** ; délégué à la **CNCC** pour les CAC sans mandat d’EIP |
| CONTRÔLEURS | **EC candidats**, désignés par le **conseil régional** pour **3 ans** : inscrits depuis au moins **5 ans**, sans sanction, formés par l’Ordre, contrôle de qualité sans nouveau contrôle à un an | **Agents de la H2A** (EIP) ; **CAC contrôleurs** de la CNCC et des CRCC (non-EIP) |
| PÉRIODICITÉ | Cycle pluriannuel, en pratique **≈ 6 ans** | **3 ans** pour les CAC des **grandes EIP** · **6 ans** au plus pour les autres |
| CHAMP | Toutes les missions de l’EC (en pratique hors commissariat aux comptes et expertise judiciaire, exclusions qu’aucun texte lu n’écrit) ; et la **LCB-FT** | La seule activité de **CAC** (et de durabilité), y compris la **LCB-FT** |
| SECRET | **Levé** envers les contrôleurs | **Inopposable**, pour les missions **et** les prestations |
| APRÈS UN CONTRÔLE DÉFAVORABLE | **Nouveau contrôle à un an**, formation possible ; en cas de nouveaux manquements, **chambre de discipline** | Recommandations et suivi ; transmission au **rapporteur général**, puis **collège**, puis **commission des sanctions** |
| REVUE INDÉPENDANTE | **NPMQ** : obligatoire pour les **audits d’entités cotées**, ailleurs selon les critères du cabinet | **Légale** pour les EIP (règlement UE 537/2014, art. 8), **avant** la signature du rapport |

## Contrôle de qualité de l’Ordre : déroulement

1. **Désignation** Le contrôleur est désigné et le cabinet en est **notifié**
2. **Questionnaire** Rempli par le cabinet avant la visite
3. **Phase 1** Examen de l’**organisation** et des **procédures** au regard de la **NPMQ**
4. **Phase 2** **Revue d’un échantillon de dossiers**
5. **Rapport** Entretien de synthèse, **rapport**, **observations** du contrôlé
6. **Conclusion** Par le **président du conseil régional** : **sans observation** · **avec simples observations** · **avec observations et nouveau contrôle à un an**



## NPMQ : le système de qualité du cabinet

**NPMQ (management de la qualité, depuis le 1er janvier 2025) : toute structure, toute taille, toutes les missions**

- **Approche par les risques** : objectifs qualité, risques, réponses
- **8 composantes** (calquées sur ISQM 1)
  - Évaluation des risques · gouvernance et leadership · éthique
  - Acceptation et maintien des clients et des missions · réalisation des missions
  - Ressources · information et communication · suivi et mesures correctives
- ✗ Ancienne norme de **maîtrise** de la qualité (2011-2024) : 6 éléments (direction, éthique, acceptation, RH, réalisation, suivi), celle des annales 2018-2024
- **Réalisation** des missions
  - **Revue de dossiers** : par l’équipe, sur **toutes** les missions
  - **Revue indépendante** : par une personne **extérieure à la mission**, **avant** le rapport, sur certaines missions

## Contrôle d’activité du CAC : modalités et pouvoirs

| Modalités | Pouvoirs des contrôleurs |
|---|---|
| **Contrôles périodiques (programme)** | Obtenir **tout document**, dossiers de travail compris |
| **Contrôles occasionnels** | Obtenir des **informations de toute autre personne** ; recourir à des **experts** |
| **Contrôles thématiques** | Accéder aux **locaux professionnels** (pas au domicile) |
| **Suivi des recommandations** | Interroger l’entité contrôlée et le **réseau** |

- **PIÈGE** L’**enquête** du rapporteur général est une procédure **distincte**, à visée disciplinaire : c’est elle, et non le contrôle, qui permet de **convoquer et entendre** (L.821-74).
- **PIÈGE** Faire **obstacle** au contrôle est un **manquement** sanctionnable.
- **PIÈGE** Contrôle **LCB-FT** de l’Ordre : c’est le **comité LCB-FT** qui conclut, et il peut saisir l’instance disciplinaire.
- **PIÈGE** Blanchiment découvert par un contrôleur de la H2A : il **informe lui-même Tracfin**.

## Les quatre responsabilités, EC et CAC

### La matrice

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **CIVILE** | |
| **Contractuelle** envers le client, **délictuelle** envers les tiers ; obligation de **moyens** ; prescription **5 ans**, réductible jusqu'à **1 an** ; **plafonnement** possible | Envers l'entité **et** les tiers ; prescription **3 ans** (révélation si dissimulé, 10 ans pour un crime) ; **ni plafond ni aménagement** |
| **PÉNALE** | |
| Auteur (secret, faux, blanchiment, escroquerie, exercice illégal) ou **complice** (comptes infidèles, ABS, fraude fiscale) | Délits **propres** : non-révélation, informations mensongères, exercice malgré une incompatibilité, usage du titre ; et complicité |
| **DISCIPLINAIRE** | |
| **Chambres** régionale puis nationale de l'Ordre, puis Conseil d'État | **Commission des sanctions** de la H2A, puis Conseil d'État |
| **ADMINISTRATIVE** | |
| **N'existe pas** : aucune autorité administrative ne sanctionne l'EC | **Oui** : les sanctions de la H2A sont **administratives** |
| **ASSURANCE RC** | |
| **Obligatoire** (ord. art. 17) ; contrat collectif de l'Ordre | **Obligatoire** ; contrat collectif de la CNCC |

### Responsabilité civile : trois conditions cumulatives

1. **Faute** Inexécution, négligence, manquement au devoir de conseil (EC) ou aux NEP (CAC)
2. **Préjudice** Certain
3. **Lien de causalité** Entre la faute et le préjudice

- CAC Le CAC **n'est pas** civilement responsable des infractions des dirigeants, **sauf** si, les connaissant, il ne les a pas signalées à l'assemblée.

### Ce que l'assurance ne couvre pas

- Les **amendes pénales** (par exemple une amende de 5 000 € prononcée pour non-révélation ; maximum légal : 75 000 €, L.821-9).
- Les **fautes intentionnelles ou dolosives** (C. assur. L.113-1).
- Les **sanctions pécuniaires** de la H2A.

### Un même fait, plusieurs responsabilités

| Fait | Civile | Pénale | Disciplinaire |
|---|---|---|---|
| EC **Erreur de déclaration fiscale, pénalités pour le client** | **Oui** | Non, sauf intention | Possible |
| EC **Violation du secret** | Oui, si préjudice | **Oui** | **Oui** |
| EC **Aide à une fraude fiscale** | Oui | **Oui** (complicité) | **Oui** |
| EC **Publicité comparative** | Possible | Non | **Oui** |
| CAC **Certification sans réserve de comptes sciemment faussés** | **Oui** | **Oui** (informations mensongères) | **Oui** |
| CAC **Oubli d'une convention réglementée dans le rapport spécial** | **Oui** | Non | Possible |
| CAC **Vol remboursé non révélé** | — | **Oui** (non-révélation) | **Oui** |

### Pièges qui reviennent

- PIÈGE « Négligence grave », « faute professionnelle », « manquement au devoir de conseil » : **pas des délits**.
- PIÈGE Clause de prescription de **6 ou 10 mois** dans une lettre de mission d'EC : **non valable** ; **12 mois** : valable.
- PIÈGE Clause limitative : **sans effet** en cas de faute lourde ou dolosive, et **sans effet envers les tiers**.



## NOTES

# Les chiffres à connaître par cœur

Les rapports de jury relèvent surtout la **confusion entre règles EC et CAC**. Les **seuils**, **durées**, **majorités** et **plafonds de sanctions** sont des réponses de QCM, et les sujets citent parfois l'article (2026-05 Q15 et Q18).

## Durées

| Chiffre | Règle | Profession |
|---|---|---|
| **6 exercices** | Durée du mandat de CAC | CAC |
| **3 exercices** | Mandat ALPE (petites entreprises, petits groupes) | CAC |
| **10 / 16 / 24 ans** | Rotation du cabinet d'une EIP (base / appel d'offres / co-commissariat) | CAC |
| **6 ans + 3 ans** | Rotation du signataire (EIP, entités L.612-1, APG, filiales importantes d'EIP), puis viduité | CAC |
| **3 ans / 6 ans** | Contrôle d'activité : CAC des grandes EIP / autres CAC | CAC |
| **≈ 6 ans** | Cycle du contrôle de qualité de l'Ordre | EC |
| **30 jours** | Délai pour demander la récusation d'un CAC | CAC |
| **8 jours** | Notification de sa nomination par le CAC au conseil régional | CAC |
| **4 ans consécutifs** | Présidence d'un même conseil de l'Ordre, puis 2 ans d'interruption | EC |
| **2 ans sur 10** | Cotisations impayées : radiation d'office du tableau | EC |
| **3 ans** | Stage d'expertise comptable | EC |
| **40 h en 18 mois** | Formation particulière avant d'accepter une mission, si le CAC n'a pas exercé pendant 3 ans | CAC |
| **3 ans** | Interdiction temporaire d'exercer au plus (H2A, depuis 2024) | CAC |
| **6 mois** | Suspension provisoire d'un CAC au plus (collège de la H2A, mesure d'urgence, pas une sanction) | CAC |
| **2 mois** | Délai minimal entre la notification des griefs et l'audience de la commission des sanctions | CAC |
| **5 ans** | Conservation des documents LCB-FT après la fin de la relation | EC CAC |

## Prescriptions

| Expert-comptable | Commissaire aux comptes |
|---|---|
| **RESPONSABILITÉ CIVILE** | |
| **5 ans** (droit commun, C. civ. 2224) ; réductible par contrat, **jamais sous 1 an** | **3 ans** à compter du fait dommageable, ou de sa **révélation** s'il a été dissimulé ; **10 ans** pour un crime ; **non aménageable** |
| **DISCIPLINAIRE** | |
| à vérifier Aucun délai trouvé | **6 ans** |

### Seuils de nomination d'un CAC

| Entité | Seuil |
|---|---|
| **Société commerciale** | 2 sur 3 : **5 M€** de bilan · **10 M€** de CA HT · **50** salariés |
| **Filiale significative d'un petit groupe** | 2 sur 3 : **2,5 M€** de bilan · **5 M€** de CA HT · **25** salariés |
| **Association subventionnée** | Subventions publiques **> 153 000 €** par an |
| **Appel public à la générosité** | Dons **> 153 000 €** |
| **Association à activité économique** | 2 sur 3 : **50** salariés · **3,1 M€** de CA ou ressources · **1,55 M€** de bilan |
| **Syndicat professionnel** | Ressources **> 230 000 €** |
| **Organisme de formation** | 2 sur 3 : **3** salariés · **153 000 €** de CA · **230 000 €** de bilan |



## Majorités et proportions

| Chiffre | Règle | Profession |
|---|---|---|
| **Plus des 2/3** | Droits de vote d'une société d'EC détenus par des EC | EC |
| **Majorité** | Droits de vote d'une société de CAC détenus par des CAC | CAC |
| **1 pour 15** | Un EC pour quinze salariés aux **fonctions comptables** | EC |
| **> 25 %** | Capital ou droits de vote : seuil du bénéficiaire effectif | EC CAC |
| **70 %** | Plafond des SACC d'une EIP (moyenne des honoraires d'audit sur 3 ans) | CAC |
| **10 %** | Part du capital pour demander la nomination judiciaire d'un CAC (SARL, SAS, SA, SCA ; en SNC, tout associé) | CAC |
| **5 %** | Part du capital pour demander le relèvement d'un CAC | CAC |
| **120 h / 3 ans, 20 h par an** | Formation continue (CAC : A.821-45 ; pour l'EC, recommandation de l'Ordre sans texte à vérifier) | EC CAC |

## Peines pénales

| Délit | Peine |
|---|---|
| **Violation du secret professionnel (C. pén. 226-13)** | **1 an** et **15 000 €** |
| **Usage du titre de CAC sans inscription** | **1 an** et **15 000 €** |
| **Non-révélation de faits délictueux par le CAC** | **5 ans** et **75 000 €** |
| **Informations mensongères données ou confirmées par le CAC** | **5 ans** et **75 000 €** |
| **Délit d'entrave (commis contre le CAC)** | **5 ans** et **75 000 €** |

### Montants des sanctions H2A

- **250 000 €** au plus pour une personne physique.
- Société de CAC : le plus élevé de **1 M€** ou, pour une faute en mission de certification, de la **moyenne annuelle des honoraires** facturés à l'entité sur 3 exercices.
- **15 000 €** au plus en **procédure simplifiée** (déclarations, formation continue) ; **50 000 €** (personne physique) ou **200 000 €** (personne morale) en **composition administrative**.

# 2

## Fiches de référence : expert-comptable

**Exercice, déontologie, qualité, responsabilité**

Le détail des règles de l'expert-comptable, à consulter au besoin après les schémas. Trait simple à gauche sur toute la fiche.


1. Exercice de la profession d'expert-comptable · p. 33
2. Déontologie de l'expert-comptable · p. 41
3. Management et contrôle de la qualité (expertise comptable) · p. 47
4. Responsabilité de l'expert-comptable · p. 51




**NOTES**

# Exercice de la profession d'expert-comptable

## À retenir

- **Ordre** : le **Conseil national** élabore les normes et le code de déontologie ; les **CROEC** tiennent le **tableau**, appellent les cotisations et concilient ; un **commissaire du gouvernement** siège auprès de chacun.
- **Accès** : inscription au tableau du CROEC, **serment devant le conseil régional** dans les 6 mois ; **aucune condition de nationalité**.
- **Société d'EC** : **plus des 2/3 des droits de vote** aux EC ; aucune forme qui confère la qualité de commerçant (SNC, SCS, SCA).
- **Interdits** : emploi salarié hors exceptions, commerce à titre principal, représentation en justice. **Permis** : commerce accessoire, mandats sociaux **déclarés au CROEC**.
- **Lettre de mission** obligatoire ; honoraires **libres, sans barème** ; honoraires au succès interdits pour le monopole et l'assiette fiscale ou sociale.
- **Faits délictueux** : pas de révélation au procureur, mais **devoir de conseil** (informer, mettre en garde, exiger, refuser) et **déclaration de soupçon à Tracfin** en cas de blanchiment.

## 1. Textes de référence

| Texte | Contenu à retenir |
|---|---|
| **Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945** | Institue l'**Ordre** et réglemente le titre et la profession (monopole art. 2, interdictions art. 22, secret art. 21, discipline art. 49 à 53) |
| **Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012** | Exercice de l'activité ; contient le **code de déontologie** (art. **141 à 169**) |
| **Loi Macron n° 2015-990** | Ouvre le périmètre : missions sociales et fiscales sans mission comptable, accompagnement des personnes physiques, création d'entreprise |
| **Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019** | **Présomption de mandat** (dite « mandat implicite »), recouvrement amiable de créances et paiement de dettes pour le compte des clients, honoraires de succès hors missions comptables, expert-comptable en entreprise |
| **Loi n° 2022-172 du 14 février 2022** | Statut de l'**entrepreneur individuel** (séparation des patrimoines), ouvert à l'EC ; Conseil supérieur renommé **Conseil national** |
| **Normes professionnelles (NP)** | Élaborées par le Conseil national, **agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie** |

## 2. L'Ordre des experts-comptables

### Conseil national de l'Ordre (CNOEC)

- Ancien nom : **Conseil supérieur** (CSOEC), renommé par la **loi 2022-172 du 14 février 2022**. Siège à Paris.
- Rôles :
  - **représente la profession** auprès des pouvoirs publics ;
  - **élabore les normes professionnelles** et les soumet à l'agrément ;
  - **élabore le code de déontologie**, qui est ensuite adopté par décret ;
  - **organise la formation** et le perfectionnement des membres ;
  - **coordonne les conseils régionaux** et organise le **contrôle de qualité** ;
  - gère les **ressources** de l'Ordre (cotisations perçues par les CROEC et reversées en partie).
- Ce qu'il **ne fait pas** : **collecter lui-même les cotisations** des membres, qui sont appelées par les **CROEC**.
- **Composition** (ord. art. 33) : les **présidents des conseils régionaux**, membres de droit, et des **membres élus** au scrutin de liste. Depuis les élections de **2020**, ces membres élus le sont au **suffrage direct** par les experts-comptables ; avant, ils étaient élus par les membres des conseils régionaux.
- Mandat : **4 ans**.

### Conseils régionaux (CROEC)

- Un conseil par circonscription régionale. Il **tient le tableau**, statue sur les **inscriptions**, appelle les **cotisations**, **représente l'Ordre** dans la région, réalise le **contrôle de qualité** et met en œuvre la **conciliation et l'arbitrage**.
- Membres élus pour **4 ans**. Le bureau est élu pour **2 ans** par le conseil. Une même personne ne peut présider le même conseil plus de **4 années consécutives** ; l'interruption doit durer **2 ans** au moins (D. 2012-432 art. 10).
- Le président du CROEC peut agir comme :
  - **conciliateur** : il cherche un **accord amiable** entre les parties, sans décision qui s'impose à elles ;
  - **arbitre** : il rend une **sentence** que les parties se sont engagées à respecter.
- **Décès ou incapacité temporaire** d'un confrère : le **président du conseil régional** peut désigner un expert-comptable chargé de son **remplacement provisoire**, à la demande du professionnel ou avec son accord (ou celui de ses héritiers). C'est une mission de confraternité, en principe gratuite (D. 2012-432 art. 166).

### Commissaire du gouvernement

- Il est placé auprès du **Conseil national** et de **chaque CROEC** et représente la **tutelle** (ministre chargé de l'économie).
- Il **assiste aux séances**, **reçoit les décisions** et peut les **contester**.
- **Inscription au tableau** : la décision du CROEC lui est notifiée. Contre une **inscription**, c'est lui qui peut la déférer au **comité national du tableau** ; contre un **refus d'inscription**, c'est l'**intéressé** qui saisit ce comité (ordonnance, titre du tableau). La décision du comité peut ensuite être portée devant le Conseil d'État.
- **Discipline** : il peut être **à l'origine d'une plainte** devant la chambre régionale, en reçoit communication et peut **faire appel** de ses décisions. Il n'est pas membre de la chambre ; les poursuites relèvent du **magistrat chargé des poursuites** (ord. art. 49).

## 3. Inscription au tableau

### Conditions pour une personne physique (ord. art. 3)

- **Jouir de ses droits civils**.
- N'avoir subi **aucune condamnation criminelle ou correctionnelle** de nature à entacher l'**honorabilité**.
- Présenter des **garanties de moralité** jugées suffisantes par le conseil régional.
- Être titulaire du **diplôme d'expertise comptable (DEC)**, ou bénéficier d'une **reconnaissance** (UE ou équivalence) ou d'une **autorisation** : au titre de l'expérience (art. 7 bis), reconnaissance des qualifications d'un ressortissant de l'**UE ou de l'EEE** (art. 26), ressortissant d'un **État tiers** titulaire d'un diplôme équivalent, **sous réserve de réciprocité** (art. 27).
- **Plus de condition de nationalité** : le 1° de l'art. 3 II, qui l'imposait, est **abrogé** ; la réciprocité ne joue que pour l'autorisation de l'art. 27.

### Serment

- Prêté **devant le conseil régional** de l'Ordre **dans les six mois de l'inscription** au tableau (décret 2012-432, art. 143).
- Thèmes : exercer avec **conscience et probité**, **respecter et faire respecter les lois** dans ses travaux.

### Le tableau

- Il est **tenu par chaque CROEC** et comporte **3 sections suivies de 11 listes** (D. 2012-432 art. 114). Les sections :
  1. experts-comptables **personnes physiques** ;
  2. **sociétés d'expertise comptable** ;
  3. **sociétés de participations d'expertise comptable** (SPE). Les **SPFPL** figurent seulement sur une **liste** et n'ont pas le droit d'exercer.
- Les **listes** : notamment les **stagiaires**, les **honoraires**, les salariés d'AGC autorisés (**art. 83 ter et 83 quater**)…

### Experts-comptables stagiaires

- Ils sont inscrits **au tableau**, sur la **liste des experts-comptables stagiaires** (D. 2012-432 art. 67 et 114 4°). Le stage dure **3 ans**.
- Ils sont **soumis à la discipline** : une chambre de discipline **peut sanctionner un stagiaire**, qui est tenu au respect des règles professionnelles.

## 4. Modes d'exercice

| Mode | Points clés |
|---|---|
| **Exercice individuel** | Possible en **entrepreneur individuel (loi 2022)** : séparation de plein droit entre patrimoine professionnel et personnel. **Intérêt** : le patrimoine personnel est protégé des créanciers professionnels |
| **Société d'expertise comptable** | Toutes formes, **sauf** celles qui confèrent la **qualité de commerçant** : **SNC**, **SCS**, **SCA**. **Pas de SCP** pour les EC |
| **SEL (SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA)** | Possible |
| **SPE / SPFPL** | Holdings de participations dans des sociétés d'EC |
| **AGC (association de gestion et de comptabilité)** | Inscrite à l'Ordre ; tenue de comptabilité pour ses adhérents ; dirigée sous la responsabilité d'EC |
| **Salariat** | Chez un **membre de l'Ordre** (EC ou société d'EC), un **CAC**, une **AGC**, une **succursale** ou une **société pluri-professionnelle d'exercice** uniquement (ord. art. 22) |

**Capital et droits de vote d'une société d'EC (ord. art. 7)**

- Les experts-comptables (personnes physiques ou sociétés inscrites, y compris les professionnels de l'UE/EEE) doivent détenir **plus de 2/3 des droits de vote**.
- Le **capital** n'a pas à être majoritairement détenu par des EC : seul le seuil des **droits de vote** compte.
- Aucune personne ou groupement extérieur ne peut détenir une part du capital ou des droits de vote qui **mettrait en péril l'indépendance**.
- Exemple (annale 2024-05) : 25 % + 35 % + 30 % d'EC et 10 % de non-EC. Si les 35 % sont cédés à une non-EC, les EC ne détiennent plus que **55 %**, ce qui est **inférieur à 2/3**. La cession est **impossible**.
- La **lettre de mission** est signée par un **EC**. Un mandataire social non-EC **ne peut pas** la signer seul pour une mission d'assurance.

## 5. Activités interdites et compatibles (ord. art. 22)

**Interdites**

- Tout **emploi salarié**, sauf chez un membre de l'Ordre, un CAC, une AGC, une succursale ou une société pluri-professionnelle d'exercice.
- Les **actes de commerce** et l'**intermédiaire** à titre principal (**agent immobilier**, courtier).
- L'activité d'**agent d'affaires**.
- La **détention de fonds** pour le compte des clients, sauf dans les cas autorisés (recouvrement amiable de créances et paiement de dettes depuis la loi Pacte).
- La **représentation des clients devant les juridictions** (judiciaires ou administratives), réservée aux avocats. L'**assistance** reste possible dans certaines procédures.
- Toute activité qui porte atteinte à l'**indépendance**.

**Compatibles / autorisées**

- Les **activités commerciales et actes d'intermédiaire à titre accessoire**, s'ils ne mettent en péril ni l'exercice de la profession ni l'indépendance (ord. art. 22, depuis la **loi 2010-853 du 23 juillet 2010** ; conditions fixées par une norme professionnelle).
- **Conseiller en investissements financiers**, **CGP à titre accessoire**, **tiers payeur** (assistants de députés européens).
- **Conseiller prud'homal**, **juge consulaire**, enseignement, expert judiciaire.
- **Commissaire aux comptes** : il faut être inscrit sur la liste, et la mixité est possible.
- **Correspondant Tracfin** du cabinet.

**Mandats sociaux dans des sociétés non inscrites à l'Ordre**

- Ils sont **permis**, mais l'EC doit les **déclarer au conseil régional** (dénomination et activité de la société).
- Conditions :
  - l'activité de la société doit être **compatible** avec la profession ;
  - le mandat ne doit pas porter **atteinte à l'indépendance** ;
  - le mandat ne doit pas servir à exercer indirectement une **activité interdite**.

**Missions juridiques et consultations (ord. art. 22 ; principe posé par la loi de 1971, art. 59)**

- Les **consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé** sont permises **à titre accessoire**, pour des entreprises chez qui l'EC assure une mission **d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel**, ou lorsqu'elles sont **directement liées aux travaux comptables** dont il est chargé.
- La **rédaction d'un contrat de travail** pour un client chez qui l'EC fait **habituellement la paie** est **possible**.
- La rédaction d'un contrat de travail ou une consultation pour un **prospect sans autre mission** n'est **pas possible**.
- Les **statuts** dans le cadre de l'accompagnement global d'un créateur sont **possibles** (loi Macron).

**Missions possibles sans mission comptable (loi Macron 2015)**

- **Paie et déclarations sociales**.
- **Déclarations fiscales** des entreprises.
- Missions **déclaratives (fiscales, sociales, administratives) des personnes physiques**, par exemple l'IR d'un dirigeant, avec une **lettre de mission propre** signée avec cette personne.
- **Accompagnement à la création d'entreprise**.
- **Conseil non réservé**, par exemple la transition numérique comme seule mission (**possible**).

**Sous-traitance**

- La tenue de comptabilité est **réservée** aux membres de l'Ordre (monopole, art. 2).



- La sous-traiter à un titulaire du DSCG non inscrit est **interdit** : ce serait de l'exercice illégal, auquel l'EC participerait (complicité).
- En cas de **suspicion d'exercice illégal**, l'EC le **signale au président du conseil régional**, qui peut saisir le tribunal correctionnel par **citation directe** ; la **constitution de partie civile** est réservée au **Conseil national** (ord. art. 20 et 31).

## 6. Taux d'encadrement

- **1 expert-comptable pour 15 salariés** exerçant des **fonctions comptables**, et non 15 collaborateurs toutes fonctions confondues.
- Dans une société, le calcul se fait par EC **exerçant** dans la structure.
- Dans une AGC, le calcul se fait par EC ou salarié autorisé (83 ter / quater).

## 7. Lettre de mission

**Principes**

- Elle est **obligatoire** pour toute mission (code de déontologie, art. 151). Une même lettre peut couvrir **plusieurs missions**.
- Contenu :
  - identité des parties ;
  - **nature, objet et étendue** de la mission ;
  - **durée** et reconduction ;
  - **honoraires** et leurs modalités ;
  - **répartition des obligations** entre l'EC et le client ;
  - conditions de **résiliation** ;
  - renvoi aux **conditions générales**, qui font **partie intégrante** de la lettre et ne sont **pas facultatives**.

**Signatures**

| Situation | Signataires |
|---|---|
| **EC individuel** | **EC** et **client** |
| **Société d'EC** | **Signature sociale** de la structure, apposée par un **EC inscrit** habilité à l'engager, et **client** |
| **Rapport ou attestation (ex. présentation) en société** | **Signature sociale** et **signature technique** de l'EC responsable |

**Résiliation et indemnité**

- Le client qui résilie **sans respecter le préavis** doit **payer les travaux effectués** et, le cas échéant, l'**indemnité prévue**.
- Conditions de validité d'une indemnité ou pénalité :
  - elle est **prévue** dans la lettre de mission et **acceptée** par le client ;
  - son montant est **raisonnable** ;
  - le **juge peut la modérer**, car c'est une clause pénale (C. civ. art. 1231-5).
- Une clause réduisant la **prescription** de la responsabilité civile est **possible**, mais pas en dessous de **1 an** (C. civ. art. 2254). Voir la fiche « Responsabilité de l'expert-comptable ».
- **Reconduction tacite** : l'information annuelle du client sur la possibilité de ne pas reconduire (loi Chatel, C. consom. L.215-1) concerne les **consommateurs** et aussi les **non-professionnels**, c'est-à-dire les personnes morales qui n'agissent pas à des fins professionnelles, comme une association ou un CSE (C. consom. L.215-3). Elle ne s'applique pas aux entreprises.

**Mise à jour obligatoire de la lettre de mission**

- Changement de la **nature ou de l'étendue** de la mission.
- Modification des **honoraires**.
- Changement de **dirigeant**, de **forme juridique** ou d'**activité** du client.
- Changement de l'**EC responsable**.
- **Évolution réglementaire** (nouvelle obligation).

## 8. Honoraires

- **Libres**, convenus avec le client dans la lettre de mission. **Aucun barème** : un barème serait une entente anticoncurrentielle.
- **Honoraires au succès** (complémentaires) :
  - **interdits** pour les missions relevant de la **prérogative d'exercice exclusive** (monopole, deux premiers alinéas de l'art. 2) et pour celles qui participent à la **détermination de l'assiette fiscale ou sociale** du client (ord. art. 24) ;

- **possibles** pour les autres missions (financement, cession ou acquisition, recouvrement…), sans compromettre l'indépendance.

- **Indexation** : possible si une **clause** la prévoit et si l'indice est **en relation directe** avec l'objet du contrat ou l'activité des parties (C. mon. fin. L.112-2). Les indices généraux sont interdits.
- **Mission à titre gracieux** : elle est possible si elle ne constitue **pas un procédé de concurrence déloyale**. Il faut une **lettre de mission** qui précise la **gratuité**, et la mission doit être réalisée **avec la même qualité** que les autres.

## 9. Référentiel normatif

### Cadre de référence

- Il distingue les **missions** des **activités**. Les activités commerciales et actes d'intermédiaire relèvent du **cadre des activités**.
- **Textes applicables à toutes les missions** :
  1. le **code de déontologie** ;
  2. la **NPMQ** (management de la qualité depuis le 1er janvier 2025 ; « maîtrise » avant) ;
  3. la **NPLAB** (lutte anti-blanchiment).
- Les **normes de portée générale** sont donc la **NPMQ** et la **NPLAB**, auxquelles s'ajoute le code de déontologie.

### Les 3 natures de missions et les normes

| Nature | Mission | Norme | Assurance | Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| **Assurance sur comptes complets historiques** | **Audit** | **Normes ISA** (pas de « NP 2100 ») ; **NP 2910** pour une petite entité | **Raisonnable** | **Opinion positive** : conformité des états financiers au référentiel comptable (image fidèle) |
| | **Examen limité** | **NP 2400** | **Modérée** | **Conclusion négative** : « nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable » |
| | **Présentation** | **NP 2300** | **Modérée** | **Attestation** sur la **cohérence et la vraisemblance** |
| **Autres missions d'assurance** | **Attestations particulières** | **NP 3100** | **Raisonnable ou modérée** | Attestation |
| | **Examen d'informations financières prévisionnelles** | **NP 3400** | Modérée sur les hypothèses | Rapport |
| **Missions sans assurance** | **Procédures convenues** | **NP 4400** | **Aucune** | **Rapport de constats** ; peut porter sur des informations **non financières** |
| | **Compilation** | **NP 4410** | **Aucune** | Rapport ou compte rendu |
| **Autres prestations** | Conseil, social, fiscal, juridique, **comptes prévisionnels**, accompagnement… | Normes générales | Aucune | — |

- **Comptes complets historiques** : ensemble **bilan, compte de résultat et annexe** établis selon un référentiel comptable, portant sur une **période écoulée**. Cela vise les comptes annuels, les **comptes intermédiaires** et les situations complètes.
- **Présentation exclue** pour les comptes **consolidés** : « elle n'est pas applicable aux comptes consolidés » (cadre de référence).

### Présentation (NP 2300)

- **Contrôles par épreuves** sur la qualité des enregistrements : l'EC vérifie l'**existence des pièces justificatives**, la **correcte imputation**, l'**exactitude des montants** et le **rattachement à la bonne période**.
- **Trois formes d'attestation** :
  1. **sans observation** ;
  2. **avec observation(s)** ;
  3. **refus d'attester**.
- Formulation de l'attestation sans observation : « … nous **n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance** des comptes annuels pris dans leur ensemble ».
- Entité **dotée d'un CAC** : l'EC **n'a pas à délivrer**, **sauf considérations particulières**, d'attestation ; il remet en principe un **compte rendu de travaux** (NP 2300 § A10).
- **Recommandations** à la direction : elles sont communiquées dans un **document distinct** de l'attestation (lettre de recommandations ou note de synthèse), ou **oralement**. Elles ne figurent **jamais** dans l'attestation normée.

### Examen limité (NP 2400) : 5 conclusions

1. Favorable sans observation (dite aussi « sans réserve »).
2. Favorable avec observation(s).
3. Avec réserve(s).
4. Défavorable.
5. Impossibilité de formuler une conclusion.

### Audit (normes ISA ; NP 2910 pour une petite entité) : opinions

- Sans réserve, avec réserve, défavorable, impossibilité.
- Formulation **positive**.
- L'audit d'une **petite entité** suit les mêmes règles : **assurance raisonnable** et opinion positive.

### Attestations particulières (NP 3100)

- **Attestation indirecte** : l'information est **établie par l'entité**, et l'EC se prononce sur cette information.
- **Attestation directe** : c'est l'**EC lui-même** qui évalue ou mesure le sujet au regard des critères.
- Le critère de distinction est donc : **qui établit l'information** par rapport aux critères.
- Elles peuvent porter sur des informations **non financières**.

### Missions légales (prévues par un texte)

| Mission | Texte |
|---|---|
| **Comptes de campagne : mise en état d'examen** | C. électoral **L.52-12** |
| **Assistance du CSE (expertise légale)** | Code du travail |
| **Présentation des comptes du CSE de taille intermédiaire (ressources au-dessus du seuil de L.2315-65 sans dépasser ceux qui imposent un CAC)** | C. trav. **L.2315-76** |
| **Attestations exigées par des textes (aides publiques…)** | Divers |

- La « **présentation des comptes des études notariales** » **n'est pas** une mission légale.
- **Comptes de campagne** : l'EC met le compte « **en état d'examen** » et s'assure de la présence des justificatifs. Ce n'est pas une mission d'assurance : le cadre de référence la range parmi les **missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement**, qui ne font l'objet d'**aucune norme spécifique**. Elle est soumise aux **normes générales** : code de déontologie, NPMQ et NPLAB.

## 10. Devoir de conseil

- Il s'agit d'une **obligation de moyens**, qui s'apprécie au regard de la mission confiée.
- **4 étapes** :
  1. **Informer** ;
  2. **Mettre en garde** ;
  3. **Exiger** ;
  4. **Refuser** (son concours, voire interrompre la mission).
- **Présomption de mandat** (loi Pacte, ord. art. 2), souvent appelée « mandat implicite » : l'EC est **présumé** avoir reçu mandat de son client pour les **démarches déclaratives** fiscales et sociales et pour l'assistance lors des contrôles et des réclamations ; il n'a pas à produire de mandat écrit distinct. C'est une **présomption simple**, que le client peut renverser. Elle ne se confond pas avec le **mandat tacite** de droit commun (C. civ. art. 1985). L'EC répond de ces démarches comme **mandataire** ; préciser l'étendue du mandat dans la **lettre de mission** reste prudent.
- Si l'EC relève des **faits délictueux** : il n'a **pas d'obligation de révélation au procureur**, contrairement au CAC. Il doit :
  - exercer son **devoir de conseil** (informer, mettre en garde) ;
  - **refuser de prêter son concours** ;
  - si nécessaire, **interrompre** la mission ;
  - en cas de soupçon de blanchiment, faire une **déclaration à Tracfin**.

## 11. Loi Pacte (2019) : apports pour les EC

- **Présomption de mandat** (« mandat implicite » : présomption simple pour les démarches fiscales et sociales).
- **Élection au suffrage direct** des membres élus du Conseil national (les présidents des CROEC y siègent de droit).
- Possibilité de **recouvrement amiable de créances** et de **paiement de dettes** pour le compte des clients.
- **Honoraires de succès** hors missions comptables, et statut d'**expert-comptable en entreprise**.
- Attention : les **activités commerciales accessoires** existaient déjà avant la loi Pacte, et le renommage en **Conseil national** vient de la loi **2022-172**.

- Pour le CAC : relèvement des **seuils**, mission **ALPE**, suppression de la liste des services interdits hors EIP (voir fiches 05 et 06).

## 12. Textes internationaux

| Organisme | Rôle |
|---|---|
| **IFAC (International Federation of Accountants)** | Fédération mondiale ; le CNOEC et la CNCC en sont membres |
| **IESBA** | Rédige le **Code of Ethics** international |
| **IAASB** | Rédige les normes **ISA, ISRE 2400, ISAE 3000/3400, ISRS 4400/4410**, qui inspirent les NP |
| **IAESB** | Normes de formation (IES). L'IAESB a **cessé ses activités en 2019** : les IES restent en vigueur, sous la responsabilité de l'**IFAC**, conseillée par l'International Panel on Accountancy Education |
| **Accountancy Europe (ex-FEE)** | Fédération européenne |

## 13. Formation continue (EC)

- Elle est **obligatoire** (décret 2012-432, **art. 145 1°** : compléter et mettre à jour ses connaissances). Le quantum de **120 heures sur 3 ans**, avec au moins **20 heures par an**, est une **recommandation de l'Ordre**, fixée par aucun texte (ni le décret, ni le règlement intérieur de 2024, ni la NPMQ) [**à vérifier**]. Les heures de formation CAC sont prises en compte.
- Son respect est vérifié lors du **contrôle de qualité**. Les actions retenues ne se limitent **pas** aux formations attestées : enseignement dispensé, colloques, publications et travaux techniques comptent aussi, dans certaines limites (annale 2018-11 Q10 ; pour le CAC, A.821-46).

## Pièges EC vs CAC

- **Serment** : l'EC le prête devant le **conseil régional de l'Ordre** ; le CAC devant la **cour d'appel** (premier président).
- **Inscription** : l'EC est inscrit au **tableau tenu par le CROEC** ; le CAC sur la **liste tenue par la H2A**.
- **Nationalité** : aucune condition pour l'EC (ord. art. 3 II 1° abrogé) ; le CAC doit être Français, ressortissant de l'UE ou de l'EEE, ou d'un État qui admet les Français au contrôle légal des comptes (**L.821-14 1°**).
- **Capital** : dans une société d'EC, plus de **2/3 des droits de vote** aux EC ; dans une société de CAC, la **majorité** des droits de vote aux CAC.
- **Formes de société** : l'EC ne peut pas exercer dans une société conférant la qualité de commerçant ; ne pas transposer ce raisonnement au CAC sans vérifier.
- **Honoraires** : ceux de l'EC sont **libres, sans barème** ; ceux du CAC en certification suivent un **barème d'heures** (D.821-188), mais le **taux horaire est libre**.
- **Révélation des faits délictueux** : obligation pour le **CAC seul** ; l'EC n'a qu'un devoir de conseil et peut aller jusqu'au refus ou à l'interruption.
- **Devoir de conseil** : il est propre à l'EC ; le CAC est tenu à la **non-immixtion**.
- **Missions d'assurance** : l'audit contractuel de l'EC (normes ISA) donne une assurance **raisonnable**, comme la certification du CAC, mais ce n'est **pas** une mission légale de certification.
- **Activités commerciales accessoires** : elles sont ouvertes à l'**EC** ; un CAC qui n'est pas EC n'y a pas accès.

## Points non tranchés

- **Lettre de mission en société** : retenir la **signature sociale**, apposée par un EC inscrit habilité à engager la société. La signature personnelle de l'EC (ord. art. 12) vise les **travaux** (rapports, attestations). Les annales 2018-11 Q7 et 2022-11 Q1 ne vont pas dans le même sens, et aucun corrigé officiel ne tranche.
- **Formation continue EC** : obligatoire (D. 2012-432 art. 145), mais les **120 h sur 3 ans** ne sont qu'une **recommandation de l'Ordre** ; pour le CAC, le quantum est réglementaire (A.821-45).
- **Examen limité** : la banque emploie « conclusion **favorable** sans observation / avec observation(s) » ; certaines sources disent « sans réserve ». Citer « favorable » et savoir que les deux désignent la même conclusion.



## NOTES

# Déontologie de l’expert-comptable

## 1. Sources

- **Code de déontologie** des professionnels de l’expertise comptable, intégré au **décret n° 2012-432**, **art. 141 à 169**.
- **Ordonnance 45-2138** : art. **21** (secret), art. **22** (incompatibilités), art. **24** (honoraires).
- **C. mon. fin. L.561-1 s.** et **NPLAB** pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Le code s’applique aux **membres de l’Ordre** (personnes physiques et sociétés), aux **AGC**, aux **salariés autorisés (83 ter / quater)** et aux **stagiaires**.

## 2. Principes généraux

- **Indépendance** (de fait et d’apparence), **intégrité**, **probité**, **objectivité**, **compétence**, **diligence**, **confidentialité**, **comportement professionnel** et **confraternité**.
- **Indépendance**. L’EC :
  - ne peut exercer **aucune activité** qui le placerait en situation de **dépendance** ;
  - doit éviter les **conflits d’intérêts** ;
  - ne doit avoir **aucun intérêt** compromettant son jugement.
- **Responsabilité personnelle** : chaque mission est placée sous la responsabilité d’un **EC**, et la **signature** des rapports ou attestations revient à un EC.
- **Délégation** : un chef de mission non-EC peut assurer la **supervision technique d’une partie des travaux**. Il **ne peut pas** :
  - accepter une mission ;
  - signer un rapport ;
  - établir une **déclaration de soupçon**.

## 3. Secret professionnel

- Fondements : **ord. art. 21** et **C. pén. art. 226-13**. La violation est punie de **1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende**.
- Il couvre tout ce que l’EC a appris, compris ou deviné dans l’exercice de sa profession.
- **Le client ne peut pas délier l’EC** du secret, car il est d’**ordre public**.
- **Levées** (non opposabilité) :
  - **contrôle de qualité** de l’Ordre ;
  - contrôles et enquêtes de l’**AMF** ;
  - **Tracfin** (déclaration de soupçon, droit de communication) ;
  - **administration fiscale** au titre de son droit de communication, dans les limites prévues ;
  - **CNIL** : seuls les secrets de l’avocat, des sources des journalistes et le secret médical sont opposables à ses agents (loi 78-17 art. 19 III), pas celui de l’EC ;
  - **défense** de l’EC mis en cause (instance disciplinaire, information ouverte ou poursuites engagées **contre lui** : ord. art. 21 al. 4).
- **Opposable** au **témoin** en matière pénale : l’EC entendu comme témoin dépose **sous réserve des art. 226-13 et 226-14 C. pén.** (CPP art. 109). Annale 2025-11 Q4 : le secret est opposable lors de l’**audition pénale**, non lors du contrôle de la CNIL.
- **Reprise de dossier** : l’EC sortant **n’est pas délié** du secret à l’égard de son successeur. Il doit en revanche **restituer les documents** du client.
- **Déclaration de soupçon** : il est **interdit de la révéler**, y compris au client et au confrère successeur. La violation est un délit (C. mon. fin. **L.561-18** et **L.574-1**).

## 4. Confraternité et reprise de dossier

- Les relations entre confrères reposent sur la **loyauté** et la **courtoisie**. Le **dénigrement** et le **détournement de clientèle** sont **interdits**.
- **Procédure de reprise** (code de déontologie, art. **163**). Avant d’accepter, l’EC pressenti :
  1. **informe par écrit** son prédécesseur de la demande du client (« **lettre de l’art. 163** ») ;
  2. **s’assure** que la démarche du client n’a pas pour but d’**éluder** les règles ou le paiement des honoraires ;
  3. **s’efforce d’obtenir la justification du paiement des honoraires** dus au prédécesseur avant de commencer ; **à défaut**, il en **réfère au président du conseil régional** et fait toutes **réserves** auprès du client ;
  4. si les honoraires sont **contestés** par le client : il lui **suggère par écrit** de recourir à la **conciliation** ou à l’**arbitrage** du **président du CROEC** (art. 159 et 160).
- Ce qui n’est **pas** exigé :
  - une **autorisation** du président du CROEC ;
  - le paiement d’une **indemnité** au prédécesseur.
- **Lettre de l’art. 163 non obligatoire** :
  - mission **différente ou complémentaire** de celle du confrère, sans remplacement ;
  - prédécesseur qui **n’est pas membre de l’Ordre**, ou qui est décédé ou radié (à vérifier).
- **Obligations du sortant** :
  - **restituer** les documents appartenant au client ;
  - **faciliter la transition** ;
  - **ne rien révéler** d’une éventuelle déclaration de soupçon.

## 5. Publicité, démarchage, communication

### Ce qui est permis

- **Publicité et sollicitation personnalisée (démarchage)**, y compris par **e-mail** auprès d’entreprises non clientes.
- **Annonce** de l’ouverture d’un cabinet ou d’une AGC dans la presse.
- **Site internet** et **réseaux sociaux**.
- **Références clients** et **logos** sur le site, **avec l’accord exprès** du client (à cause du secret).
- Faire état de **faits objectifs et vérifiables**, par exemple « 150 entreprises nous font confiance » si c’est exact.
- **Référencement** sur des plateformes (y compris des sociétés commerciales) et **parrainage**, sous réserve de **loyauté** et de **transparence**.

### Ce qui est interdit

- Les **éléments comparatifs** avec d’autres professionnels : « 10 % moins cher que les autres », « le premier réseau ».
- Les **superlatifs invérifiables** : « le plus important et le plus performant cabinet de France ».
- Le **dénigrement** des confrères : « votre EC ne vous donne pas satisfaction ? ».
- Les informations **inexactes ou trompeuses** et les atteintes à la **dignité** ou au **secret professionnel**.

### Règles de communication (sollicitation et internet)

- L’information doit être **utile** au public, sans **inexactitude** ni risque d’**induire en erreur**, et mise en œuvre avec **discrétion** (art. 152).
- Elle doit respecter le **secret** et l’**indépendance**.
- Le cabinet doit être **identifié**, avec sa **qualité de membre de l’Ordre** et le **CROEC** de rattachement.
- Aucun élément **comparatif** ni **dénigrant**.
- La prospection électronique respecte le **RGPD** et la **LCEN** : droit d’opposition (opt-out) entre professionnels.

## 6. Conflits d’intérêts

- L’EC **refuse** une mission ou y **renonce** s’il existe un conflit d’intérêts qu’il ne peut pas gérer.
- Pour des clients **concurrents** :
  - il les **informe** ;
  - il obtient leur **accord** ;
  - il met en place des **mesures de séparation** (équipes distinctes, confidentialité).
- Il ne défend pas les **intérêts opposés** de deux clients dans une même affaire.

## 7. Refus, interruption, mission gracieuse

### Refus obligatoire d’une mission

- Elle porterait atteinte à l’**indépendance** ou créerait un **conflit d’intérêts**.
- L’EC n’a pas la **compétence** ou les **moyens** nécessaires.
- L’**identification du client ou du bénéficiaire effectif** est **impossible** (LCB-FT).
- La mission aurait un **objet illicite**, ou le client cherche à l’associer à une **fraude**.
- Elle constituerait une **activité interdite** ou un exercice hors du périmètre légal.

### Interruption de mission

- **Motifs** :
  - **perte de confiance** ;
  - circonstances qui compromettent l'**indépendance** ;
  - **refus du client** de suivre les exigences de l'EC (devoir de conseil) ;
  - **impossibilité** de réaliser la mission selon les normes ;
  - **non-paiement** des honoraires ;
  - **soupçon** de blanchiment.
- **Conditions** :
  - ne **pas interrompre à contretemps** ;
  - **prévenir** le client dans un **délai raisonnable** (préavis) ;
  - ne **pas lui causer de préjudice** et lui permettre de trouver un successeur ;
  - **remettre les documents**.

### Mission à titre gracieux

- Elle est **permise** si elle n'est **pas** un procédé de **concurrence déloyale** ou de captation de clientèle.
- Il faut une **lettre de mission** qui précise la **gratuité**.
- La mission obéit aux **mêmes normes**, avec la **même qualité**.

## 8. Droit de rétention

- L'EC peut **retenir les travaux qu'il a réalisés** jusqu'au **paiement des honoraires correspondants**.
- Il **ne peut pas retenir les documents appartenant au client** (factures, pièces, notes de frais). Il doit les **restituer**.
- La rétention n'est **pas** possible :
  - **sans litige sur les honoraires** (par exemple en cas de simple désaccord sur un autre point) ;
  - pour obtenir le paiement d'une **indemnité de rupture**, puisqu'elle n'est pas un honoraire lié aux travaux.
- L'EC **informe le président du conseil régional** de tout litige qui le conduit à **envisager la rétention** des travaux faute de paiement des honoraires (art. 168).

## 9. Mandats sociaux et participations

- **Mandats sociaux** dans des sociétés non inscrites : **déclaration au CROEC**, absence d'atteinte à l'indépendance, activité **compatible** (voir la fiche « Exercice de la profession d'expert-comptable »).
- **Participations financières** : un EC ou une société d'EC **peut détenir des participations** dans des entreprises **non inscrites**, quelle que soit leur activité, **commerciale comprise**, à condition de ne pas porter atteinte à l'indépendance (annale 2019-11 Q3).

## 10. Honoraires (aspects déontologiques)

- Ils sont **libres** et fixés dans la lettre de mission, **en rapport avec les travaux** et l'importance du service rendu.
- **Honoraires au succès** (complémentaires) : **interdits** pour la prérogative d'exercice (monopole) et pour les missions qui participent à la **détermination de l'assiette fiscale ou sociale** du client ; **possibles** pour les autres missions, sans compromettre l'indépendance (ord. art. 24).
- **Indexation** : possible si une clause la prévoit et si l'indice a un lien avec l'activité.
- **Aucun barème**.

## 11. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

### Cadre

- Textes : **C. mon. fin. L.561-1 s.** et **NPLAB** (norme anti-blanchiment, agréée par arrêté).
- La NPLAB s'applique à **toutes les missions** réalisées par la structure, sans se limiter aux missions comptables.
- Le cabinet établit une **classification des risques** selon au moins **4 critères** (NPLAB § 19) :
  1. **caractéristiques des clients** ;
  2. **activité des clients** ;
  3. **localisation des clients**, y compris le territoire d'origine ou de destination des fonds ;
  4. **missions proposées** par la structure.
- Il formalise des **procédures internes** et **forme** le personnel.



### Obligations de vigilance

| Étape | Contenu |
|---|---|
| **Avant la relation d'affaires** | **Identifier** le client et le **bénéficiaire effectif**, **vérifier** leur identité (pièces probantes) et recueillir des informations sur l'**objet et la nature** de la relation |
| **Niveau de vigilance** | Au cours de la relation, la NPLAB retient **deux niveaux** : **standard** (risque faible ou moyen) et **renforcée** (risque élevé), déterminés par une **analyse des risques** (§ 21). Elle prévoit toutefois des **mesures d'identification et de vigilance simplifiées** : par exemple, pas de vérification d'identité ni d'identification du bénéficiaire effectif d'une **société cotée**, en l'absence de soupçon (§ 32 et 33) |
| **Pendant la relation** | **Vigilance constante** et mise à jour des informations |
| **Conservation** | **5 ans** à compter de la fin de la relation |

- Si l'**identité** du client ou du bénéficiaire effectif **n'a pas pu être vérifiée** : l'EC **n'engage pas** la relation et **ne réalise pas** la mission (ou y met fin). Il examine s'il doit faire une **déclaration de soupçon** (C. mon. fin. **L.561-8**).
- L'EC **ne commence pas les travaux** avant d'avoir identifié le client.

### Bénéficiaire effectif (R.561-1)

- C'est la **personne physique** qui :
  - détient, directement ou indirectement, **plus de 25 % du capital ou des droits de vote** ; ou
  - exerce un **pouvoir de contrôle** sur la société (organes de direction, assemblée).
- À défaut : le **représentant légal** (gérant, président, DG).

### Personnes politiquement exposées (PPE, R.561-18)

- Ce sont les personnes qui exercent, ou ont exercé depuis **moins d'un an**, une **fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante**.
- Exemples : chef d'État, membre du gouvernement, **parlementaire (député, sénateur, député européen)**, juge d'une cour suprême, dirigeant d'entreprise publique, ambassadeur, officier général.
- Leurs **proches** et les **personnes étroitement associées** sont aussi concernés.
- Un **maire n'est pas une PPE** au sens de la liste réglementaire. Un **député l'est**.
- Les PPE entraînent une **vigilance renforcée**.

### Opérations atypiques : examen renforcé (L.561-10-2)

- Il s'agit d'une opération :
  - **particulièrement complexe** ; ou
  - d'un **montant inhabituellement élevé** ; ou
  - **sans justification économique apparente** ou **sans objet licite apparent**.
- L'EC **se renseigne** sur l'**origine** et la **destination des fonds**, l'**objet** de l'opération et l'**identité du bénéficiaire**. Il **consigne** le résultat par écrit.

### Déclaration de soupçon (L.561-15)

- Elle est adressée **à Tracfin**, **sans copie au président du CROEC**.
- Elle est **conservée hors du dossier client**, dans un registre confidentiel.
- Elle concerne les sommes ou opérations qui proviennent d'une infraction punie de **plus d'un an d'emprisonnement**, ou qui participent au **financement du terrorisme**, ainsi que la **fraude fiscale** (avec critères).
- Elle est faite **avant l'exécution** de l'opération, si possible.
- Il est **interdit d'en informer** le client ou des tiers, y compris le confrère successeur.
- La déclaration faite **de bonne foi** n'engage **aucune responsabilité** civile, pénale ou disciplinaire.

| Rôle | Fonction |
|---|---|
| **Expert-comptable en charge de la mission** | Il fait **personnellement** la déclaration de soupçon, quel que soit son mode d'exercice (C. mon. fin. **R.561-23 I**, al. 2, NPLAB § 47), et répond au **droit de communication** de Tracfin (NPLAB § 11). Il n'existe **pas de « déclarant désigné »** pour l'EC |
| **Correspondant Tracfin** | Désigné par la structure au plus tard lors de la première déclaration (à défaut, le **représentant légal**) ; il n'est **pas forcément EC**. Il répond aux demandes de Tracfin **autres** que celles qui portent sur une déclaration ou un droit de communication, diffuse les informations générales, et **ne déclare pas** (C. mon. fin. R.561-24, NPLAB § 12, 13, A12) |

**Contrôle par l'Ordre**

- Le **contrôle de qualité LCB-FT** est réalisé par l'Ordre, autorité de contrôle désignée par le C. mon. fin.
- Le **contrôleur** qui relève des éléments de nature à justifier une déclaration de soupçon **en informe par courrier confidentiel le comité LCB-FT** de l'Ordre (RI art. 406). L'**Ordre**, autorité de contrôle, **informe Tracfin** (C. mon. fin. L.561-28 II).
- Le contrôleur **ne fait pas** lui-même de déclaration au nom du contrôlé.

**Sanctions spécifiques LCB-FT (en plus des peines disciplinaires)**

- **Injonction** de mettre un terme au comportement.
- **Interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes**.
- **Sanction pécuniaire** : **1 M€** au plus, ou le double de l'avantage retiré s'il est déterminable.
- **Publication** de la décision.
- Prononcées par la **chambre de discipline** : ord. **art. 53 bis**, qui renvoie au C. mon. fin. **L.561-36-3**.

## Pièges EC vs CAC

- **Déclarant Tracfin** : pour le CAC, le **CAC signataire** déclare personnellement (NEP 9605 § 61) ; pour l'EC, c'est l'**EC en charge de la mission**, personnellement (C. mon. fin. R.561-23 I, al. 2, NPLAB § 47). Le **correspondant Tracfin** ne déclare pas.
- **Norme anti-blanchiment** : NPLAB pour l'EC, **NEP 9605** pour le CAC.
- **Niveaux de vigilance** : au cours de la relation, la NPLAB n'en prévoit que **2**, **standard et renforcée** ; elle reprend toutefois des **mesures d'identification simplifiées** (société cotée : pas d'identification du bénéficiaire effectif). Côté CAC, la NEP 9605 en retient **trois** : vigilance **simplifiée** (risque faible, par exemple société cotée), **standard** et **renforcée**.
- **Secret** : il est d'ordre public pour les deux professions. Mais le CAC bénéficie de **levées spécifiques** (CAC de la consolidante et des consolidées, président du tribunal dans l'alerte, H2A, AMF, comité d'audit) qui n'existent pas pour l'EC. Le CAC **successeur** accède aux documents de son prédécesseur en vertu de **L.821-44**, pas d'une levée du secret écrite à L.821-35.
- **Faits délictueux** : le CAC doit les **révéler au procureur** ; l'EC ne le doit pas.
- **Publicité** : les deux professions interdisent le **comparatif** et le **dénigrement**. Le code CAC impose en plus de préciser les **modalités de détermination des honoraires** dans la sollicitation.
- **Successeur** : l'EC envoie une **lettre d'information** à son prédécesseur et s'efforce d'obtenir le paiement de ses honoraires ; le CAC successeur **doit s'assurer auprès de son prédécesseur**, avant d'accepter, que le non-renouvellement ne vise pas à contourner la loi (code de déontologie CAC art. 26) ; le prédécesseur lui **donne accès** aux informations et documents pertinents (**L.821-44**). L.821-35 ne prévoit **aucune levée du secret** au profit du successeur.
- **Honoraires au succès** : pour l'EC, ils sont interdits pour le monopole et pour les missions qui participent à la détermination de l'**assiette fiscale ou sociale** (ord. art. 24) ; pour le **CAC**, les honoraires **subordonnés au résultat** sont **interdits** pour toute mission ou prestation (code de déontologie CAC **art. 13**, titre I).

## Points non tranchés

- **Lettre de l'art. 163 non obligatoire** (annale 2024-11 Q7) : retenir la mission **différente ou complémentaire** ; le cas du prédécesseur décédé ou radié n'est écrit nulle part.
- **Responsable de mission non EC** (salarié autorisé d'une AGC) : la banque (annale 2018-11 Q9) admet la déclaration de soupçon par un autre EC ; retenir le principe : l'**EC en charge de la mission** déclare personnellement.
- **Référencement, notation par les clients, parrainage** (annale 2025-11 Q2) : la pratique interdite est le **comparatif** (« premier réseau »).



## NOTES

# Management et contrôle de la qualité (expertise comptable)

## 1. Deux dispositifs à ne pas confondre

| | NPMQ | Contrôle de qualité de l'Ordre |
|---|---|---|
| **Nature** | **Norme professionnelle de management de la qualité** (en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; avant : « maîtrise de la qualité »), interne au cabinet | **Contrôle externe** organisé par l'Ordre |
| **Qui l'applique** | **La structure d'exercice** (cabinet, AGC) | **Contrôleurs** désignés par l'Ordre (CROEC, sous l'égide du Conseil national) |
| **Objet** | Procédures internes qui garantissent la qualité de **toutes** les missions | Vérifier le **respect des normes** (NPMQ, NP, NPLAB, déontologie) |
| **Statut** | Norme **d'application générale** (avec la NPLAB et le code de déontologie) | Obligation réglementaire (D. 2012-432) |

## 2. NPMQ : norme professionnelle de management de la qualité

### La norme en vigueur (depuis le 1er janvier 2025)

- Adoptée par le Conseil national le 20 mars 2024, **agréée par arrêté du 30 mai 2024** (JO du 17 juillet 2024). Elle **remplace** la norme de **maîtrise** de la qualité de 2011.
- Elle est calquée sur la norme internationale **ISQM 1** : une **approche par les risques**. La structure fixe ses **objectifs qualité**, **identifie et évalue les risques** qui les menacent, puis conçoit les **réponses**.
- **8 composantes** au lieu de 6 (intitulés d'ISQM 1, à confirmer sur le texte français ; **à vérifier**) :
  1. le **processus d'évaluation des risques** de la structure ;
  2. la **gouvernance et le leadership** ;
  3. les **règles d'éthique** applicables ;
  4. l'**acceptation et le maintien** des relations clients et des missions ;
  5. la **réalisation des missions** ;
  6. les **ressources** (humaines, technologiques, intellectuelles) ;
  7. l'**information et la communication** ;
  8. le **processus de suivi et de mesures correctives**.
- La **LCB-FT** n'est plus traitée dans cette norme : elle relève de la **NPLAB**.
- Elle s'applique toujours à **toute structure d'exercice**, quelle que soit sa taille, et à **toutes les missions**.

### L'ancienne norme de maîtrise de la qualité (jusqu'au 31 décembre 2024)

Les annales de 2018 à 2024 l'interrogent ; les numéros de paragraphe ci-dessous (§, A…) renvoient à cette ancienne norme.

### Principes

- Elle s'applique à **toute structure d'exercice**, **quelle que soit sa taille**, et à **toutes les missions** du cabinet : comptables, sociales, juridiques, conseil…
- Les procédures sont **formalisées par écrit**. Il n'existe **aucune dispense** pour les petites structures, mais la formalisation est **proportionnée** à la taille.
- Le **manuel de procédures** rappelle les **règles de déontologie** applicables, même si elles paraissent évidentes.
- L'**indépendance** du personnel est **confirmée par écrit au moins une fois par an** : la structure obtient de tout son personnel technique une confirmation écrite du respect des règles internes d'indépendance (NPMQ § 24).

### Éléments du système de qualité (ancienne norme : 6 éléments)

1. **Responsabilités** de la direction en matière de qualité.
2. **Règles d'éthique** : déontologie et indépendance.
3. **Acceptation et maintien** des clients et des missions, avec l'identification LCB-FT.
4. **Ressources humaines** : recrutement, **formation**, **évaluation périodique** du personnel et de ses compétences, **affectation**.
5. **Réalisation des missions** : **supervision**, **consultation**, **revue de dossiers**, **revue indépendante**.
6. **Suivi** du système, ou surveillance.

### Affectation du personnel aux missions : critères (NPMQ A31)

- **Expérience** ou compréhension de **missions similaires**.



- Compréhension des **normes professionnelles** et des obligations légales et réglementaires applicables.
- **Connaissances et expertises techniques** appropriées.
- **Connaissance des secteurs** d'activité de l'entité.
- **Capacité d'exercer un jugement professionnel**.
- Ces critères servent aussi à fixer le **niveau de supervision**. La disponibilité et l'indépendance ne figurent pas dans cette liste.

### Supervision : objectifs (NPMQ A34)

- **Suivre l'avancement** de la mission.
- S'assurer de la **compétence** et des **capacités** des membres de l'équipe.
- Apprécier si le **temps imparti** est suffisant.
- Vérifier que les travaux suivent la **démarche définie dans le plan de mission**.
- **Examiner les problématiques importantes**, évaluer leur importance et adapter la démarche.
- **Identifier les questions** qui appellent un examen par des membres plus expérimentés ou une **consultation**.

### Revue de dossiers et revue indépendante

| | Revue de dossiers | Revue indépendante |
|---|---|---|
| **Qui** | Un membre **de l'équipe** de niveau supérieur, en général l'**EC responsable** ou un chef de mission | Une personne **qui n'a pas participé** à la mission (EC, associé ou externe compétent) |
| **Quand** | **Tout au long** de la mission (A33) | Achevée au plus tard à la **date du rapport** (§ 36), de préférence à des stades appropriés de la mission (A43) |
| **Objet** | Revue **détaillée** des travaux réalisés | Évaluation **objective** des **jugements importants** et des **conclusions** |
| **Champ** | **Toutes les missions** | **Certaines missions** : **obligatoire** pour tous les **audits d'états financiers d'entités cotées** ; pour les autres missions, selon les **critères** fixés par le cabinet (nature, risques inhabituels, texte qui l'impose) (§ 35, A41) |

- **Revue de dossiers** : éléments à examiner (A35 et glossaire) :
  - travaux conformes aux **normes professionnelles**, aux obligations légales, à la **lettre de mission** et aux **procédures internes** ;
  - **questions importantes** identifiées pour un examen approfondi ;
  - **consultations** menées si nécessaire, documentées et appliquées ;
  - besoin éventuel de **réviser** la nature, le calendrier ou l'étendue des travaux ;
  - travaux qui étayent les conclusions correctement **documentés** ;
  - **éléments probants** suffisants et appropriés pour étayer le **rapport** ;
  - **objectifs du plan de mission** atteints.
- **Revue indépendante** : éléments (§ 37) :
  - **entretiens** sur les questions importantes avec le responsable de la mission ;
  - revue des **informations** objet de la mission et du **projet de rapport** ;
  - revue de la **documentation** relative aux **jugements importants** et aux conclusions ;
  - **évaluation des conclusions** et du caractère approprié du projet de rapport ;
  - pour les **audits d'entités cotées**, en outre : évaluation de l'**indépendance**, consultations sur les questions difficiles, documentation (§ 38) ;
  - la revue est **achevée** au plus tard à la **date du rapport** (§ 36).
- **Mission soumise à une revue indépendante obligatoire** selon la NPMQ : tous les **audits d'états financiers d'entités cotées** (§ 35). Pour les autres missions, le cabinet définit des **critères** qui la rendent obligatoire (A41).

## 3. Contrôle de qualité de l'Ordre

### Champ

- **Personnes contrôlées** :
  - la **structure d'exercice** ;
  - les **EC inscrits au tableau** ;
  - les **salariés autorisés (art. 83 ter et 83 quater)**.
- **Pas** les stagiaires.

- **Missions contrôlées** : **toutes les missions** de l'EC ; **en pratique**, hors **commissariat aux comptes** (contrôlé par la H2A et la CNCC) et hors **expertise judiciaire**, exclusions qu'aucun texte lu n'écrit expressément.
- Le contrôle couvre aussi la **conformité LCB-FT** : l'Ordre est l'**autorité de contrôle** des EC au sens du C. mon. fin.
- **Périodicité** : chaque structure est contrôlée **périodiquement** (cycle pluriannuel, en pratique environ **6 ans**). Un contrôle peut être **déclenché** plus tôt (risque, suivi, plainte).

### Organisation

- Le **Conseil national** définit le **programme**, la méthodologie et les outils.
- Les **conseils régionaux** organisent et réalisent les contrôles dans leur région.
- Le **secret professionnel** est **levé** à l'égard des contrôleurs.

### Les contrôleurs

- Ce sont des **experts-comptables** qui ont **fait acte de candidature**, puis ont été **retenus et désignés** par l'instance ordinale. Ce ne sont **pas des salariés** de l'Ordre.
- Conditions :
  - être **inscrit au tableau depuis au moins 5 ans** ;
  - avoir suivi la **formation de contrôleur** organisée par l'Ordre ;
  - **ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire** ;
  - avoir eu un **contrôle de qualité** qui n'a **pas** entraîné de **nouveau contrôle à un an** ;
  - **compétence** dans les missions contrôlées ;
  - **indépendance** à l'égard du contrôlé : pas de lien, pas de concurrence directe, et en principe une région différente ou l'absence de proximité ;
  - candidature auprès du **conseil régional**, qui le **désigne pour 3 ans** renouvelables ; engagement d'y consacrer au moins **50 heures par an** (règlement intérieur de l'Ordre, art. 411 à 413 et 415).
- Les contrôleurs sont **tenus au secret professionnel**.

### Déroulement : 2 phases complémentaires

1. **Examen de l'organisation et des procédures** du cabinet, au regard de la **NPMQ** : questionnaire, entretiens, manuel, procédures LCB-FT.
2. **Revue de dossiers** : examen d'un **échantillon de missions** pour vérifier que les normes ont été **effectivement appliquées**.

### Étapes

1. **Désignation** du contrôleur et **notification** au cabinet.
2. **Questionnaire préalable** rempli par le cabinet.
3. **Contrôle sur place ou à distance** (les 2 phases).
4. **Entretien de synthèse** et **rapport du contrôleur**.
5. **Observations** du contrôlé (contradictoire).
6. **Conclusion** par le **président du conseil régional**, au vu du rapport (règlement intérieur, art. 429 et 430).
7. **Suivi** : plan d'actions, éventuel **nouveau contrôle**.

### Conclusions possibles

Le **président du conseil régional** conclut, au vu du rapport du contrôleur (règlement intérieur, art. 430) :

| Conclusion | Conséquence |
|---|---|
| **Sans observation** | Pas de suite ; cycle normal |
| **Avec simples observations** | Éventuelle **convocation** par le président |
| **Avec observations et nouveau contrôle** | **Nouveau contrôle sur place à un an**, **formation** spécifique possible ; en cas de nouveaux manquements, saisine de la **chambre de discipline** |

- **LCB-FT** : c'est le **comité LCB-FT** de l'Ordre qui conclut le contrôle (sans observation ; simples observations ; observations avec nouveau contrôle à un an et formation LCB-FT possible). Selon la gravité, il peut **saisir l'instance disciplinaire**.
- Si le contrôleur relève des **éléments de nature à justifier une déclaration de soupçon** : il en informe par **courrier confidentiel** le **comité LCB-FT** de l'Ordre (RI art. 406). L'Ordre, autorité de contrôle, informe **Tracfin** (C. mon. fin. L.561-28 II).

## 4. Formation continue et compétence

- L'**obligation de compétence** est portée par le code de déontologie et la NPMQ.



- La **formation continue** est **obligatoire** pour les EC (décret 2012-432, **art. 145 1°** : compléter et mettre à jour ses connaissances). Le quantum de **120 heures sur 3 ans**, avec au moins **20 heures par an**, est une **recommandation de l'Ordre**, fixée par aucun texte (ni le décret, ni le règlement intérieur de 2024, ni la NPMQ) **à vérifier**. Les heures de formation CAC sont prises en compte.
- Lors du contrôle de qualité, les actions retenues ne se limitent **pas** aux formations attestées : enseignement dispensé, colloques, publications et travaux techniques comptent aussi, dans certaines limites (annale 2018-11 Q10 ; pour le CAC, A.821-46).
- Le **personnel** du cabinet fait l'objet d'une **évaluation périodique** de ses compétences (NPMQ, ressources humaines).
- L'Ordre organise la **formation des stagiaires** et la **formation professionnelle continue** (CNOEC).

## 5. Tableau récapitulatif : qui contrôle quoi ?

| Activité | Contrôleur | Fondement |
|---|---|---|
| **Missions d'EC (tenue, présentation, conseil…)** | **Ordre des EC** (contrôle de qualité) | D. 2012-432, NPMQ |
| **LCB-FT chez l'EC** | **Ordre des EC** | C. mon. fin. L.561-36 |
| **Missions de CAC (certification)** | **H2A** (EIP) ; **délégués à la CNCC** pour les non-EIP (convention homologuée par arrêté) | C. com. L.821-x |
| **LCB-FT chez le CAC** | **H2A** | C. mon. fin. L.561-36 |
| **Expertise judiciaire** | Juridictions et listes des cours d'appel | — |

## Pièges EC vs CAC

- **Contrôleurs** : ceux de l'Ordre sont des **EC candidats désignés** ; ceux de la H2A sont des **contrôleurs salariés de la H2A** (EIP), ou des CAC agissant pour la **CNCC** par délégation (non-EIP).
- **Périodicité** : environ **6 ans** pour l'EC ; pour le CAC, **3 ans** pour les CAC des EIP visées au i) de l'art. 26 § 2 du règlement 537/2014, **6 ans** au plus pour les autres (R.820-49).
- **Revue indépendante** : pour l'EC, elle est prévue par la **NPMQ** pour certaines missions ; pour le CAC, elle est **légale pour les EIP** (règlement UE 537/2014 art. 8) et est réalisée par un **autre contrôleur légal** non impliqué.
- **Champ** : en pratique, le contrôle de qualité de l'Ordre ne porte pas sur les missions de CAC, qui relèvent du contrôle d'activité de la H2A (aucun texte lu ne formule cette exclusion).
- **Blanchiment découvert pendant un contrôle** : chez l'EC, le contrôleur informe le **comité LCB-FT** de l'Ordre (RI art. 406), et l'**Ordre** informe Tracfin ; chez le CAC, ce sont **les contrôleurs** qui informent Tracfin (L.820-18).

## Points non tranchés

- **Périodicité** du contrôle de qualité de l'Ordre : retenir un cycle d'**environ 6 ans**, sans chiffre réglementaire.
- **Formation continue EC** : obligatoire, mais les **120 h sur 3 ans**, dont 20 h par an, ne sont qu'une **recommandation de l'Ordre** (annale 2018-11 Q10) ; pour le CAC, le quantum est fixé par arrêté (A.821-45).

# Responsabilité de l’expert-comptable

## 1. Les quatre responsabilités

| Responsabilité | Fondement | Juge ou instance | Finalité |
|---|---|---|---|
| **Civile** | C. civ. : contrat (1231-1) ou délit (1240-1241) | Tribunal judiciaire ou de commerce | **Réparer** un préjudice |
| **Pénale** | Code pénal, code de commerce, C. mon. fin., CGI | Tribunal correctionnel | **Punir** une infraction |
| **Disciplinaire** | **Ord. 45-2138 art. 49 à 53**, code de déontologie | **Chambres de discipline** de l’Ordre | **Sanctionner** un manquement professionnel |
| **Administrative** | — | — | Elle **ne concerne pas l’EC** en tant que tel, car aucune autorité administrative ne le sanctionne. **≠ CAC** (H2A) |

- Un même manquement peut engager **cumulativement** les responsabilités civile, pénale et disciplinaire.
- Le **non-respect des règles déontologiques** entraîne des **sanctions disciplinaires**. S’y ajoutent, le cas échéant, une responsabilité **civile** (s’il y a préjudice) et une responsabilité **pénale** (si les faits constituent une infraction).

## 2. Responsabilité civile

### Conditions (cumulatives)

1. Une **faute** : inexécution ou mauvaise exécution, manquement au **devoir de conseil**, négligence.
2. Un **préjudice** certain.
3. Un **lien de causalité** entre la faute et le préjudice.

### Nature

- **Contractuelle** à l’égard du **client** (lettre de mission).
- **Délictuelle ou quasi délictuelle** à l’égard des **tiers** : banquier, repreneur, associé.
- L’EC a en principe une **obligation de moyens**. Elle se rapproche d’une **obligation de résultat** pour certaines tâches matérielles, comme le **dépôt des déclarations dans les délais**.
- La faute est appréciée **au regard de la mission** confiée : d’où l’importance de la **lettre de mission**.
- Le devoir de conseil est **renforcé** : il s’étend au-delà de la lettre de mission sur les points en lien avec elle.

### Prescription

| Règle | Durée |
|---|---|
| **Droit commun (C. civ. 2224)** | **5 ans** à compter du jour où le titulaire a **connu ou aurait dû connaître** les faits |
| **Réduction contractuelle (C. civ. 2254)** | Possible, mais **jamais moins de 1 an** (ni plus de 10 ans) |
| **Exemples de clauses** | « 10 mois » ou « 6 mois » : **non valables**. « 12 mois » : **valable** |

### Clauses limitatives de responsabilité

- Elles sont **possibles** (plafond, exclusion de certains dommages), **sauf** :
  - en cas de **faute lourde ou dolosive** ;
  - si elles **privent de sa substance l’obligation essentielle** (C. civ. **1170**) ;
  - si elles sont **abusives** face à un **consommateur**.
- Elles **n’ont pas d’effet à l’égard des tiers**.

### Assurance

- La **responsabilité civile professionnelle** doit être **obligatoirement assurée** (ord. **art. 17**).
- L’Ordre souscrit un **contrat collectif** de base ; les cabinets ajoutent des **compléments**.
- L’assurance **ne couvre pas** :
  - les **amendes pénales** ;
  - les **fautes intentionnelles ou dolosives** (C. assur. **L.113-1**).
- L’EC justifie de son assurance auprès du **CROEC**.

## 3. Responsabilité pénale

### Conditions de l’infraction

- Un **élément légal** (un texte d’incrimination).
- Un **élément matériel**.



- Un **élément moral**, c’est-à-dire l’**intention**, sauf délits non intentionnels.

### L’EC auteur principal

- **Violation du secret professionnel** (C. pén. 226-13) : **1 an** d’emprisonnement et **15 000 €** d’amende.
- **Blanchiment** (C. pén. 324-1), y compris le **blanchiment de fraude fiscale**.
- **Faux et usage de faux** (C. pén. 441-1), par exemple de fausses attestations ou des pièces fabriquées.
- **Escroquerie** et **abus de confiance** (par exemple le détournement de fonds de clients).
- **Révélation d’une déclaration de soupçon** au client (C. mon. fin. L.574-1).
- **Délit d’initié** (utilisation d’informations privilégiées).
- **Participation à l’exercice illégal** de la profession (ord. **art. 20**).
- **Travail dissimulé**, par exemple de faux bulletins de paie (à vérifier).

### L’EC complice (C. pén. 121-7 : aide, assistance ou instigation en connaissance de cause)

- **Présentation de comptes infidèles** et **distribution de dividendes fictifs**.
- **Abus de biens sociaux**.
- **Fraude fiscale** (CGI **1741**, avec **1742** pour la complicité).
- **Banqueroute**, notamment par une comptabilité fictive ou irrégulière.
- **Escroquerie** aux aides publiques ou à la TVA.

### Sanctions fiscales spécifiques

- **CGI 1740 A bis** (loi 2018-898) : amende pour le tiers qui a **intentionnellement** fourni une prestation ayant permis un abus de droit ou une fraude sanctionnée par une majoration de 80 %. L’**interdiction professionnelle** est une peine complémentaire prononcée par le juge pénal (CGI **1750**). L’art. 1740 A vise, lui, la délivrance irrégulière de documents ouvrant droit à un avantage fiscal.

## 4. Responsabilité disciplinaire

### Instances

| Instance | Composition | Rôle |
|---|---|---|
| **Chambre régionale de discipline (auprès de chaque CROEC)** | **Présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire** (désigné par le premier président de la cour d’appel), plus **2 membres** du conseil régional (élus) | **Première instance** |
| **Chambre nationale de discipline (auprès du Conseil national)** | **Président** : un magistrat désigné par le **garde des Sceaux** parmi les **présidents de chambre de la cour d’appel de Paris** (en activité ou honoraires) ; **2 fonctionnaires** désignés par le ministre de l’économie ; **2 membres du Conseil national** élus (ord. art. 50) | **Appel** |
| **Conseil d’État** | — | **Recours en cassation** contre les décisions de la chambre nationale |

- Le **commissaire du gouvernement** n’est **pas membre** des chambres : il peut être **à l’origine d’une plainte**, reçoit communication des plaintes et peut **faire appel**. Les poursuites sont conduites par un **magistrat chargé des poursuites** rattaché à chaque chambre (ord. art. 49 et 50).

### Saisine de la chambre régionale

- La **plainte** est adressée **à la chambre régionale de discipline** par toute **personne ayant intérêt à agir** : client, tiers, **conseil régional** (ord. art. 31), **commissaire du gouvernement** (D. 2012-432 art. 179 et 182).
- **Différend entre professionnels** : depuis le **12 juin 2025** (D. 2025-506, D. 2012-432 art. 161), la **conciliation** est un **préalable obligatoire**. La plainte n’est recevable qu’à défaut de conciliation ou d’arbitrage engagé dans les **2 mois**, ou à l’expiration d’un délai de **4 mois**.
- Le **magistrat chargé des poursuites** la communique au président du conseil régional et au commissaire du gouvernement ; il la **classe sans suite** (ordonnance susceptible de recours) ou **nomme un rapporteur** (ord. art. 49 ; D. art. 179 et 181).

### Procédure

- La procédure est **contradictoire** : notification des griefs, **accès au dossier**, assistance d’un avocat ou d’un confrère.
- Un **rapporteur**, nommé par le magistrat chargé des poursuites, instruit l’affaire. Au vu de l’instruction, le **magistrat chargé des poursuites** prononce un non-lieu ou **notifie les griefs** et saisit la chambre, qui statue en **audience** et rend une **décision motivée** (ord. art. 49 ; D. art. 181 et 183).
- **Appel** devant la chambre nationale dans un délai d’**un mois** à compter de la notification (D. 2012-432 art. 192 II) ; l’appel est **suspensif** (ord. art. 53). Peuvent faire appel :
  - l’**intéressé** ;
  - la personne ou l’autorité **à l’origine de la plainte** ;
  - le **magistrat chargé des poursuites** ;
  - le **président du conseil régional** ;
  - le **commissaire du gouvernement**.
- Contre la décision de la chambre nationale : **recours devant le Conseil d’État**.

**Peines disciplinaires (ord. art. 53) : liste exacte**

1. **Réprimande**.
2. **Blâme avec inscription au dossier**.
3. **Suspension pour une durée déterminée avec sursis**.
4. **Suspension pour une durée déterminée sans sursis**.
5. **Radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer** la profession.

- La « **remontrance** » et l'« **amende** » **n'existent pas** dans la liste générale. L'« **avertissement** dans le cabinet du président » de la chambre régionale existe, mais **en dehors** des peines disciplinaires (art. 53 al. 1).
- **Sanctions spécifiques LCB-FT** (en plus, ord. art. 53 bis renvoyant au C. mon. fin. L.561-36-3) : **injonction**, **interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes**, **sanction pécuniaire** (1 M€ au plus), **publication** de la décision.

**Personnes justiciables**

- **Experts-comptables** inscrits et **sociétés** inscrites.
- **AGC** : elles relèvent d'une **commission nationale** (ord. art. 49 bis), et non de la chambre régionale ; l'appel va devant la chambre nationale.
- **Salariés autorisés (83 ter / quater)**.
- **Experts-comptables stagiaires** : ils sont **soumis à la juridiction disciplinaire** et peuvent être **sanctionnés**.

**Radiation d'office du tableau (D. 2012-432 art. 125)**

- Ce n'est **pas une sanction disciplinaire** : le conseil régional **radie d'office** :
  - le professionnel qui, **pendant 2 ans, consécutifs ou non, sur les 10 dernières années** et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses **cotisations ordinales** ou de ses cotisations sociales personnelles (**CAVEC** comprise) ;
  - le professionnel qui ne justifie pas d'une **assurance RC** continue.

## 5. Synthèse : un même fait, plusieurs responsabilités

| Fait | Civile | Pénale | Disciplinaire |
|---|---|---|---|
| **Erreur de déclaration fiscale, pénalités pour le client** | **Oui** | Non (sauf intention) | Possible |
| **Violation du secret** | Oui (s'il y a préjudice) | **Oui** (226-13) | **Oui** |
| **Aide à une fraude fiscale** | Oui | **Oui** (complicité) | **Oui** |
| **Publicité comparative** | Possible (concurrence déloyale) | Non | **Oui** |
| **Défaut d'assurance RC** | — | — | **Radiation d'office** (D. 2012-432 art. 125), pas une sanction disciplinaire |

## Pièges EC vs CAC

- **Prescription civile** : **5 ans** (droit commun) pour l'EC, et elle est **aménageable** par contrat jusqu'à 1 an minimum ; **3 ans** pour le CAC, à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé (**10 ans** pour un crime), et elle n'est **pas aménageable**.
- **Plafonnement** : la responsabilité de l'EC peut être **plafonnée** par contrat ; celle du CAC **ne le peut pas**, parce que sa mission est légale et d'ordre public.
- **Instance disciplinaire** : les **chambres de l'Ordre** (régionale, puis nationale, puis Conseil d'État) pour l'EC ; la **commission des sanctions de la H2A** pour le CAC, avec **recours devant le Conseil d'État**.
- **Prescription disciplinaire** : pour le CAC, **6 ans** ; pour l'EC, voir « À vérifier ».
- **Sanctions** : pour l'EC, réprimande, blâme, suspension, radiation, **sans amende** hors LCB-FT ; pour le CAC, avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation, **sanction pécuniaire**…
- **Responsabilité administrative** : elle n'existe **pas** pour l'EC ; pour le CAC, les sanctions de la H2A sont de **nature administrative**.

## Points non tranchés

- **Prescription disciplinaire** de l'EC : aucun délai dans l'ordonnance, le décret 2012-432 ni le règlement intérieur ; ne pas transposer les **6 ans** du CAC.
- **Assurance RC** de l'EC : retenir qu'elle est **obligatoire** et justifiée auprès du CROEC, sans avancer de montant minimal.



## NOTES

# 3

## Fiches de référence : commissaire aux comptes

**Exercice, déontologie, contrôle, responsabilité**

Le détail des règles du commissaire aux comptes, à consulter au besoin après les schémas.
Trait double à gauche sur toute la fiche.


1. Exercice de la profession de commissaire aux comptes · p. 57
2. Déontologie du commissaire aux comptes · p. 65
3. Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes · p. 71
4. Responsabilité du commissaire aux comptes · p. 75




**NOTES**

# Exercice de la profession de commissaire aux comptes

## À retenir

- **Institutions** : la **H2A** inscrit, contrôle et sanctionne ; la **CNCC** et les **CRCC** représentent la profession et suivent la formation par délégation.
- **Nomination** : 2 seuils sur 3 dépassés (**5 M€** de bilan, **10 M€** de CA HT, **50** salariés) ; mandat de **6 exercices** (**3** en ALPE).
- **Honoraires** : **barème d'heures** en certification, taux horaire libre ; dérogation demandée au **président de la CRCC**.
- **Obligations propres** : **révélation** des faits délictueux au procureur (mission et prestation), **procédure d'alerte**, **non-immixtion**, délit d'**entrave** commis contre lui.
- **EIP** : rotation du cabinet (**10 ans**) et du signataire (**6 exercices**, puis 3 ans), services interdits, plafond des SACC (**70 %**), comité d'audit.
- **Formation** : **120 h sur 3 ans**, dont 20 h par an (A.821-45), déclarées au plus tard le 31 mars.

## 1. Textes

| Texte | Contenu |
|---|---|
| **Code de commerce, livre VIII, titre II recodifié par l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 (en vigueur le 1er janvier 2024)** | **L.820-x** : dispositions communes, **H2A**, **commission des sanctions** ; **L.821-x** : **commissaires aux comptes** ; **L.822-x** : **auditeurs de durabilité**. Partie réglementaire en **R. / D. / A.821-x** |
| **Directive 2006/43/CE, modifiée par la directive 2014/56/UE** | Contrôle légal des comptes dans l'UE |
| **Règlement (UE) n° 537/2014** | Exigences propres aux **EIP** : services interdits, rotation, comité d'audit, revue indépendante |
| **Directive CSRD 2022/2464** | Certification des informations de **durabilité** |
| **Code de déontologie** | **Annexe 8-1** du livre VIII (décret 2020-292, modifié en dernier lieu par le **décret 2026-176 du 11 mars 2026**), complété par les **normes de déontologie** (A.821-54 s.) |
| **NEP (normes d'exercice professionnel)** | **Adoptées par la H2A** et **homologuées par arrêté du garde des Sceaux** (ministre de la Justice) |
| **Loi Pacte (2019)** | Relèvement des seuils, mission **ALPE**, suppression de la liste de services interdits hors EIP |

- **Anciennes références** à reconnaître : L.823-x (mission), L.822-x (statut, secret L.822-15), R.823-12 (barème), L.824-x (discipline). Elles ont été **renumérotées en 2024**.

### Élaboration des NEP

- **Deux commissions de normalisation** placées auprès de la H2A élaborent les projets (L.820-4, modifié par la loi 2025-391) : l'une pour la **durabilité**, l'autre pour la **certification des comptes**, les prestations et attestations. Elles sont présidées par le **même membre du collège**. La commission « comptes » comprend en outre **2 CAC** (proposés par la CNCC) et **1 personnalité qualifiée** ; membres désignés pour **3 ans**, renouvelables une fois.
- Attention : l'ancienne commission **paritaire** (H3C) n'existe plus.
- **Peuvent demander l'élaboration d'une NEP** (demandes prises en compte dans le plan d'orientation et le programme de travail de la H2A) : le **garde des Sceaux**, l'**AMF**, l'**ACPR**, l'**Autorité des normes comptables**, le **Conseil de normalisation des comptes publics** et la **CNCC** (L.820-23 II).
- La **CRCC ne le peut pas**.

## 2. Organisation de la profession

### Haute autorité de l'audit (H2A, ex-H3C jusqu'au 31 décembre 2023)

- C'est une **autorité publique indépendante** dotée de la **personnalité morale**.
- **Missions** :
  - **inscription** des CAC et **tenue de la liste** ;
  - **adoption des normes** (NEP, déontologie, contrôle interne de qualité) ;
  - **contrôles d'activité** (contrôles qualité) ;
  - **enquêtes** et **sanctions** (commission des sanctions) ;
  - **suivi de la formation continue** ;
  - **coopération** avec les autorités européennes et étrangères ;
  - **supervision des auditeurs de durabilité**.
- **Délégations actuelles à la CNCC** :
  - le **suivi de la formation continue** ;
  - les **contrôles d'activité des CAC non-EIP**, **délégués** par des **conventions homologuées par arrêté** (2017, 19 mai 2023, nouvelle convention homologuée par arrêté du **2 juillet 2026**).
- La H2A garde la **supervision**.
- L'**inscription et la tenue de la liste** sont assurées par la **H2A elle-même**. Elles avaient été déléguées à la CNCC de **2017 à novembre 2020**.
- La H2A **n'adopte pas** la déontologie des EC et n'est **pas** une instance d'appel des « commissions régionales de discipline », qui n'existent plus.
- **Organes** :
  - le **collège**, composé de **non-praticiens** majoritaires : magistrats et personnalités qualifiées ;
  - le **bureau** ;
  - le **rapporteur général**, qui dirige le **service des enquêtes** ;
  - la **commission des sanctions**, **séparée** du collège (voir la fiche « Responsabilité du commissaire aux comptes »).

### Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

- **Établissement d'utilité publique** doté de la personnalité morale, placé **auprès du garde des Sceaux**.
- Elle **représente la profession**, concourt au **bon exercice**, à la **surveillance** et à la **défense** des intérêts, et assure la **formation**.
- **Conseil national** : **60 membres** désignés pour **4 ans**, comprenant **tous les présidents de CRCC** et des **CAC élus** ; **moitié** CAC d'EIP, **moitié** CAC sans mandat d'EIP : **30 sièges par collège, présidents de CRCC compris**. Chaque collège national élit 30 CAC, moins le nombre de présidents de CRCC de sa catégorie (D.821-14).
- Il élit un **président** et un **bureau**.

### Compagnies régionales (CRCC)

- Elles sont établies dans le ressort des **cours d'appel**, ou après regroupement par le garde des Sceaux (L.821-12) : **17 CRCC** depuis le **1er novembre 2020** (arrêtés des 31 janvier et 18 juin 2020), contre 33 auparavant.
- « **22** » est l'effectif maximal d'un **conseil régional** (au moins 900 membres personnes physiques, D.821-29 4°), non un nombre de compagnies (annale 2025-11 Q19).
- **Électeurs** au conseil régional : les **CAC personnes physiques inscrits** auprès de la CRCC et **à jour de leurs cotisations**.
- **Éligibles** : les **personnes physiques** à **jour de leurs cotisations** et **exerçant la profession de CAC au 30 juin de l'année d'expiration des mandats** ; le président doit exercer au moins une **mission de certification** à cette date (D.821-31 II).
- **Les sociétés ne sont ni électrices ni éligibles**.
- Rôles du **président de la CRCC** :
  - **dérogation au barème** d'heures ;
  - **conciliation** des **co-commissaires** ;
  - **conciliation** sur les **honoraires**.

## 3. Inscription sur la liste

### Personne physique

- **Conditions générales** : **honorabilité** (aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, aucune sanction de radiation, aucune faillite personnelle).
- **Nationalité** (L.821-14 1°) : être Français, ressortissant d'un État de l'**UE** ou de l'**EEE**, ou d'un État étranger qui admet les Français à exercer le contrôle légal des comptes. Pour l'EC, cette condition est abrogée.
- **Diplôme** : **DEC** ou **CAFCAC**, après un **stage** professionnel (3 ans).
- **Prestation de serment** :
  - elle a lieu **devant le premier président de la cour d'appel** du ressort, **avant** tout exercice ;
  - formule : « Je jure d'**exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance**, de **respecter et faire respecter les lois** ».
- **Liste tenue par la H2A elle-même** (sans délégation) : on s'inscrit **auprès de la H2A**, ni auprès de la CNCC, ni de la CRCC, ni du tribunal.
- **Recours** contre une décision d'inscription de la H2A : devant la **juridiction administrative** (R.821-68), en pratique le **tribunal administratif**.
- L'**usage du titre** sans inscription est **réprimé par la loi** : délit d'usurpation, **1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende**.

**Société de CAC : 3 conditions (L.821-16, ex L.822-1-3)**

1. La **majorité des droits de vote** est détenue par des **CAC** (ou des contrôleurs légaux de l'UE).
2. La **majorité des membres des organes** de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance sont des **CAC**.
3. Les **dirigeants** (gérant, président, DG, membres du directoire) sont des **CAC**.

- **Pas d'exercice sous forme d'association** : un CAC exerce **à titre individuel** ou en **société**.
- Un CAC ne peut exercer qu'au sein **d'une seule société de CAC**, **sauf** au sein d'un **groupe** formé par une société de CAC et les sociétés qu'elle **contrôle** (L.233-16 II et III), ou dans **deux sociétés** dont la **moitié au moins des associés** sont communs (L.821-25).
- **Salariat** : il est **incompatible**, **sauf** chez un **autre CAC** ou un **EC**.

## 4. Nomination : seuils et cas

**Sociétés commerciales (décret 2024-152 du 28 février 2024, D.221-5, exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024)**

| Critère | Seuil de nomination | Ancien seuil (Pacte) |
|---|---|---|
| **Total bilan** | **5 M€** | 4 M€ |
| **Chiffre d'affaires HT** | **10 M€** | 8 M€ |
| **Salariés (moyenne)** | **50** | 50 |

- La nomination est obligatoire dès que **2 critères sur 3** sont **dépassés** à la clôture d'un exercice.
- Les **2 seuils modifiés en 2024** sont le **bilan (5 M€)** et le **CA (10 M€)**.
- **Mandats en cours** au 1er mars 2024 : ils se **poursuivent jusqu'à leur expiration**, même si l'entité passe sous les nouveaux seuils (décret 2024-152, art. 4). L'obligation cesse ensuite si 2 des 3 seuils n'ont pas été dépassés pendant les **2 exercices** précédant l'expiration du mandat (D.221-5 al. 2).

**Petits groupes**

- La **tête de groupe**, qui **contrôle** des sociétés sans être une EIP et sans y être contrainte par ses propres comptes, nomme un CAC si l'**ensemble** qu'elle forme avec ses filiales **dépasse 2 des 3 seuils** ci-dessus.
- Les seuils sont **cumulés**. Si les dates de clôture diffèrent, on retient les **derniers comptes annuels arrêtés**.
- **Filiales significatives** : elles nomment un CAC si elles dépassent **2 des 3 seuils** suivants : **2,5 M€** de bilan, **5 M€** de CA HT, **25 salariés**.
- **Durée** : la tête de petit groupe et ses filiales peuvent nommer pour **3 exercices** (**ALPE**).
- L'obligation **cesse** lorsque les seuils ne sont **plus dépassés pendant les 2 exercices** qui précèdent l'expiration du mandat.

**Entités sans condition de seuil (exemples)**

- **EIP** (sociétés cotées, établissements de crédit, entreprises d'assurance…).
- **Sociétés qui établissent des comptes consolidés** (avec **2 CAC**).
- **SICAV / OPCVM**, **SCPI**.
- **Fondations reconnues d'utilité publique**.
- **Mutuelles**, **institutions de prévoyance**, **sociétés de financement**.
- **Sociétés anonymes émettant des titres financiers**, **partis politiques** (selon leurs ressources ; à vérifier).

**Autres entités**

| Entité | Seuil |
|---|---|
| **Associations recevant des subventions publiques** | **> 153 000 €** par an (montant global). Nomination pour l'**exercice même** de la perception, pas pour l'exercice suivant |
| **Associations exerçant une activité économique** | 2 sur 3 : **50 salariés**, **3,1 M€** de CA ou ressources, **1,55 M€** de bilan |
| **Organismes faisant appel public à la générosité (APG)** | **Dons > 153 000 €**. Le CAC **vérifie le compte d'emploi annuel des ressources (CER)** et l'**affectation des ressources** collectées |
| **Syndicats professionnels (de salariés ou d'employeurs)** | **Ressources > 230 000 €** (C. trav. L.2135-6) |
| **Organismes de formation de droit privé** | 2 sur 3 : **3 salariés**, **153 000 €** de CA HT ou ressources, **230 000 €** de bilan. Nomination d'un **titulaire et d'un suppléant** |
| **CSE** | Selon leurs ressources (à vérifier) |
| **Fonds de dotation** | Ressources > **10 000 €** (à vérifier) |



- **Publicité des comptes** des associations subventionnées ou des APG : le CAC **vérifie la publication** (site de la **DILA**) et la **conformité** des comptes publiés avec ceux de son rapport. Il **ne publie pas lui-même** les comptes en cas de carence.

**Nomination judiciaire**

- En dessous des seuils, les associés peuvent demander **en justice** la nomination d'un CAC :
  - **SNC** : **tout associé** (L.221-9) ;
  - **SARL**, **SAS**, **SA** et **SCA** : un ou plusieurs associés représentant **au moins le dixième du capital** (L.223-35, L.227-9-1, L.225-218, L.226-6) ;
  - Le **tiers du capital** sert à autre chose : la demande **motivée** d'un mandat de **3 exercices** (ALPE) adressée à la société.

**Suppléant**

- Il est **obligatoire** lorsque le titulaire est une **personne physique** ou une **société unipersonnelle**.

**Interventions ponctuelles**

- **Augmentation de capital avec suppression du DPS** dans une société sans CAC : l'intervention d'un CAC est **obligatoire**, car elle est d'**ordre public**. Les actionnaires **ne peuvent pas y renoncer**, même à l'unanimité (à vérifier, annale 2024-11 Q15).

## 5. Mandat

| Point | Règle |
|---|---|
| **Durée** | **6 exercices**. Le mandat **expire** après l'assemblée qui statue sur les comptes du **6e exercice** |
| **ALPE (audit légal des petites entreprises, L.821-46)** | **3 exercices**, sur option, quand le CAC est désigné **volontairement** ou au titre d'un **petit groupe** dont l'ensemble dépasse les seuils (tête de groupe ; filiale qui dépasse ses propres seuils : L.821-43 al. 1 et dernier). Mandat de 3 exercices aussi quand des **associés détenant au moins le tiers du capital** demandent la nomination (L.221-9, L.223-35, L.227-9-1…). Rapport allégé, plus un **rapport sur les risques** financiers, comptables et de gestion destiné aux dirigeants (L.821-57). **Le barème d'heures s'applique** : c'est une mission de certification, que R.821-193 et R.821-194 n'excluent pas ; **dérogation** possible si le nombre d'heures paraît excessif ou insuffisant (D.821-190) |
| **Début de mission** | La mission porte sur l'**exercice au cours duquel le CAC est nommé** : elle commence dès sa nomination et couvre les **comptes de cet exercice** depuis son ouverture |
| **Premier exercice audité sans CAC antérieur** | Le rapport **mentionne** que les **comptes de l'exercice précédent** (comparatifs) **n'ont pas été audités** |
| **Fusion de sociétés de CAC** | La **société absorbante poursuit** le mandat jusqu'à son **terme**. L'assemblée de l'entité **peut**, à sa première réunion après l'absorption, **délibérer sur le maintien** du mandat, après avoir entendu le CAC (L.821-48) |

**Démission (code de déontologie)**

- **4 motifs légitimes** :
  1. **cessation définitive** d'activité ;
  2. **motif personnel impérieux** (maladie…) ;
  3. **difficultés** dans l'accomplissement de la mission, par exemple l'**impossibilité d'obtenir les informations** ;
  4. **survenance d'un événement** qui compromet l'**indépendance**, lorsque des **mesures de sauvegarde** sont **impossibles**.
- **Obstacles** : le CAC ne démissionne pas pour **se soustraire** à :
  - la **révélation** des faits délictueux ;
  - la **procédure d'alerte** ;
  - la **déclaration de soupçon** (Tracfin) ;
  - l'**émission du rapport** ou d'une opinion défavorable.
- La démission ne doit pas être **intempestive** (à contretemps).
- Le CAC **informe l'entité** et la **H2A**, avec les **motifs**.
- Exemple (annale 2022-05 Q18) : refus de certifier, révélation au procureur, puis approbation des comptes par l'AG. Le CAC **poursuit son mandat**. Les poursuites pénales éventuelles relèvent du **procureur**.

**Révocation, récusation, relèvement**

- **Récusation** : demandée en justice, **pour juste motif**, dans les **30 jours** de la nomination.
- **Relèvement de fonctions** (L.821-50, ex L.823-7) : prononcé **par décision de justice**, **en cas de faute ou d'empêchement**. Il peut être demandé par l'organe d'administration ou de direction, des actionnaires (**5 %** du capital), le **comité d'entreprise (CSE)**, le **ministère public** ou l'**AMF** (personnes dont les titres sont admis sur un marché réglementé). La **H2A** ne figure pas dans la liste.
- **Pas de révocation ad nutum** par l'assemblée.

## 6. Honoraires

### Barème d'heures (D.821-188, ex R.823-12)

- Il s'applique à la **mission de certification**, **ALPE comprise**. Il fixe des **fourchettes d'heures** par tranches de **(total bilan + produits d'exploitation + produits financiers HT)**.
- Le **taux de vacation horaire** est **librement fixé d'un commun accord**.
- Il **ne s'applique pas aux prestations**.
- Il ne concerne pas non plus les entités au-delà de la dernière tranche (**122 M€** de total bilan et produits ; D.821-188 et R.821-194 1°).
- Sont aussi exclus notamment les **sociétés cotées**, les **banques**, les **assurances**, les **associations et fondations**, les **syndicats** et les **comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise** (R.821-194, 14° pour ces derniers), ainsi que la certification des informations de **durabilité**.

### Dérogation au barème

- Si le nombre d'heures paraît **excessif ou insuffisant** (D.821-190 et D.821-191) :
  1. la partie la plus diligente **saisit le président de la CRCC**, **avant** la mission ; il statue sous **15 jours** ;
  2. recours sous 10 jours devant le **président de la CNCC** ;
  3. puis recours devant le **bureau de la H2A** ;
  4. puis devant le **tribunal administratif**.
- La procédure ne s'applique pas si les parties sont d'accord sur le dépassement.
- Un CAC qui estime ses heures **inférieures** au barème **demande une dérogation** au président de la CRCC.

### Litiges sur les honoraires

| Objet | Instances successives |
|---|---|
| **Certification (et durabilité)** | **Président de la CRCC**, qui tente une **conciliation** en **3 mois** (R.821-196) ; à défaut, le **juge**. La H2A n'intervient pas |
| **Prestations (hors mission légale)** | **Tribunal compétent** (droit commun) |

- Les honoraires **subordonnés au résultat** sont **interdits**. La rémunération est **en rapport avec les diligences**.

## 7. Lettre de mission (NEP 210)

- Elle est établie par le CAC **la première année du mandat** et communiquée à l'entité **avant** ses travaux ; elle est **révisée** (ou complétée par un avenant) si les modalités changent de façon importante (NEP 210 § 3 et 7). Les **autres missions** et les **prestations** exigent aussi une lettre de mission (R.821-195).
- **Objet** : définir les **modalités** de la mission et **demander l'accord** de l'entité sur son contenu (§ 2).
- **Contenu** (§ 6) : **objectif et étendue** du contrôle légal, **calendrier**, répartition entre co-commissaires, **signataires**, recours à des experts, obligations de communication de l'entité, **budget d'honoraires** et conditions de facturation.
- L'entité **accuse réception** et **confirme son accord** ; tout désaccord est consigné au dossier (§ 8).

## 8. Co-commissariat (NEP 100)

- Il est **obligatoire** pour les entités qui **publient des comptes consolidés** (**2 CAC**), et pour certaines EIP ou entités réglementées.
- Les deux CAC sont **indépendants** l'un de l'autre et **n'appartiennent pas au même réseau**.
- **Répartition équilibrée** des travaux, en **volume** comme en **nature** (qualitative). Chacun procède à une **revue** des travaux de l'autre.
- Exemple (annale 2022-05 Q12) : une répartition **90 % / 10 % n'est pas acceptable**. Le cabinet minoritaire **ne peut pas** accepter.
- **Désaccord sur la répartition** : les CAC **saisissent** le **président de leur CRCC** ou, s'ils relèvent de compagnies régionales distinctes, le **président de leur compagnie respective** (code de déontologie art. 24 I).
- Le rapport est **commun**, et chaque CAC est **responsable** de l'ensemble.

## 9. Pouvoirs et obligations spécifiques

### Non-immixtion

- Le CAC **ne porte pas de jugement sur la gestion** (opportunité des décisions).
- Il n'a **pas de devoir de conseil** au sens de l'EC. Il **communique** ses constats aux organes de gouvernance.



### Investigations

- Elles s'exercent **à tout moment**, sur pièces et sur place, auprès de l'entité, des **sociétés qu'elle contrôle** et de **celles qui la contrôlent**.
- Exemple : le CAC d'une **filiale** peut **investiguer auprès de la mère** pour comprendre les frais facturés.

### Délit d'entrave (ex L.820-4)

- Mettre **obstacle aux vérifications** ou **refuser la communication** de pièces est puni de **5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende**.
- Conduite à tenir pour le CAC :
  1. **demander par écrit** les pièces ;
  2. **informer les organes** compétents ;
  3. en tirer les conséquences dans son **rapport** ;
  4. **révéler** le délit d'entrave **au procureur**.

### Révélation des faits délictueux au procureur (L.821-10, ex L.823-12)

- **Obligatoire** pour les faits connus « à l'occasion de sa **mission ou prestation** » (L.821-10) : elle vaut donc **aussi pour une prestation**, y compris auprès d'une entité dont il n'est pas CAC.
- Elle vise les **faits délictueux** dont il a eu connaissance, **même régularisés** (L.821-10 ne pose aucun seuil de signification) : un vol **remboursé** doit **quand même être révélé**, car le délit est consommé.
- **Non-révélation** : délit puni de **5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende**.
- La révélation de **bonne foi** n'engage **pas** la responsabilité du CAC.

### Procédure d'alerte (L.234-1 et L.234-2)

- **Déclencheur** : des faits de nature à compromettre la **continuité de l'exploitation**, relevés à l'occasion de la mission.
- **SA** (L.234-1) : 1) information du **président du CA ou du directoire** ; 2) sans réponse sous **15 jours** ou réponse insuffisante, demande écrite de **délibération du conseil**, avec copie au **président du tribunal** ; 3) continuité toujours compromise : **rapport spécial** à l'**assemblée** ; 4) décisions insuffisantes : information du **président du tribunal**.
- **Autres sociétés** (L.234-2) : **explications** demandées au dirigeant, qui répond sous **15 jours**, puis **information du président du tribunal** ; si la continuité reste compromise, **rapport spécial** et **assemblée**, puis de nouveau le président du tribunal.
- **Reprise** possible dans les **6 mois**, en cas d'urgence, au point où le CAC s'était arrêté. **Pas d'alerte** si une **conciliation** ou une **sauvegarde** est engagée (L.234-4).
- **Secret levé** envers le **président du tribunal** (L.821-35 al. 1) ; heures majorables d'**un tiers** au plus (D.821-189) ; pas de démission pour s'y soustraire.

### Assistance par des collaborateurs et des experts (ex L.823-13)

- Le CAC peut se faire **assister ou représenter** par des **collaborateurs** ou des **experts** de son choix.
- Il les **fait connaître nommément** à l'entité.
- Ils ont les **mêmes droits d'investigation** et sont **tenus au secret**.
- Le CAC **reste responsable**.
- **Pas de délégation du mandat** à un autre CAC qui conduirait la mission à sa place : la mission est **intuitu personae**.
- **Utilisation des travaux de l'expert-comptable** de l'entité : c'est **possible**. Le CAC **apprécie** ces travaux (compétence, indépendance, qualité) et **conserve l'entière responsabilité** de son opinion. Ce n'est **pas** une délégation.

## 10. EIP (entités d'intérêt public)

### Définition (L.821-2 II)

- Sociétés dont les titres sont **admis sur un marché réglementé** de l'UE.
- **Établissements de crédit**.
- **Entreprises d'assurance et de réassurance**.
- **Mutuelles** et unions (livre II du code de la mutualité).
- **Institutions de prévoyance**.
- Au-delà d'un seuil de bilan consolidé, certaines **compagnies financières holdings** et **sociétés de groupe d'assurance** ; les **fonds, mutuelles et institutions de retraite professionnelle supplémentaire**. Les sociétés de financement ne figurent pas dans la liste.

**Règles propres**

| Règle | Contenu |
|---|---|
| **Rotation du cabinet** | **10 ans**. Prolongation jusqu'à **16 ans** après **appel d'offres**, ou **24 ans** en **co-commissariat** ; **2 ans** de plus au maximum, à titre exceptionnel, sur autorisation de la **H2A** ; puis **4 ans** d'attente (L.821-45) |
| **Rotation du signataire** | **6 exercices** consécutifs, dans la limite de **7 ans**, puis **délai de viduité de 3 ans** (L.821-34). Vaut aussi hors EIP : entités de **L.612-1**, **associations faisant appel à la générosité du public**, **filiales importantes** d'une EIP ayant le même CAC |
| **Services interdits** | Liste du **règlement UE 537/2014 art. 5** (voir la fiche « Déontologie du commissaire aux comptes ») |
| **Plafond des services autres que la certification (SACC)** | **70 %** de la moyenne des honoraires de certification sur **3 ans** |
| **Revue indépendante** | Obligatoire **avant la signature du rapport** (voir la fiche « Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes ») |
| **Contrôle par la H2A** | Tous les **3 ans** (6 ans pour certaines petites EIP) |

**Comité d'audit (comité spécialisé, L.821-67 s.)**

- **Missions** :
  - **suivre le processus d'élaboration de l'information financière** (et de durabilité) ;
  - suivre l'**efficacité du contrôle interne** et de la **gestion des risques** ;
  - émettre une **recommandation** sur les CAC proposés à la désignation ;
  - suivre la **réalisation de la mission** du CAC ;
  - s'assurer du respect des **conditions d'indépendance** ;
  - **approuver** la fourniture des **SACC** ;
  - **rendre compte** à l'organe d'administration.
- **Composition** : au moins **un membre indépendant** compétent en matière financière, comptable ou d'audit.

## 11. Durabilité (CSRD)

- La **certification des informations en matière de durabilité** est réalisée par un **CAC** inscrit comme **auditeur de durabilité**, ou par un **organisme tiers indépendant (OTI)** accrédité (L.822-x).
- **Assurance limitée (modérée)**. La directive **Omnibus I** (2026/470) a supprimé la perspective d'un passage à l'assurance raisonnable : l'assurance limitée devient le régime durable.
- **Calendrier en droit français** (ordonnance 2023-1142 art. 33, modifié par la **loi n° 2025-391 du 30 avril 2025**, qui transpose la directive « **stop-the-clock** » 2025/794) :
  - **vague 1** (grandes entités d'intérêt public de plus de 500 salariés) : exercices ouverts à compter du **1er janvier 2024** ;
  - **vague 2** (autres grandes entreprises) : reportée de deux ans, exercices ouverts à compter du **1er janvier 2027** ;
  - **vague 3** (PME cotées) : reportée de deux ans, exercices ouverts à compter du **1er janvier 2028**.
- **Directive Omnibus I** (UE) **2026/470** : elle limite la CSRD aux entreprises de plus de **1 000 salariés** et **450 M€** de chiffre d'affaires net. Elle doit être transposée au plus tard le **19 mars 2027** ; au 1er octobre 2026, le code de commerce n'avait pas encore été modifié en ce sens (les seuils français restent ceux de la transposition de 2023).

## 12. Formation continue (CAC)

- **120 heures sur 3 années consécutives**, avec au moins **20 heures par an**. Elle s'impose à **tout CAC inscrit** qui exerce.
- **6 actions éligibles** (A.821-46) :
  1. **séminaires** de formation, **autoformation encadrée**, formations ou enseignements **à distance** ;
  2. **colloques** et conférences : **45 h** au plus sur 3 ans ;
  3. **conception ou animation** de formations, colloques ou enseignements : **20 h** au plus par an ;
  4. **rédaction et publication** de travaux techniques : **30 h** au plus sur 3 ans ;
  5. **participation à des travaux techniques** : **20 h** au plus par an ;
  6. **programme de formation continue particulière** (L.821-24 II).
- **Déclaration annuelle** des heures, au plus tard le **31 mars**, sur le portail de la **CNCC**, à qui la H2A délègue le suivi de la formation continue.
- **Formation particulière** : obligatoire pour un CAC qui **n'a pas exercé pendant 3 ans** et n'a pas respecté l'obligation : **40 heures**, accomplies dans les **18 mois qui précèdent l'acceptation** d'une mission (R.821-71).



## 13. Déclarations

- **Déclaration d'activité annuelle (D.821-186 VI)**, adressée par voie électronique à la **CRCC**, qui la transmet à la CNCC, laquelle en adresse copie à la **H2A**. Elle porte notamment sur les mandats de certification, les heures et les honoraires et, **dans la même déclaration**, pour les **autres missions ou prestations** :
  1. la **liste des personnes ou entités** ;
  2. la **nature** des missions ou prestations ;
  3. le **montant total des honoraires** facturés. La **nomination** à un mandat est **notifiée au conseil régional** de la compagnie dans les **8 jours**, par lettre recommandée ou par voie électronique (D.821-173).
- **Activités commerciales accessoires** : elles ne sont pas permises au CAC **non-EC** (L.821-27 3°). L'exception de l'**art. 22 de l'ordonnance de 1945** (depuis la **loi 2010-853**, non la loi Pacte) bénéficie aux CAC **qui sont aussi EC**.

## Pièges EC vs CAC

- **Serment** : l'EC le prête devant le **conseil régional** ; le CAC devant le **premier président de la cour d'appel**.
- **Inscription** : l'EC est inscrit au **tableau tenu par le CROEC** ; le CAC sur la **liste tenue par la H2A**.
- **Nationalité** : aucune condition pour l'EC (ord. art. 3 II 1° abrogé) ; le CAC doit être Français, ressortissant de l'UE ou de l'EEE, ou d'un État qui admet les Français au contrôle légal des comptes (**L.821-14 1°**).
- **Droits de vote** : **plus de 2/3** aux EC dans une société d'EC ; la **majorité** aux CAC dans une société de CAC.
- **Honoraires** : ceux de l'EC sont libres, sans barème ; ceux du CAC suivent un **barème d'heures** en certification (ALPE comprise), avec un **taux horaire libre**.
- **Conciliation** : chez l'EC, par le **président du CROEC** (honoraires, confrères) ; chez le CAC, par le **président de la CRCC** (co-commissaires, honoraires, barème).
- **Révélation des faits délictueux** : obligation du **CAC seul**, en **mission comme en prestation** ; l'EC n'y est pas tenu.
- **Durée** : la mission de l'EC dépend de la lettre de mission ; le mandat du CAC dure **6 exercices** (**3** en ALPE).
- **Salariat** : l'EC peut être salarié chez un membre de l'Ordre, un CAC, une AGC, une succursale ou une société pluri-professionnelle d'exercice ; le CAC chez un **CAC ou un EC**.

## Points non tranchés

- **Seuils des CSE, des fonds de dotation et des partis politiques** : ne pas les avancer sans certitude.
- **Augmentation de capital avec suppression du DPS** sans CAC : un CAC est désigné « à cet effet » (L.225-136 1°, L.225-138 II) ; l'impossibilité d'y renoncer n'est écrite nulle part (annale 2024-11 Q15).
- **Directive Omnibus I** (2026/470) : transposition attendue au plus tard le 19 mars 2027, sans effet sur les seuils de nomination d'un CAC.

# Déontologie du commissaire aux comptes

## À retenir

- **Sources** : code de déontologie (**annexe 8-1** du code de commerce) et **deux normes de déontologie** ; le **titre I** vaut pour toute mission ou prestation, le **titre II** pour la certification.
- **Indépendance** en réalité et en apparence : identifier les **situations à risque**, appliquer **immédiatement** des **mesures de sauvegarde**, sinon refuser ou démissionner.
- **Liens** : personnels (1er degré, conjoint) avec une **fonction sensible** ; financiers (**titres** interdits sauf OPC diversifiés) ; professionnels ; **3 ans** après le mandat, **5 ans** avant.
- **Services interdits** : liste UE pour les **EIP** ; hors EIP, ni autorévision ni indépendance compromise sans sauvegarde (L.821-28 IV).
- **Honoraires** en rapport avec les **diligences** ; honoraires **subordonnés au résultat** interdits pour toute mission ou prestation.
- **Secret** d'ordre public, avec des levées propres au CAC (consolidation, petit groupe, H2A, président du tribunal dans l'alerte).

## 1. Sources et structure du code

- **Code de déontologie de la profession de CAC** : **annexe 8-1** du livre VIII du code de commerce (**décret 2020-292 du 21 mars 2020**, modifié en dernier lieu par le **décret 2026-176 du 11 mars 2026**).
- **Normes de déontologie** homologuées par arrêté et codifiées aux **A.821-54 s.** Il en existe **deux** :
  - « sécuriser les interventions du CAC : **application des principes fondamentaux de comportement** » (A.821-54) ;
  - « sécuriser les interventions du CAC : **mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes** » (A.821-55).
  - Les **deux** s'appliquent à **tout CAC** inscrit intervenant ès qualités, **quelle que soit la mission ou la prestation** (§ 01 de chacune).
- **Loi** : C. com. **L.821-x** (indépendance, incompatibilités, secret, interdictions) et **règlement UE 537/2014** (EIP).

### Structure du code

| Titre | Champ | Contenu |
|---|---|---|
| **Titre I : Dispositions générales** | **Socle commun** applicable à **tout CAC**, **quelle que soit** la mission ou la prestation | **Principes fondamentaux de comportement** (section 1 : intégrité, impartialité, indépendance et conflits d'intérêts, esprit critique, compétence et diligence, confraternité, secret et discrétion), **conduite de la mission** (recours à des **collaborateurs et experts**), **honoraires**, **publicité et sollicitation**, **limitations et interdictions** (monopole des autres professions). **Aucune règle sur la lettre de mission** |
| **Titre II : Dispositions particulières** | Le CAC (et l'OTI ou l'auditeur de durabilité) qui réalise une mission de **certification des comptes ou des informations en matière de durabilité** | **Indépendance** et prévention des conflits d'intérêts, **situations à risque et mesures de sauvegarde**, **liens personnels, financiers et professionnels**, **réseau**, **honoraires**, **services interdits** et prestations, **interdictions**… |

- Il existe donc bien un **socle commun** à tous les CAC : le **titre I**.
- Le **titre I** contient aussi la section **Honoraires** (art. 12 à 14) et la section **Publicité** (art. 15 et 16) : l'**interdiction** des honoraires subordonnés au résultat y figure (**art. 13**). La « possibilité de fixer des honoraires proportionnels ou conditionnels » **n'existe pas** : c'est donc elle qui **ne figure pas** au titre I comme règle autorisée.
- Le **titre II** (art. 18 à 37) ne traite que de la **certification** : situations à risque, mission de certification, réseau, liens, honoraires de certification (art. 36 et 37).

### Définitions (L.821-2)

- **Mission** (III) : la **certification des comptes**, la **certification des informations en matière de durabilité** ou toute **autre mission confiée par la loi ou le règlement** au CAC.
- **Prestation** (IV) : tout **service** fourni par un CAC **en dehors des missions légales**, à la demande de l'entité ou d'un tiers : attestations contractuelles, audits d'acquisition, formation…
- Le **code de déontologie s'applique aussi aux prestations**. Une prestation exige une **lettre de mission** et un **dossier**, mais le **barème d'heures** ne s'y applique **pas**.



## 2. Principes fondamentaux de comportement (titre I, section 1)

| Principe | Contenu clé |
|---|---|
| **Intégrité (art. 3)** | **Honnêteté** et **droiture** ; aucun agissement contraire à l'**honneur** et à la **probité** |
| **Impartialité (art. 4)** | Analyse objective, sans préjugé ni parti pris |
| **Indépendance et prévention des conflits d'intérêts (art. 5)** | En **réalité** et en **apparence** |
| **Esprit critique (art. 6)** | Attitude interrogative, évaluation critique |
| **Compétence et diligence (art. 7)** | Connaissances à jour, **formation**, conscience professionnelle |
| **Confraternité (art. 8 ; art. 8-1 pour les auditeurs de durabilité)** | Loyauté, règlement amiable des différends |
| **Secret professionnel et discrétion (art. 9)** | Dérogations seulement dans les cas prévus par la loi |

- Annale 2025-11 Q17 : la qualité **qui n'est pas mentionnée à l'art. 3** est la « **sincérité** » : l'art. 3 vise l'honnêteté, la droiture, l'honneur et la probité.

### Notions transversales

- **Tiers objectif, raisonnable et informé** : une personne **extérieure**, **compétente**, qui **dispose de toutes les informations pertinentes** et fait preuve de **bon sens et d'objectivité**, sans parti pris. C'est l'aune de l'**indépendance en apparence**.
- **Esprit critique** :
  - attitude **interrogative** ;
  - **vigilance** face aux éléments qui **contredisent** ou font douter ;
  - **évaluation critique** des éléments probants ;
  - ne présumer **ni la malhonnêteté ni l'honnêteté absolue** de la direction.
- **Confraternité** :
  - **loyauté** et **courtoisie** entre CAC ;
  - **aucun dénigrement** ;
  - **coopération** avec le co-commissaire et le **successeur** ;
  - **pas de concurrence déloyale** ;
  - **respect des monopoles** des autres professions.

## 3. Indépendance et situations à risque

### Indépendance

- Elle s'apprécie **en réalité et en apparence**.
- Elle garantit des **conclusions exemptes** de **parti pris**, de **conflit d'intérêts**, de **risque d'autorévision** ou d'**influence** liée à des **liens personnels, financiers ou professionnels**.

### Situation à risque

- Situation **susceptible d'affecter** la formation, l'expression de l'**opinion** ou l'exercice de la mission, et de **compromettre l'indépendance**.
- **Risques à identifier selon le code** (art. 19 I 2°) : atteintes à l'**intégrité**, à l'**impartialité**, à l'**indépendance** ; **conflits d'intérêts** ; **autorévision** ; risques nés de **liens personnels, professionnels ou financiers** ; risques liés à l'appartenance à un **réseau**.
  - **Autorévision** : le CAC se prononce sur des éléments résultant de **prestations fournies par lui-même**, sa société ou son **réseau**. **Risque** : **perte d'objectivité**, car il ne peut pas porter un **regard critique** sur son propre travail.
  - La typologie « intérêt personnel, défense, familiarité, intimidation » (code IESBA) **ne figure ni dans le code ni dans les normes** en vigueur.

### Mesures de sauvegarde

- Le CAC **identifie** les risques et prend **immédiatement** les mesures de sauvegarde **appropriées**. Elles visent soit à **éliminer la cause**, soit à **réduire les effets** à un niveau suffisamment faible.
- **Exemples** :
  - **changement d'équipe** ou de signataire ;
  - **revue** par un associé non impliqué ;
  - **cession** de l'intérêt détenu ;
  - **refus** d'une prestation ;
  - **information** du comité d'audit.

- **Doute sérieux** ou difficulté d'interprétation sur la pertinence des mesures : le CAC **saisit pour avis la H2A** (ex-H3C jusqu'au 31 décembre 2023).
- **Mesures impossibles ou insuffisantes** : il **refuse** la mission, **renonce** à la prestation ou **démissionne**.
- Depuis la loi Pacte, la **liste des services interdits** pour les **non-EIP** a été **supprimée**. Elle est **remplacée par l'approche risques / sauvegardes**.

## 4. Liens personnels, financiers et professionnels

### Liens personnels (art. 32)

- Sont **incompatibles** les **liens personnels** entre une personne qui occupe une **fonction sensible** dans l'entité et :
  - le **CAC** ;
  - un **membre de la direction** de la société de CAC.
- **Lien personnel** (code de déontologie, art. 32 I) : le lien entre **ascendant et descendant au 1er degré**, entre **collatéraux au 1er degré** (frères et sœurs), et entre **conjoints, partenaires de PACS ou concubins**. Les liens d'amitié ne sont pas visés par cette définition.

### Fonctions sensibles (art. 31) : 3 catégories

1. Toute personne ayant la qualité de **mandataire social**.
2. Tout **préposé** chargé de **tenir les comptes** ou d'**élaborer les états financiers**, les documents de gestion ou les informations de durabilité.
3. Tout **cadre dirigeant** pouvant exercer une **influence** sur l'établissement de ces états et documents.

### Liens financiers (art. 33)

- **Titres** de l'entité ou des entités de son groupe : interdits, directement ou indirectement, **sauf** via des **OPC diversifiés** ou des fonds sans pouvoir de gestion. **Dépôts à terme, prêts, assurance-vie, sûretés** : interdits s'ils ne sont **pas** conclus aux **conditions habituelles du marché**, et toujours s'ils naissent entre l'entité et le CAC **après sa nomination**.
- **Personnes visées** : le **CAC**, sa **société**, les **associés** et **salariés** qui participent à la mission, et leurs **proches**. **Réseau** : incompatibilité si un **tiers objectif** conclurait que l'indépendance est compromise.

### Liens professionnels

- **Interdiction** des relations d'affaires significatives, de l'**emploi** et des **mandats**.
- **Interdictions temporaires** (L.821-x) :
  1. le **CAC** (et le signataire) **ne peut pas être nommé dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ni occuper un poste de direction** dans l'entité qu'il contrôlait (ni dans celles qu'elle contrôle ou qui la contrôlent) **moins de 3 ans** après la fin de sa mission (L.821-32) ;
  2. un **ancien dirigeant ou salarié** d'une entité **ne peut pas être CAC** de cette entité **moins de 5 ans** après la fin de ses fonctions (L.821-33).

## 5. Réseau

- **Définition (art. 29)** : un réseau national ou international qui **n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité** et dont les membres ont un **intérêt économique commun**.
- La caractéristique de l'exercice en réseau est donc l'**intérêt économique commun**.
- **Obligation** : **avant d'accepter** une mission de certification, **puis pendant le mandat**, le CAC doit pouvoir **justifier qu'il appartient ou non à un réseau** et **avoir analysé la situation**.
- **Indices d'appartenance** (art. 29 a à g) :
  - une **direction ou une coordination communes** ;
  - un mécanisme de **partage des revenus ou des résultats**, ou de **transferts de rémunération ou de coûts** ;
  - la possibilité de **commissions d'apport d'affaires** ;
  - une **dénomination ou un signe distinctif communs** ;
  - une **clientèle habituelle commune** ;
  - des **documents destinés au public** présentant le réseau et des **compétences pluridisciplinaires** ;
  - des **outils techniques communs**, sauf dans une association technique ayant ce seul objet.
- En cas de **doute** sur l'appartenance : le CAC **saisit la H2A** pour avis (art. 29, dernier alinéa).
- **Conséquence** : les **services fournis par le réseau** à l'entité auditée sont **pris en compte** dans l'analyse de l'indépendance.
  - Pour une **EIP** : l'interdiction s'étend au réseau et vise aussi les services **rendus avant le mandat**. Par exemple, la **mise en place de procédures de contrôle interne** par un membre du réseau pendant l'exercice qui précède la période auditée **empêche d'accepter** le mandat (interdiction portant sur l'**exercice précédant** le premier exercice certifié : L.821-28 I, code art. 22 II).



## 6. Services interdits

### EIP : règlement UE 537/2014 art. 5 (liste à connaître)

- **Services fiscaux** : préparation des déclarations, impôts sur les salaires, droits de douane, recherche de subventions, assistance lors des **contrôles fiscaux**, conseil fiscal.
- **Participation à la gestion** ou aux **décisions** de l'entité.
- **Tenue de la comptabilité** et **préparation des états financiers**.
- **Paie**.
- **Conception et mise en œuvre de procédures de contrôle interne** ou de **gestion des risques** liées à l'information financière, et des **systèmes d'information** financière.
- **Services d'évaluation**, y compris actuariels et en matière de litiges.
- **Services juridiques** : conseil général, **négociation**, **plaidoirie**.
- Services liés à l'**audit interne**.
- Services liés au **financement**, à la **structure du capital** ou à la **stratégie d'investissement** (sauf services d'assurance et lettres de confort).
- **Promotion, négociation ou placement d'actions**.
- **Ressources humaines** : recrutement de la direction, organisation, contrôle des coûts.
- **Période** : de l'**exercice audité** jusqu'à la **date du rapport**. Pour les systèmes de contrôle interne et d'information, également pendant l'**exercice qui précède** la mission.

### Non-EIP (depuis la loi Pacte, L.821-28 IV)

- **Pas de liste** de services interdits.
- Le CAC ne peut **accepter ou poursuivre** la mission de certification lorsqu'il existe :
  1. un **risque d'autorévision** ;
  2. ou une **atteinte à son indépendance**,

et que des **mesures de sauvegarde** appropriées ne peuvent être mises en œuvre.

- La **non-immixtion dans la gestion** est une règle distincte (L.821-54 I).
- S'y ajoute l'analyse **risques / sauvegardes** pour les autres services.
- **Paie** chez une entité auditée : elle est **interdite** pour une EIP (liste UE). Pour une non-EIP, elle crée un **risque d'autorévision** (impact direct sur les comptes) qui interdit la mission faute de **mesure de sauvegarde** appropriée (L.821-28 IV).
- **SACC compatibles** (exemples) :
  - **formations** générales (PCG pour le personnel commercial) ;
  - attestations ;
  - procédures convenues ;
  - due diligence pour le compte de l'entité.
- **Mission de présentation** des comptes d'une **filiale consolidée** : **interdite** (autorévision). Pour une **filiale non consolidée** : à analyser.

### Évaluation demandée par un acquéreur

- **Refus**. Une évaluation de l'entité auditée **pour le compte d'un tiers acquéreur** crée un **conflit d'intérêts** et un risque de **défense d'intérêts opposés**. Elle se heurte aussi au **secret professionnel**.
- Pour une EIP, l'**évaluation** est de toute façon un **service interdit**.

## 7. Honoraires (titre I, art. 12 à 14 ; titre II, art. 36 et 37)

- La rémunération est **en rapport avec l'importance des diligences** (art. 12). Celle-ci s'apprécie selon :
  - la **nature de la mission** ou de la prestation ;
  - la **taille**, la **nature** et la **complexité** des activités de l'entité.
- Le CAC **ne peut pas accepter** un niveau d'honoraires qui risque de **compromettre la qualité** de ses travaux ; une **disproportion** entre honoraires et diligences **affecte l'indépendance** et impose des **mesures de sauvegarde** (art. 12 al. 2 et 3).
- **Interdits** : les honoraires **subordonnés au résultat** (conditionnels), les **avantages** autres que les honoraires, et les honoraires qui **compromettent l'indépendance** (dépendance financière).
- **Barème d'heures** : voir la fiche « Exercice de la profession de commissaire aux comptes ».

## 8. Publicité et sollicitation

- **Publicité permise** (art. 15) dans la mesure où elle :
  - procure au public une **information nécessaire** ;
  - ne porte atteinte ni à l'**indépendance**, ni à la **dignité** et à l'**honneur** de la profession, ni au **secret professionnel**, ni à la **loyauté** envers les clients et les confrères ;
  - est **exempte de tout élément comparatif** ; le titre est suivi de la **CRCC**.
- **Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne** : elles sont **permises depuis le code de déontologie de 2020**, sous conditions (art. 16, texte en vigueur issu du décret 2026-176). Conditions :
  - information **sincère** sur la nature des services ;
  - **exclusion de tout élément comparatif ou dénigrant** ;
  - **précision des modalités de détermination des honoraires**.
- **Forme imposée** : la sollicitation personnalisée prend **uniquement** la forme d'un **envoi postal** ou d'un **courrier électronique** adressé à un destinataire déterminé ; **toute autre forme de démarchage est interdite** (art. 16 II). Un appel téléphonique n'est donc ni exigé ni permis.
- **Interdictions** :
  - tout élément **comparatif** ou **dénigrant** ;
  - les **noms de domaine** composés du seul titre de CAC ou prêtant à confusion ;
  - les **encarts ou bannières publicitaires** étrangers à la profession sur les sites (art. 16 III).

## 9. Succession de CAC

- Le CAC **appelé à succéder** à un confrère dont le mandat n'est pas renouvelé **doit**, avant d'accepter, **s'assurer auprès de son prédécesseur** que le non-renouvellement ne vise pas à **contourner les obligations légales** ; même obligation pour le suppléant qui succède au titulaire démissionnaire ou empêché (art. 26). Aucune autorisation n'est requise.
- Le prédécesseur **permet** au successeur **d'accéder** à toutes les informations et à tous les documents pertinents (**L.821-44**). L.821-35 ne prévoit **aucune levée du secret** au profit du successeur.

## 10. Secret professionnel

- **Obligation légale et réglementaire** (L.821-x, ex L.822-15 ; code de déontologie). Sa **violation** est punie par **C. pén. 226-13** : **1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende**.
- **Levées** (secret non opposable) :
  - entre les **CAC de la société consolidante** et ceux des **sociétés consolidées**, **dans les deux sens**. **Pas** pour une **filiale non consolidée**, sauf dans un **petit groupe** ;
  - entre les **CAC de la tête d'un petit groupe** (tenue de désigner un CAC, L.821-43 al. 1) et ceux des **sociétés qu'elle contrôle** (L.233-3), **même sans comptes consolidés** (L.821-35) ;
  - entre **co-commissaires** ;
  - à l'égard de la **H2A** (contrôleurs, enquêteurs) : le secret ne leur est **pas opposable**, ni pour les missions **ni pour les prestations** ;
  - à l'égard de l'**AMF** (contrôles et enquêtes) et de l'**ACPR** ;
  - à l'égard de **Tracfin** (déclaration de soupçon, droit de communication) ;
  - en matière **pénale** : **révélation au procureur**, juge d'instruction ;
  - **comité d'audit** (EIP) et **organes de l'entité**, par la communication des constats.
- La levée du secret **ne donne pas accès aux dossiers de travail** d'un autre CAC. Le CAC de la filiale qui veut comprendre des frais facturés par la mère **exerce son droit d'investigation auprès de la société mère**, puisque les investigations s'étendent aux sociétés contrôlantes.
- **Violation constituée** : révélation **intentionnelle** d'une information secrète ; l'intention résulte de C. pén. **121-3**, l'art. 226-13 ne contenant pas le mot « sciemment ». Un **envoi par erreur** n'est pas intentionnel.

## 11. LCB-FT du CAC (NEP 9605)

- **Avant d'accepter** la mission :
  1. **identifier** le client et le **bénéficiaire effectif** ;
  2. **vérifier** leur identité (documents probants) ;
  3. **recueillir** les informations sur l'**objet et la nature** de la relation ;
  4. **évaluer le risque** et déterminer le **niveau de vigilance** ;
  5. vérifier les **PPE** et les **gels des avoirs**.



- **Bénéficiaire effectif** : la **personne physique** qui **contrôle en dernier lieu**, directement ou indirectement, le client, ou pour laquelle une opération est réalisée. Elle détient **plus de 25 % du capital ou des droits de vote** ou exerce un **pouvoir de contrôle**. À défaut : le **représentant légal**.
- **Niveaux de vigilance** : le C. mon. fin. prévoit une vigilance **simplifiée**, **standard** et **renforcée**. L'EC, sous la NPLAB, ne connaît que standard et renforcée au cours de la relation, mais applique aussi des mesures d'identification simplifiées (NPLAB § 32-33).
- **Société cotée** (marché réglementé) : **vigilance simplifiée**. En l'absence de soupçon, le CAC est **dispensé d'identifier le bénéficiaire effectif** et de vérifier les éléments d'identification (NEP 9605 § 31 et 38 ; C. mon. fin. R.561-8). Il reste soumis à la révélation, à la déclaration de soupçon et à l'identification du client.
- **Déclaration de soupçon** : faite en principe par le **CAC signataire**, personne physique, à **Tracfin**. Elle est **confidentielle**.
- Le CAC **ne peut pas démissionner** pour éviter de faire une déclaration de soupçon.
- Les **contrôleurs** de la H2A (ou de la CNCC par délégation) **informent eux-mêmes Tracfin** des faits susceptibles de blanchiment découverts lors d'un contrôle (L.820-18).

## Pièges EC vs CAC

- **Indépendance** : pour l'EC, c'est un principe général ; pour le CAC, il existe une **architecture précise** (situations à risque, sauvegardes, liens, réseau, services interdits).
- **Services interdits** : il n'en existe **aucune liste** chez l'EC. Pour le CAC : la **liste UE** pour les EIP ; pour les non-EIP, le **risque d'autorévision** ou l'**indépendance compromise** sans sauvegarde possible (L.821-28 IV), la **non-immixtion** étant une règle distincte (L.821-54).
- **Doute déontologique** : l'EC **consulte le CROEC** ; le CAC **saisit la H2A** pour avis.
- **Successeur** : l'EC **informe** son prédécesseur (lettre art. 163) ; le CAC **doit s'assurer auprès de son prédécesseur** des motifs du non-renouvellement (art. 26), et le prédécesseur lui donne **accès aux documents** (L.821-44), sans levée du secret écrite à L.821-35.
- **Déclarant Tracfin** : le **CAC signataire** chez le CAC (NEP 9605 § 61) ; l'**EC en charge de la mission**, personnellement, dans le cabinet d'EC (C. mon. fin. R.561-23 I, al. 2, NPLAB § 47). Le correspondant Tracfin ne déclare pas.
- **Sollicitation** : chez le CAC, il faut **préciser les modalités des honoraires** ; les deux professions interdisent le comparatif et le dénigrement.
- **Honoraires conditionnels** : **interdits** au CAC pour toute mission ou prestation (art. 13, titre I) ; possibles pour l'EC **hors monopole** et hors missions qui participent à la détermination de l'**assiette fiscale ou sociale** (ord. art. 24).

# Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes

## 1. Supervision publique

### Haute autorité de l'audit (H2A)

- Elle **remplace le H3C** depuis le **1er janvier 2024** (ordonnance 2023-1142). Elle supervise aussi les **auditeurs de durabilité**.
- C'est une **autorité publique indépendante** dotée de la personnalité morale.
- **Missions de supervision** :
  - **inscription** et liste ;
  - **normes** ;
  - **contrôles d'activité** ;
  - **enquêtes** ;
  - **sanctions** ;
  - **formation continue** ;
  - **coopération** (CEAOB européen, autorités de pays tiers).
- **Délégations actuelles à la CNCC**, sous la supervision de la H2A :
  - suivi de la **formation continue** ;
  - **contrôles d'activité des CAC qui n'ont pas de mandat d'EIP**, par **conventions de délégation homologuées par arrêté** (2017, 19 mai 2023, nouvelle convention homologuée par arrêté du **2 juillet 2026**).
- L'**inscription et la tenue de la liste** restent assurées par la **H2A elle-même**.
- **Services internes** : direction des contrôles (**contrôleurs salariés** de la H2A) ; **rapporteur général** et **service des enquêtes** ; commission des sanctions (fiche « Responsabilité du commissaire aux comptes »).

### Autorité des marchés financiers (AMF)

- Le **président de l'AMF** peut **demander l'élaboration d'une NEP**, **saisir le rapporteur général** de la H2A et **demander le relèvement** d'un CAC d'une entité cotée.
- Le **secret professionnel du CAC est levé** à l'égard de l'AMF dans ses contrôles et enquêtes.
- L'AMF échange des informations avec la H2A. Elle reçoit les **rapports** des CAC des émetteurs.
- L'**ACPR** joue un rôle comparable pour les banques et les assurances.

## 2. Contrôle d'activité (« contrôle qualité » des CAC)

### Qui contrôle ?

| Population | Contrôleur | Périodicité |
|---|---|---|
| **CAC titulaires de mandats d'EIP** | **Contrôleurs de la H2A** (agents de la H2A), **sans délégation** | **Tous les 3 ans** pour les CAC des EIP visées au **i) de l'art. 26 § 2** du règlement UE (les plus grandes) ; sinon **au moins tous les 6 ans** (R.820-49) |
| **CAC sans mandat d'EIP** | **Délégués à la CNCC** par la H2A (convention homologuée par arrêté, la dernière le 2 juillet 2026). Ce n'est **pas un simple concours**. Les contrôles sont menés par des **CAC contrôleurs** de la CNCC et des CRCC, selon le cahier des charges et sous la **supervision de la H2A** | **Au moins tous les 6 ans** |

- Le contrôle porte sur la **structure** (société de CAC), sur les **CAC personnes physiques** et sur leurs **mandats**. Il s'étend à la **LCB-FT**, puisque la H2A est l'autorité de contrôle des CAC au sens du C. mon. fin.

### Modalités du contrôle d'activité (typologie usuelle, que les textes ne formulent pas)

1. **Contrôles périodiques**, selon un **programme** annuel.
2. **Contrôles occasionnels**, déclenchés par un événement, un signalement ou un risque.
3. **Contrôles thématiques** ou **transversaux**, sur un sujet donné et plusieurs cabinets.
4. **Suivi** des recommandations, c'est-à-dire un **contrôle de suivi**.

- Les **enquêtes** du rapporteur général sont une procédure **distincte**, à visée disciplinaire.



### Pouvoirs des contrôleurs et agents de la H2A

- **Obtenir communication de tout document ou information**, sous toute forme : **dossiers de travail**, procédures, comptabilité du cabinet.
- **Le secret professionnel ne leur est pas opposable**, ni pour les **missions** ni pour les **prestations**.
- **Obtenir de toute autre personne des informations** liées aux missions et prestations contrôlées (L.820-17 2°). « **Convoquer et entendre** » est un pouvoir d'**enquête** du rapporteur général (L.821-74), pas un pouvoir des contrôleurs.
- **Accéder aux locaux professionnels** du cabinet, mais **pas** au domicile, et **prendre copie** des documents.
- **Demander des informations** aux **entités contrôlées** par le CAC et aux **membres du réseau**.
- Se faire **assister d'experts**.
- Le CAC est soumis à une **obligation de coopération**. Faire **obstacle** au contrôle constitue un **manquement sanctionnable**.

### Vérifications prévues par le code (sur les mandats sélectionnés)

- Sur les **missions de certification sélectionnées** : le respect des **règles d'indépendance**, la conformité aux **normes** (NEP), l'**adéquation des ressources affectées** aux missions et les **honoraires perçus** (R.820-45 I 1°).
- Le **système de contrôle de qualité interne** du CAC, objet distinct du contrôle (2°).
- Les **autres missions et prestations** fournies aux entités dont il certifie les comptes (3°).

### Déroulement et suites

1. **Notification** du contrôle et demande d'informations préalables.
2. **Contrôle** : examen des procédures du cabinet et revue de dossiers.
3. **Pré-rapport** communiqué au contrôlé, qui a **un mois** pour présenter ses **observations** (R.820-47).
4. **Rapport définitif** : conclusions du contrôle et observations du contrôlé. Les **recommandations**, avec leur **délai de mise en œuvre**, sont formulées par la **formation d'examen des contrôles** de la H2A (L.820-2 III 3°) et notifiées à part.
5. **Suites possibles** :
   - **classement** ;
   - **recommandations** et **suivi** ;
   - **transmission au rapporteur général**, qui peut ouvrir une **enquête**, puis **saisine du collège** et **poursuites** devant la **commission des sanctions**.
6. Si les contrôleurs constatent des **faits susceptibles de blanchiment** : ils en **informent eux-mêmes Tracfin** (L.820-18).
7. **Pas d'injonction** après un contrôle : seule la **recommandation** assortie d'un délai est prévue (L.820-1 I 5°, R.820-47) ; l'injonction relève de la **commission des sanctions** (L.821-80) ou du régime LCB-FT (L.821-71 V).

## 3. Revue indépendante (EIP)

- Elle est imposée par le **règlement UE 537/2014 art. 8**. Les travaux de **certification des comptes d'une EIP** font l'objet d'une **revue indépendante avant la signature du rapport**.
- **Objectif** : **évaluer de façon objective les jugements importants** de l'équipe et les **conclusions** qui fondent l'opinion. Le réviseur vérifie aussi que l'**indépendance** a été respectée.
- **Qui la réalise ?**
  - dans une société de CAC : un **associé ou CAC qui n'a pas participé** à la mission ;
  - pour un **CAC exerçant à titre individuel** : un **autre contrôleur légal** (CAC) **extérieur**, non impliqué dans la mission.
- **Contenu minimal** :
  - **entretien** avec le signataire ;
  - **revue** des comptes et du projet de rapport ;
  - **risques significatifs** et **jugements** ;
  - **indépendance** ;
  - **communication** avec le comité d'audit ;
  - **documentation**.

## 4. Système interne de qualité des cabinets

- Le cabinet met en place un **système de gestion de la qualité**. Les normes de **contrôle interne de qualité** sont adoptées par la **H2A** (L.820-1 I 2°), la CNCC ne donnant qu'un avis, puis homologuées par arrêté. Leur alignement sur **ISQM 1 et 2** reste à vérifier : aucun arrêté d'homologation trouvé.
- Ce système comprend :
  - **acceptation et maintien** des missions ;
  - **indépendance** ;

- **ressources** ;
- **réalisation** des missions ;
- **surveillance** ;
- **documentation**.

- **Formation continue** : **120 h sur 3 ans**, avec au moins **20 h par an**, suivie par la **CNCC** et les **CRCC** pour la H2A.

### 5. Secret professionnel face aux contrôleurs

- Le secret est **inopposable** aux **contrôleurs et enquêteurs de la H2A**, et aux contrôleurs de la CNCC qui agissent par **délégation**.
- Cela vaut aussi bien pour la **mission de certification** que pour les **prestations** (SACC) fournies à un client.
- Les **contrôleurs** sont eux-mêmes **tenus au secret professionnel**.
- Une réponse du type « je refuse de communiquer les informations sur la prestation » serait un **manquement**, susceptible de sanction.

### 6. Synthèse : contrôle d'activité, enquête, sanction

| | Contrôle d'activité | Enquête | Sanction |
|---|---|---|---|
| **Qui** | Contrôleurs H2A (ou CNCC par délégation) | **Rapporteur général** et enquêteurs | **Commission des sanctions** |
| **Déclenchement** | Programme (3 ou 6 ans) ou contrôle occasionnel | Saisine (voir la fiche « Responsabilité du commissaire aux comptes ») ou **autosaisine** | Griefs **arrêtés par la H2A** et **notifiés par son président**, qui transmet le dossier à la commission |
| **Finalité** | Vérifier la qualité, **recommander** | **Établir les faits** | **Sanctionner** |

### Pièges EC vs CAC

- **Contrôleurs** : chez l'EC, ce sont des **EC candidats** désignés par l'Ordre ; chez le CAC, des **agents de la H2A** (EIP) ou des **CAC agissant pour la CNCC par délégation** (non-EIP).
- **Périodicité** : environ **6 ans** pour l'EC ; chez le CAC, **3 ans** pour les CAC des EIP visées au i) de l'art. 26 § 2 du règlement 537/2014, **6 ans** au plus pour les autres (R.820-49).
- **Champ** : en pratique, le contrôle de qualité de l'Ordre ne porte pas sur l'activité de CAC (aucun texte lu ne l'écrit) ; le contrôle H2A ne vise **que l'activité de CAC** (et de durabilité).
- **Revue indépendante** : pour l'EC, c'est une **règle interne de la NPMQ** ; pour le CAC, une **obligation légale** pour les EIP (règlement UE).
- **Suites** : chez l'EC, transmission au **président du CROEC**, puis éventuelle **chambre régionale de discipline** ; chez le CAC, transmission au **rapporteur général**, puis au **collège**, puis à la **commission des sanctions**.
- **Blanchiment découvert pendant un contrôle** : chez le CAC, ce sont **les contrôleurs** qui informent Tracfin ; chez l'EC, le contrôleur informe le **comité LCB-FT** de l'Ordre (RI art. 406), qui en tire les suites, l'Ordre informant Tracfin.

### Points non tranchés

- **Les quatre modalités** du contrôle d'activité (annale 2023-11 Q15) : aucun texte ne les énumère. Retenir périodique, occasionnel, thématique et suivi ; une autre lecture part de L.820-14 (H2A pour les EIP, H2A pour les autres, délégation à la CNCC, concours de l'AMF ou de l'ACPR).



### NOTES

# Responsabilité du commissaire aux comptes

## 1. Vue d'ensemble

| Responsabilité | Fondement | Instance | Particularité CAC |
|---|---|---|---|
| **Civile** | C. com. L.821-x (ex **L.822-17**) | Tribunal judiciaire ou de commerce | Prescription **3 ans** ; **pas de plafonnement** |
| **Pénale** | C. com. (délits spécifiques), C. pén. | Tribunal correctionnel | Délits **propres** à la profession |
| **Disciplinaire** | C. com. **L.820-x / L.821-x** (ex L.824-1 s.) | **Commission des sanctions de la H2A** | Prescription **6 ans** |
| **Administrative** | Les sanctions de la H2A sont des **sanctions administratives** | H2A, puis **Conseil d'État** | Elles sont prononcées par une autorité publique indépendante |

- Le **non-respect du code de déontologie** peut engager les responsabilités **disciplinaire**, **civile** (en cas de préjudice) et **pénale** (si l'acte constitue un délit, par exemple l'exercice malgré une incompatibilité).
- Les **sanctions disciplinaires** figurent dans le **code de commerce**.

## 2. Responsabilité civile

### Principe (ex L.822-17)

- Le CAC est **responsable**, **à l'égard de l'entité comme des tiers**, des **conséquences dommageables des fautes et négligences** commises dans l'exercice de ses fonctions.
- Il **n'est pas civilement responsable** des **infractions commises par les dirigeants**, **sauf** si, **en ayant eu connaissance**, il **ne les a pas signalées** dans son rapport à l'assemblée.
- Il a une **obligation de moyens**, appréciée au regard des **NEP**.

### Conditions

1. Une **faute** : manquement aux NEP, négligence, défaut de révélation…
2. Un **préjudice**.
3. Un **lien de causalité**.

- Exemple : un CAC **oublie** de mentionner une **convention réglementée** dans son rapport spécial. Sa **responsabilité civile** est engagée. Il n'existe **pas de délit pénal** spécifique pour cela.

### Prescription

| Situation | Délai |
|---|---|
| **Principe** | **3 ans** à compter du **fait dommageable** |
| **Fait dissimulé** | **3 ans** à compter de sa **révélation** |
| **Fait qualifié de crime** | **10 ans** |

### Aménagements contractuels

- Il est **impossible de plafonner** la responsabilité ou de réduire la prescription dans la lettre de mission, car la mission légale est **d'ordre public**. C'est vrai même avec l'accord de l'assureur ou du président de la compagnie.

### Assurance

- L'**assurance RC professionnelle** est **obligatoire** (R.821-x, ex **R.822-36**). Il existe un contrat collectif souscrit par la CNCC et des compléments.
- Elle **ne couvre pas** :
  - les **amendes pénales**, par exemple une amende de 5 000 € prononcée pour non-révélation (maximum légal : 75 000 €, L.821-9, ex L.820-7) ;
  - les **fautes intentionnelles ou dolosives** (C. assur. **L.113-1**) ;
  - les **sanctions pécuniaires** prononcées par la H2A.
- Les **dommages-intérêts** dus pour une **violation du secret** restent en principe **couverts** (annale 2019-11 Q16, réponse « couverts ») : seule l'amende est exclue. L'exclusion de la **faute intentionnelle** (volonté de causer le dommage) **ou dolosive** (acte délibéré commis avec conscience du caractère inéluctable du dommage, selon la 2e chambre civile de la Cour de cassation) (C. assur. L.113-1) est plus étroite que l'intention pénale.



## 3. Responsabilité pénale

### Conditions (cumulatives)

1. **Élément légal** : un texte d'incrimination.
2. **Élément matériel** : un acte ou une omission.
3. **Élément moral** : l'**intention**, c'est-à-dire la connaissance et la volonté.

### Délits spécifiques

| Délit | Contenu | Peine |
|---|---|---|
| **Informations mensongères (L.821-9, ex L.820-7)** | **Donner ou confirmer** des informations mensongères sur la situation de l'entité. Exemple : **certifier sans réserve** des comptes alors qu'il sait que des dépréciations sont **manifestement infondées** | **5 ans** et **75 000 €** |
| **Non-révélation de faits délictueux au procureur (L.821-9, ex L.820-7)** | **Ne pas révéler** au procureur les faits délictueux connus. C'est un délit intentionnel (C. pén. 121-3), même si le mot « sciemment » ne figure pas dans L.821-9 | **5 ans** et **75 000 €** |
| **Exercice malgré une incompatibilité (L.821-8, ex L.820-6)** | Exercer la profession **nonobstant les incompatibilités légales**, en son nom ou comme associé d'une société de CAC : c'est **un délit** | **6 mois** et **7 500 €** |
| **Usurpation du titre ou exercice sans inscription (L.821-7, ex L.820-5)** | Usage du titre de CAC **sans être inscrit** | **1 an** et **15 000 €** |
| **Violation du secret professionnel** | C. pén. **226-13** (rendu applicable par L.821-7). Révélation **intentionnelle** : l'intention résulte de C. pén. 121-3, le texte de 226-13 ne dit pas « sciemment » | **1 an** et **15 000 €** |

- Le **délit d'entrave** (L.821-6 3°, ex L.820-4, **5 ans** et **75 000 €**) est commis **contre** le CAC par les dirigeants. Le CAC doit le **révéler**.
- Le CAC peut aussi être **complice** des délits des dirigeants (présentation de comptes infidèles, ABS) ou **auteur** de faux, de blanchiment…
- Les délits « négligence grave », « faute professionnelle » ou « manquement au devoir de conseil » **n'existent pas**.

## 4. Responsabilité disciplinaire

### Faute disciplinaire (L.821-70 I : 2 catégories)

1. Tout **manquement aux conditions légales d'exercice** de la profession.
2. Toute **négligence grave** et tout **fait contraire à la probité ou à l'honneur**.

### Personnes sanctionnables par la commission des sanctions (L.820-2, L.821-70 et L.821-79)

- Les **commissaires aux comptes**, personnes physiques et sociétés. Les **auditeurs de durabilité** et les organismes tiers indépendants ont leur propre régime (L.822-30 à L.822-32), jugé aussi par la commission des sanctions.
- Les **contrôleurs et entités d'audit de pays tiers** inscrits.
- Les **membres des comités spécialisés** (comités d'audit), en tant qu'administrateurs ou membres du conseil de surveillance d'une **EIP**, pour les manquements relatifs aux services, à la désignation, à la durée du mandat et aux honoraires (L.821-70 II 2°, L.821-67).
- Les **associés, dirigeants et salariés** de la société de CAC qui ont participé aux manquements.
- Les **EIP** et leurs **dirigeants** pour les manquements relatifs aux **services** fournis par le CAC, à sa **désignation**, à la **durée du mandat** et aux **honoraires** (L.821-70 II 2°).
- **L'expert-comptable n'en relève pas** : il dépend des chambres de l'Ordre.

### Instances

| Organe | Rôle |
|---|---|
| **Rapporteur général de la H2A** | Dirige le **service des enquêtes**. Il **enquête**, recueille les observations écrites de l'intéressé, puis **adresse son rapport** à la H2A |
| **Collège de la H2A** | Décide d'**engager des poursuites** et **arrête les griefs**, que le **président de la H2A notifie** avant de **transmettre le dossier** à la commission des sanctions ; ou **classe** ; peut proposer une **composition administrative** |
| **Commission des sanctions** | **Juge** et **prononce les sanctions**. Elle est **séparée** du collège (séparation des fonctions de poursuite et de jugement) |
| **Conseil d'État** | **Recours** contre les décisions de la commission des sanctions |

### Composition de la commission des sanctions

(L.820-2 V)

- Un **magistrat de la Cour de cassation** (conseiller ou président de chambre), **président**.
- **Quatre personnes qualifiées** : une **ayant exercé la profession de CAC**, une qualifiée en **durabilité**, deux qualifiées en matière **juridique, économique ou financière**.
- Nommés par **décret** pour **6 ans**, renouvelables une fois ; incompatibilité avec le **collège**.

**Saisine du rapporteur général (L.821-73)**

- Le **premier président de la Cour des comptes** ou le président d'une **chambre régionale des comptes**.
- Le **procureur général** près la cour d'appel.
- Le **président de l'AMF** et le **président de l'ACPR**.
- Le **président de la H2A**.
- Le **président de la CNCC** ou d'une **CRCC**.
- **Autosaisine** sur les signalements reçus.
- Le **garde des Sceaux** ne figure **pas** dans la liste.

**Les 5 étapes, jusqu'au recours**

1. **Saisine du rapporteur général**, puis **enquête** : auditions, demandes de documents, **secret non opposable**.
2. **Rapport d'enquête** transmis au **collège**.
3. La H2A (**collège**) décide d'engager une procédure et **arrête les griefs** ; son **président** les **notifie** à la personne poursuivie, qui a **accès au dossier** et présente ses **observations**, puis **transmet le dossier** à la commission des sanctions.
4. **Commission des sanctions** : **audience** (en principe publique), puis **décision motivée**.
5. **Recours** de pleine juridiction devant le **Conseil d'État**.

**Les trois procédures**

| Procédure | Principe |
|---|---|
| **Ordinaire (droit commun)** | Les étapes ci-dessus, avec un débat contradictoire complet |
| **Simplifiée (L.821-81 et L.821-82)** | Pour les manquements **répétés**, **simples et établis**, aux **obligations déclaratives** fixées par décret et à la **formation continue**. La formation plénière du collège saisit le **président de la commission des sanctions**, qui statue **seul et sans débat** : **sanction pécuniaire** seulement, **15 000 € au plus** (et pas plus que la proposition du collège). **Opposition** possible dans les **30 jours** (intéressé ou président de la H2A) : l'affaire revient alors devant la commission, en audience publique |
| **Composition administrative (L.821-78)** | Une fois les griefs **arrêtés**, la H2A **propose** d'entrer en composition ; si l'intéressé accepte, le président de la H2A lui propose une ou plusieurs sanctions (sanction pécuniaire plafonnée à **50 000 €** pour une personne physique, **200 000 €** pour une personne morale). L'accord est **validé par la formation plénière du collège**, puis **homologué** par la commission des sanctions et **publié** ; sans homologation, retour à la procédure ordinaire |

- La « **comparution immédiate** » **n'existe pas** : c'est une procédure pénale.
- **Audience** (L.821-80) : **deux mois au moins** après la notification des griefs ; **publique** (huis clos possible) ; le **président de la CRCC** dont relève la personne est **avisé** et peut être entendu ; le **président de la H2A** représente le collège et **propose une sanction** ; la commission délibère hors la présence des parties et du rapporteur général.
- **Suspension provisoire** (L.821-76) : pour des faits d'une **particulière gravité**, en cas d'**urgence**, le rapporteur général peut demander à la **formation plénière du collège** de suspendre un CAC personne physique pour **6 mois au plus**, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Ce n'est **pas une sanction**.
- **Critères** de la sanction (L.821-83) : gravité et durée de la faute, degré d'implication, situation et capacité financière, gains obtenus ou pertes évitées, coopération à l'enquête, manquements antérieurs.
- Avant 2024, la **formation restreinte** du H3C jugeait ; les procédures en cours ont été transférées à la **commission des sanctions** de la H2A (ord. 2023-1142 art. 40).

**Sanctions : personnes physiques**

1. **Avertissement**.
2. **Blâme**.
3. **Interdiction d'exercer tout ou partie des missions**, ou d'en accepter de nouvelles, **3 ans au plus** depuis le **1er janvier 2024** (**L.821-71** ; décision H2A CS 2025-13). Elle était de **5 ans** auparavant (H3C). Elle peut être assortie du sursis.
4. **Radiation** de la liste.
5. **Retrait de l'honorariat**.
6. **Interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction** dans une société de CAC ou une EIP (**3 ans au plus**).
7. **Sanction pécuniaire** : **250 000 € au plus**, éventuellement cumulée.
8. **Publication** de la décision et **déclaration publique** de la nature du manquement.

- L'**emprisonnement** n'est **pas** une sanction disciplinaire.

**Sanctions : personnes morales (sociétés de CAC)**

- **Avertissement**, **blâme**, **interdiction temporaire d'exercer** (**3 ans au plus** depuis le 1er janvier 2024, 5 ans avant), **radiation**.
- **Sanction pécuniaire** : le plus élevé de **1 M€** ou, pour une faute commise en mission de certification, de la **moyenne annuelle des honoraires** facturés à l'entité sur 3 exercices (L.821-71).
- **Publication**.



**Prescription disciplinaire**

- **6 ans** à compter des faits. Elle est seulement **interrompue** par un acte tendant à leur **recherche**, à leur **constatation** ou à leur **sanction** ; le point de départ n'est pas reporté à la révélation des faits (L.821-73 dernier alinéa).

## 5. Responsabilité administrative

- Les sanctions de la H2A sont des **sanctions administratives** : elles sont prononcées par une autorité publique indépendante et contrôlées par le **Conseil d'État**.
- **Cumul** possible avec des poursuites pénales, sous réserve du principe **non bis in idem** tel qu'encadré par le Conseil constitutionnel.
- **LCB-FT** : la H2A peut sanctionner les manquements aux obligations de vigilance et de déclaration (C. mon. fin. L.561-36).

## 6. Cas pratiques types

| Situation | Responsabilité(s) |
|---|---|
| **Certification sans réserve de comptes sciemment faussés** | **Pénale** (informations mensongères), **civile**, **disciplinaire** |
| **Oubli d'une convention réglementée dans le rapport spécial** | **Civile** (et disciplinaire possible) |
| **Vol du dirigeant remboursé, non révélé** | **Pénale** (non-révélation), **disciplinaire** |
| **Amende pénale de 5 000 € prononcée (maximum légal : 75 000 €)** | **Non couverte** par l'assurance RC |
| **Exercice d'une activité commerciale incompatible** | **Pénale** (délit) et **disciplinaire** |

## Pièges EC vs CAC

- **Prescription civile** : **5 ans** pour l'EC, aménageable jusqu'à 1 an minimum ; **3 ans** pour le CAC (révélation si dissimulation, 10 ans pour un crime), **non aménageable**.
- **Plafonnement** : possible pour l'EC, **impossible** pour le CAC.
- **Disciplinaire** : l'EC relève des **chambres régionale et nationale**, puis du **Conseil d'État** ; le CAC de la **commission des sanctions de la H2A**, puis du **Conseil d'État**.
- **Sanctions** : pour l'EC, réprimande, blâme, suspension avec ou sans sursis, radiation ; pour le CAC, **avertissement**, blâme, interdiction temporaire (**3 ans au plus**, 5 ans avant 2024), radiation, **sanction pécuniaire** (250 000 € pour une personne physique ; pour une société, 1 M€ ou la moyenne annuelle des honoraires si elle est plus élevée), retrait de l'honorariat.
- **Enquête** : chez l'EC, le rapporteur est désigné dans la chambre ; chez le CAC, c'est le **rapporteur général de la H2A**, et il est **séparé** de la commission.
- **Responsabilité administrative** : elle n'existe **pas** pour l'EC ; elle **existe** pour le CAC (sanctions H2A).
- **Révélation au procureur** : son omission est un **délit** pour le CAC ; il n'y a pas d'obligation équivalente pour l'EC.

## Points non tranchés

- **Assurance** des dommages-intérêts dus pour violation du secret : « couverts » selon l'annale 2019-11 Q16 ; une violation délibérée peut toutefois tomber sous l'exclusion de la faute intentionnelle (C. assur. L.113-1).